

Lapse heaolu hindamise käsiraamat

2023



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks



SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Sisukord

Eessõna	4
1. Juhtumikorralduse aluspõhimõtted	5
1.1. Lapse õigustest lähtumine	5
1.1.1. Lapse õigus perekonnale ja elukohale	5
1.1.2. Lapse õigus avaldada oma arvamust	6
1.1.3. Lapse õigus haridusele ja heale tervisele	6
1.1.4. Lapse õigus mängu- ja puhkeajale	6
1.1.5. Lapse õigus kaitsele	7
1.2. Lapse huvidest lähtumine	7
1.3. Lapsest ja tema perest tervikvaate omamine	8
1.4. Lapse ja pere kaasamise olulisus	9
1.5. Tugivõrgustiku kaasamine ja võrgustikutöö erinevate spetsialistidega	10
1.6. Parimale olemasolevale informatsioonile ja teadmistele tuginemine	10
1.7. Tugevuste toetamine ja probleemide vähendamine	10
1.8. Dokumenteerimine ja tulemuslikkuse hindamine	10
2. Teade abivajavast ja hädaohus olevast lapsest	12
2.1. Abivajavast lapsest teate vastuvõtmine	12
2.2. Abivajav laps	13
2.3. Hädaohus olev laps	13
2.3.1. Hädaohus oleva lapse ajutine perest eraldamine	14
3. Lapse abivajaduse eelhindamine ja otsus juhtumikorralduse algatamise kohta	16
3.1. Informatsiooni kogumine eelhindamise protsessis	16
3.2. Esmase kontakti loomine lapsega	17
3.3. Esmase kontakti loomine lapsevanemaga	18
3.4. Lapse abivajaduse eelhindamine	19
3.4.1. Lapse arenguvajadused eelhindamisel	19
3.4.2. Vanemlus eelhindamisel	21
3.4.3. Pere ja keskkond eelhindamisel	22
3.5. Otsus juhtumikorralduse algatamise või algatamata jätmise kohta	23
4. Ettevalmistus abivajaduse hindamiseks	25
4.1. Abivajaduse hindamise ettevalmistuse etapid	25
4.2. Abivajaduse hindamise raames sooritatavad võimalikud toimingud	26
5. Koostöösuhte loomine lapse ja lapsevanemaga	29
5.1. Koostöösuhte loomine lapsega abivajaduse hindamise protsessis	29
5.2. Koostöösuhte loomine lapsevanemaga abivajaduse hindamise protsessis	29
5.2.1. Lapsevanem loobub koostöösuhtest lastekaitsetöötajaga	30
6. Lapse heaolu hindamine	32
6.1. Lapse heaolu kolmnurk	32
6.2. Teabe korrastamine abivajaduse hindamise kestel	32
7. Lapse heaolu valdkonnad abivajaduse hindamisel	34
7.1. Lapse arenguvajadused	34
7.1.1. Tervis	36
7.1.2. Haridus	38
7.1.3. Identiteet	40
7.1.4. Peresisesed ja -välised suhted	42
7.1.5. Tundeelu ja käitumine	44
7.2. Vanemlus	46
7.2.1. Esmane hoolitsus	47
7.2.2. Juhendamine ja piiride seadmine	48
7.2.3. Emotsionaalne kohalolek	49
7.2.4. Turvalisus	50
7.3. Pere ja keskkond	51
7.3.1. Pere ajalugu ja praegune olukord	52
7.3.2. Sotsiaalne võrgustik	53

7.3.3. Elutingimused	54
7.3.4. Majanduslik olukord	55
8. Abivajaduse hindamise kaitse- ja riskitegurite analüüsi protsess.....	57
8.1. Ettevalmistus kaitse- ja riskitegurite analüüsiks - lapse abivajadust mõjutavate mustrite kaardistamine	57
8.2. Lapse arengut ja tervist mõjutavate raskuste hindamine	58
8.3. Lapse võimalikud väljavaated tulevikuks	59
8.4. Tulemusliku sekkumise võimalikud väljavaated	60
8.5. Kaitse- ja riskitegurite analüüsi kokkuvõte	61
9. Tegevuskava koostamine - sekkumiste kavandamine ning rakendamine	63
9.1. Prioriteetide seadmine ja eesmärkide sõnastamine	63
9.2. Tegevuskava koostamine, sekkumiste ja abimeetmete planeerimine	63
9.3. Sekkumiste ja abimeetmete rakendamine	63
9.4. Vahehindamine ja tulemuslikkuse hindamine	64
10. Juhtumimenetluse lõpetamine	66
11. Juhtumikorralduses ja lapse heaolu hindamises kasutatavad mõisted	67

Eessõna

Igal lapsel on õigus turvalisele lapsepõlvele ja tema vajadustele vastavatele arengutingimustele. Esmane vastutus lapse heaolu tagamisel on tema vanematel. Kui vanematel ja perel on raskusi lapse arengu jaoks sobiva keskkonna pakkumisel, tuleb neid selles aidata. Siin saavad toeks olla kohalik omavalitsus ja teised laste heaolu eest vastutavad asutused, näiteks lasteaed, kool, perearstikeskus. Peamiseks abi pakkujaks lapsele ja perele on kohalik omavalitsus.

Käesolev lapse heaolu hindamise käsiraamat on koostatud selleks, et toetada lastekaitsetöötajaid lapsele ja perele sobiva abi pakkumisel – lapse heaolu hindamisel ja juhtumikorralduse läbiviimisel. Käsiraamat sisaldab üldisi suuniseid lapsi ja peresid puudutavate muredega tegelemisel ning annab juhiseid lastekaitsetöö tegijatele, aga ka teistele laste ja peredega tegelevatele spetsialistidele, näiteks sotsiaalpedagoogidele, kooliõdedele, asenduskodu töötajatele.

Käsiraamat võtab lahti kogu abivajava lapse juhtumikorralduse protsessi – alustades abivajavast lapsest teate saamisest, lapse abivajaduse hindamisest kuni juhtumikorralduse lõpetamiseni. Lisaks kirjeldatakse juhtumikorralduse aluspõhimõtteid, lapse ja pere kaasamise ja koostöö olulisust. Ühe põhilise teemana kirjeldatakse lapse abivajaduse hindamist ning kaitse- ja riskitegurite analüüsi, millele toetudes on võimalik rakendada lapsele ja tema perele vajaminevaid ja sobivamaid abimeetmeid. Käsiraamatust leiab ka näidisküsimused, mida saab lapse ja pere heaolu väljaselgitamisel kasutada.

Lihtsuse mõttes kasutatakse käsiraamatus termineid (lapse)vanem ja (lapse)vanemad, kuid termini all on mõistetud nii lapse bioloogilisi vanemaid kui ka teda realselt kasvatavat isikut (nt kasuvanem, eestkostja).

Käsiraamatu koostamisel on aluseks võetud Rootsi BBIC (Barns Behöv i Centrum, Socialstyrelsen 2015) käsiraamat ning kasutatud „Lapse ja pere hindamise juhendit“ (Sotsiaalministeerium 2009), „Juhtumikorralduse käsiraamatut“ (Sotsiaalministeerium 2006), Sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistri (STAR) juhendmaterjale ning juhendmaterjale Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Käsiraamat toetub Eesti Vabariigi seadusandlusele: Lastekaitseseadusele (LasteKS), Perekonnaseadusele (PKS), Sotsiaalhoolekande seadusele (SHS) ning Lapse õiguste konventsioonile (LÕK).

Sotsiaalkindlustusamet andis 2017. aastal kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajatele välja esimese „Lapse heaolu hindamise käsiraamatu“, mille eesmärk oli tõhustada lapse heaolu hindamist ning ühtlustada selle kvaliteeti üle Eesti. 2023. aastal uuendati käsiraamatut Euroopa Sotsiaalfondi TAT projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ toel. Valmis uuendatud käsiraamat koos vajalike lisamaterjalidega, mis toetavad lastekaitsetöötajat lapse abivajaduse hindamisel ja vajaliku toe määramisel. Käsiraamat ja lapse heaolu hindamise kolmnurk on leitavad www.lasteabi.ee/spetsialistile veebilehelt.

1. Juhtumikorralduse aluspõhimõtted

Sotsiaalhoolekandeseaduse (*edaspidi SHS*) § 9 alusel kasutatakse juhtumikorralduse põhimõtet juhul, kui isik vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi ning on vaja koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel. Juhtumikorraldus kui sekkumismeetod võimaldab lahendada lapse ja tema perega seotud probleeme erinevate abimeetmete pakkumise kaudu, kus samaaegselt käib tihe koostöö spetsialistide ja lapse ning tema pere vahel. SHS § 9 lg 2 alusel hõlmab abi andmine muuhulgas hinnangu andmist isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamisele.

Lastekaitsealase juhtumikorralduse ja lapse heaolu hindamise protsessi aluseks on lapse õigustest, vastutusest ja kohustustest lähtumine. Iga juhtumikorralduse etapi juures on oluline järgida aluspõhimõtteid, mis keskenduvad igakülgele lapse heaolu tagamisele.

1.1. Lapse õigustest lähtumine

Rahvusvaheliselt tunnustatud lapse õigused on kirjeldatud ÜRO Lapse õiguste konventsioonis¹ ÜRO Lapse õiguste konventsioon - <https://www.riigiteataja.ee/akt/24016> (*edaspidi LÕK*). Lastel nagu ka kõigil teistel ühiskonnaliikmetel on õigused, kuid ka kaasnev vastutus õiguste teostamisel. Õigustel on piirid ning laps on kohustatud oma õiguste teostamisel arvestama ka teiste laste ja täiskasvanute õigustega. Laste ja noorte õigused ja kohustused - <https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused-ja-kohustused>

LÕK põhimõtteid järgib ka lastekaitseadus² Lastekaitseadus - <https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS> (*edaspidi LasteKS*). LasteKS § 5 toob välja lapse õiguste ja heaolu tagamise üldpõhimõtted:

1. igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
2. igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
3. kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
4. igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

1.1.1. Lapse õigus perekonnale ja elukohale

Laps registreeritakse koheselt pärast sündi ja sünnihetkest alates on tal õigus nimele, omandada kodakondsus ja võimaluse piires õigus tunda oma vanemad ja olla nende poolt hooldatud (LÕK art. 7). Lapsel on õigus säilitada oma seadusega tunnustatud identiteet, sealhulgas kodakondsus, nimi ja perekondlikud suhted ilma ebaseadusliku vahelesegamiseta. Juhul, kui laps on ebaseaduslikult jäetud ilma mõnest või kõikidest oma identiteedi elementidest, on riigi kohustus kindlustada lapsele vajalik abi ja kaitse, et taastada võimalikult kiiresti lapse identsus. (LÕK art 8)

Last ei eraldada vanematest vastu nende tahtmist, välja arvatud juhul, kui eraldamine toimub lapse huvides. Lapse eraldamine tema vanematest on vajalik erijuhtudel ning oluline on lapse õigus, kes on ühest või mõlemast vanemast eraldatud, säilitada regulaarsed isiklikud suhted või otsene kontakt mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus. (LÕK art 9)

Lapsel, kelle vanemad elavad eri riikides, on õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsesed kontaktid mõlema vanemaga, välja arvatud erijuhtudel. Sellega seonduvalt on lapse või vanemate õigus lahkuda ükskõik millisest riigist, kaasa arvatud oma maalt ja tagasi pöörduda oma maale. (LÕK art 10)

Mõlemad vanemad vastutavad ühiselt lapse üleskasvatamise ja arendamise eest. Vanematel või teatud juhtumite puhul seaduslikul hooldajatel on esmane vastutus lapse üleskasvatamisel ja arendamisel. Oluline on, et lapse huvid peavad olema vanemate tähelepanu keskpunktis. (LÕK art 18)

Lapsel, kes on ajutiselt või alaliselt ilma jäetud perekondlikust miljööst või kellel tema enese huvides ei ole lubatud jääda sellesse keskkonda, on õigus riigi erilisele kaitsele ja abile. Riigi kohustus on kindlustada sellisele lapsele alternatiivne hoolitsus. Oluline on tähelepanu pöörata lapse üleskasvatamise järjepidevusele, lapse etnilisele, usulisele, kultuurilisele ja keelelisele päritolule. (LÕK art 20)

Igal lapsel on õigus eluasemele, mis vastab tema kehalisele, vaimsele, hingelisele, kõlbelisele ja sotsiaalsele arengule. Vanemate või teiste lapse eest vastutavate isikute esmane kohustus on tagada vastavalt oma võimetele ja rahalistele võimalustele lapse arenguks vajalikud elamistingimused. Seega peab lapse elukoha valikul lähtuma lapse huvidest. Riigi kohustus on pakkuda asjakohaseid abinõusid (sh materiaalne abi ja toetavad programmid), et toetada lapsevanemat või lapse eest vastutavat isikut lapsele vajaliku eluaseme tingimuste loomisel. (LÕK art 27)

1.1.2. Lapse õigus avaldada oma arvamust

Laps, kes on võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks, on õigus väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes. Selleks antakse lapsele võimalus avaldada oma arvamust. Last puudutavates kohtu- ja administratiivmenetluses antakse lapsele võimalus väljendada oma seisukohta vahetult või esindaja, vastava organisatsiooni vahendusel. Oluline on hinnata lapse vaateid vastavalt tema vanusele ja küpsusele. (LÕK art 12)

Lapsel on sõnavabadus, mis tähendab lapse vabadust suuliselt, kirjalikult, trükkis või mõnel muul, lapse enda valitud viisil, taotleda, vastu võtta või edasi anda informatsiooni või igasuguseid ideid (LÕK art 13). Antud õiguse kasutamisel võivad kehtida teatud piirangud, mis on reguleeritud seadusandluses. Näiteks võivad piiranguteks olla teiste isikute õiguste või hea maine austamise kohustus. Samuti riikliku julgeoleu või avaliku korra, rahva tervise või kõlbluse kaitseks seotud piirangud. Seega peab laps oma arvamuse avaldamisel lähtuma ka teiste inimestest õigustest. Sõnavabadust võib piirata, kui sellega rikutakse teiste inimeste õigusi.

Oluline on austada lapse mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadust. Samuti on oluline austada vanemate ning seaduslike hooldajate õigusi ja kohustusi lapse suunamisel talle kuuluvate õiguste rakendamisel. (LÕK art 14)

LÕK artikkel 16 alusel ei või mitte ühegi lapse eraellu, perekonnaellu, kodusesse ega kirjavahetusse meelevaldselt ega ebaseaduslikult sekkuda. Samuti ei tohi ebaseaduslikult rünnata lapse au ja head mainet. Lapsel on õigus seaduslikule kaitsele niisuguse vahelesegamise ja rünnakute korral. (LÕK art 16)

1.1.3. Lapse õigus haridusele ja heale tervisele

Lapsel on õigus haridusele. Äärmiselt oluline on kinni pidada võrdsete võimaluste printsiibist, mis tähendab, et igal lapsel on võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele olenemata lapse taustast, soost, rahvusest või muudest isiklikest omadustest. Samuti on oluline rakendada kõiki vajalike abinõusid, et distsipliin koolis vastaks lapse inimväärikusele. (LÕK art 28)

Vaimse või füüsilise puudega laps peab elama täisväärtuslikku ja rahuldavat elu tingimustes, mis tagavad lapse eneseväärikuse, soodustavad enesekindluse kujunemist ja võimaldavad lapsel ühiskonnas aktiivselt osaleda. Samuti on puudega lapsel õigus vajaminevale erihoolitsusele. Lapsel on õigus võimalikult heale tervisele, ravivahenditele ja tervise taastamisele (LÕK art 24).

1.1.4 Lapse õigus mängu- ja puhkeajale

Lapsel on õigus puhkusele ja jõudeajale, mida on tal võimalik kasutada mänguks ja vastavalt eale meelelahutuslikuks tegevuseks ning vabaks osavõtuks kultuuri- ja kunstielust (LÕK art 31). Seega on lapsel lisaks koolikohustuse täitmisele ja kodutöödele õigus võtta aega enda jaoks oluliste tegevustega tegelemiseks

ja puhkamiseks. Oluline on kaasata laps tema päevakava loomisesse, et laps saaks planeerida aega enda lemmiktegevustega tegelemiseks.

1.1.5. Lapse õigus kaitsele

Igal lapsel on sünnipärane õigus elule ja riigi kohustus on tagada lapse ellujäämine ja areng võimalikult maksimaalselt (LÕK art 6).

Lapsel on õigus saada kaitset igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise eest. Kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest, kui laps viibib vanemate, seadusliku hooldajate või mõne teise lapse eest hoolitseva isiku hoole all (LÕK art 19).

Lapsel on õigus olla kaitstud majandusliku ekspluateerimise ja töö eest, mis on ohtlik, segab lapse hariduse omandamist või on kahjulik lapse igakülgsel arengule (LÕK art 32).

Riigi kohustus on rakendada abinõusid, et kaitsta lapsi narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seadusevastase kasutamise eest ning vältida lapse ärakasutamist niisuguste ainete ebaseaduslikul tootmisel ja nendega äritsemisel (LÕK art 33).

Lapsed peavad olema kaitstud piinamise või mõne muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise eest. Üheltki lapselt ei või ebaseaduslikult või meelevaldselt võtta tema vabadust. Lapse vahi alla võtmine, kinnipidamine või vangistamine peab olema kooskõlas seadustega ning seda rakendatakse viimase abinõuna ja võimalikult lühiajaliselt. Iga laps, kellel on võetud vabadus, on õigus säilitada kontakt oma perekonnaga kirjavahetuse või kokkusaamise kaudu, välja arvatud erijuhtudel. Samuti on iga vabaduse kaotanud lapsel õigus viivitamatult saada seaduslikku ja muud vajalikku abi. Lapsel on õigus vaidlustada vabadusekaotuse seaduslikkust kohtu või teiste kompetentsete ametivõimude eest ja nõuda asja viivitamatult otsustamist. (LÕK art 37)

Vaata lisaks

Laste ombudsman - Lapse õigused:

https://www.oiguskantsler.ee/lapse-oigused/lapse-oigused.html#tab_menu5

Õiguskantsler - laste õigused ja kohustused: <https://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%C3%B5igused-ja-kohustused>

Lapse õigusi käsitleva Euroopa õiguse käsiraamat:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_et.pdf

1.2. Lapse huvidest lähtumine

LÕK artikkel 3 ja mitmed teised artiklid toovad välja, et lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid. Lapse huvidest lähtumine on lastekaitsetöös esmatähtis. Lapse huvidest lähtumise eesmärk on tagada lapse jaoks parim lahendus, mis toetaks tema igakülgset arengut, heaolu ja turvalisust.

LasteKS § 21 lg 1 alusel on kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning otsuse kavandamisel eri võimaluste vahel valimisel vajalik selgitada välja lapse huvid ning lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest.

Lapse huvi väljaselgitamisel tuleb arvesse võtta objektiivset kui ka subjektiivset vaatenurka:

1. Objektiivse vaatenurga puhul lastekaitsetöötaja selgitab välja lapse abivajaduse ja hindab selle põhjal, mis

on konkreetse otsuse tegemisel lapse huvi. Fookuses on väline hinnang lapse olukorrale, abivajadusele ja selle ulatusele ning otsuse võimalikule mõjule lapsele.

2. Subjektiivse vaatenurga puhul lastekaitsetöötaja uurib lapselt, mis on lapse arvamus ja soovid, arvestab neid huvide väljaselgitamisel ja otsuse tegemisel. Subjektiivse vaatenurga puhul tulevad esile lapse enda väljendused ja ettekujutused olukorrast, seisundist ja otsuse võimalikust mõjust temale endale. Antud vaatenurk toob esile lapse isiklikud huvid, näiteks lapse konkreetset eelistust mingis küsimuses või valdkonnas. Tulenevalt lapse enesemääratluse õigusest, on kohustus ka arvestada lapse isiklike huvidega.

Lapse huvidest lähtuv põhimõte on kompleksne ja selle sisu peab selgitama alati välja juhtumipõhiselt. Lapse isikliku arengu vaatenurgast lähtuvalt sõltub huvi esil olevatest konkreetsetest asjaoludest, kuid eriti lapse east, küpsuse astmest, vanemate kohalolekust või hoopis puudumisest, last ümbritsevast keskkonnast ja läbielatud kogemustest. Lillsaar, M. (2013). Ühise hooldusõiguse lõpetamine ja hooldusõiguse üleandmine.

Kohtupraktika analüüs -

https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/analaysid/2013/hooldusoiguse_lopetamine_ja_yleandmine_analays_m.lillsaar.pdf Asjaolud, mida lapse huvide väljaselgitamiseks hinnata on alati unikaalsed. Oluline on analüüsida otsuse lühiajalist ja pikemaajalist mõju lapse elule. Lapse perest eraldamise, vanematega

suhtlemise õigus, asendushooldust ja lapsendamist puudutavate otsuste puhul võivad lapse huvid olla just määrava tähtsusega. Iga tehtava otsuse puhul peab lapse huvisid hindama ja kindlaks määrama kõnealusese lapsesse puudutavate asjaolude valguses. Lapse parimad huvid

- https://juridica.ee/article_full.php?url=2015_6_lapse_parimad_huvid&pdf=1

LasteKS § 21 lg 2 alusel tuleb lapse huvide väljaselgitamiseks:

1. selgitada välja kõik asjassepuutuvad lapse olukorra ja isikuga seonduvad asjaolud ning muu informatsioon, mis on vajalik, et hinnata otsuse mõju lapse õigustele ja heaolule;
2. selgitada lapsele kavandatava otsuse sisu ja põhjuseid, kuulata laps ära tema vanust ja arengutaset arvestades sobival viisil ning võtta lähtuvalt lapse vanusest ja arengutasemest tema arvamus arvesse ühe asjaoluna huvide väljaselgitamisel;
3. kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid kogumis hinnates kujundada põhjendatud seisukoht lapse huvide kohta seoses kavandatava otsusega.

Lapse parimates huvides onvt viide 5:

1. saada haridust;
2. omada perekondlikke suhteid;
3. tunda oma vanemaid ja olla nende poolt hooldatud;
4. osaleda oma elu mõjutavate otsuste tegemisel;
5. olla austatud ja koheldud kui indiviid.

Euroopa Inimõiguste Kohus käsitleb lapse huvi peamiselt kahes asjas: Lillsaar, M. (2013). Ühise hooldusõiguse lõpetamine ja hooldusõiguse üleandmine. Kohtupraktika analüüs -

https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/analaysid/2013/hooldusoiguse_lopetamine_ja_yleandmine_analays_m.lillsaar.pdf

1. lapsel säiliks perekondlikud sidemed, välja arvatud juhul kui need on ebasoovitavad;
2. laps peab saama areneda sobivas keskkonnas.

Oluline on meeles pidada, et lapse heaolu hindamise keskmes on lapse huvid, mitte lapsevanema huvid.

LasteKS §21 lg 3 alusel juhul kui lapse huvid erinevad lapse arvamuselt või muul põhjusel tehakse otsus, mis ei ühti lapse arvamusel, tuleb selgitada lapsele tema arvamus arvestamata jätmise põhjuseid.

1.3. Lapsest ja tema perest tervikvaate omamine

Lapsest ja tema perest tervikvaate omamine tähendab põhjaliku ülevaate omamist lapse füüsilisest, vaimsest ja emotsionaalsest heaolust, kuid ka last ümbritsevast keskkonnast. Iga last tuleb näha just tema enda elu kontekstis ja last abistades tuleb arvestada last ümbritsevate inimestega, sest laps areneb koostoimes teda

ümbritseva keskkonnaga. Tervikvaate omamine annab kinnituse, et lapse vajadused on igas tema elu puudutavas valdkonnas esile toodud ning nendega on arvestatud.

Lapse arengu ja heaolu peamised mõjutajad on lapsevanemad või lapsele igapäevahooldust tagavad inimesed. Tervikvaate omamine lapse perest võimaldab mõista pere teiste laste ja lapsevanemate rolli lapse arengule ja heolule. Peredünaamikast ülevaate omamine võimaldab analüüsida millist mõju avaldavad lapsele muuhulgas peresisesed suhted, vanemlus ja toimetulek. Esile võivad tulla pere varasemad mustrid, toimetulekumehhanismid ja pereajaloos kogetud varasemad sündmused, mis avaldavad olulist mõju lapse praegusele elukorraldusele.

Lapse enda käitumine mõjutab seda, kuidas vanemad last kasvatavad ja tema eest hoolitsevad. Seega on laps ja tema vanemad omavahelises seoses, kus iga liige mõjutab teineteist ja kogu peresüsteemi toimimist. Tervikvaate omamine võimaldab kaardistada last mõjutavad riskid – ja kaitsetegurid. Selleks, et oleks võimalik selgitada välja ja mõista lapse vajadusi, peavad lastekaitsetöötajal olema teadmised lapse arengust, vanemlusest ja kuidas peresüsteemis erinevad kaitse – ja riskitegurid teineteist võivad mõjutada.

1.4. Lapse ja pere kaasamise olulisus

Lastekaitsetöö keskmes on laps ja tema pere. Laps ja tema pere peavad olema kogu juhtumikorralduse protsessi aktiivselt kaasatud. Kaasamise alla kuulub lapsele ja perele selgituste andmine lastekaitsetööst, sekkumistest, lastekaitsetöötaja rollist nende elus ning juhtumikorralduse läbiviimisest. Samuti lastekaitsetöötaja poolne regulaarne informatsiooni jagamine, lapse ja vanemate arvamuste küsimine ja nendega arvestamine.

Lapse kaasamine on eesmärgipärane tegevus, mis peab toimuma kogu juhtumikorralduse protsessi vältel. Lapse kaasamisel ei ole vanuse alampiiri, kuid kaasamisel peab arvestama lapse vanuse ja arengutasemega. Kaasamine võimaldab esile tuua lapse mõtted ja soovid ning tagab, et tehtavad otsused lähtuvad lapse arvamusest ja huvist. Kaasamise puhul on oluline lapsele vajamineva aja andmine, mis tähendab lastekaitsetöötaja ja lapse usaldusliku kontakti loomist. Samuti on oluline meeles pidada, et lapse arvamus võib aja või muude asjaolude koosmõjus muutuda. Seega ei saa lapse arvamus väljaselgitamine olla ühekordne toiming, vaid iga lapse elukorraldust puudutava otsuse puhul tuleb lapse arvamus uuesti välja selgitada.

Iga last puudutava otsuse puhul peab olema dokumenteeritud kas ja mil viisil on lapse arvamust küsitud ning kuidas on sellega otsuse tegemisel arvestatud. Lapse arvamus küsimine on üks osa lapse huvide väljaselgitamise protsessist. LasteKS § 21 lg 3 toob välja, et juhul kui lapse huvid erinevad lapse arvamusest või muul põhjusel tehakse otsus, mis ei ühti lapse arvamusel, siis peab lapsele selgitama tema arvamus arvestamata jätmise põhjuseid.

LasteKS § 28 lg 3 toob välja, et lastekaitsetöötaja peab lapse abivajaduse hindamisse kaasama lapse, last kasvatava isiku või lasteasutuse, kus laps viibib. Samuti on LasteKS § 22 lg 3 alusel last kasvataval isikul kohustus lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötajaga või teiste lapsega töötavate isikutega. Seega on kohustus kaasata lapsevanemat ja lapsevanemal on õigus olla kaasatud kogu juhtumikorralduse protsessi vältel.

Lapsevanemate kaasamise juures on oluline vanemate informeeritud otsus, mille alusel vanemad on teadlikud lapse heaolu hindamisest, juhtumikorralduse läbiviimisest. Informeeritud otsuse eelduseks on, et lastekaitsetöötaja annab järjepidevalt ülevaadet enda tegevustest ja kavatsusest. Taoline lähenemine tagab läbipaistva lastekaitsetöö, mis on omakorda aluseks usaldusliku koostöösuhte loomiseks ning millega omakorda tagatakse lapsevanemate õigused ja kohustused.

Vaata lisaks

Lastekaitse Liit. Soovitused osaluse ja kaasamise edendamiseks:

<https://www.lastekaitseliit.ee/et/lapseõigused/soovitused-osaluse-ja-kaasamise-edendamiseks/>

1.5. Tugivõrgustiku kaasamine ja võrgustikutöö erinevate spetsialistidega

LasteKS § 8 alusel peavad lapse õiguste ja heaolu tagamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutused ja nende ametiisikud, avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud tegema omavahel valdkonnaülest koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel. Kaasates protsessi lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust. See tähendab, et lastekaitsetöös on vajalik, lisaks lapsele ja tema perele, ümbritsevate spetsialistide omavaheline koostöö tegemine, et tagada abivajava lapse huvid, heaolu ja turvalisus.

Kogu juhtumikorralduse protsessi vältel on oluline kaasata lapse jaoks olulisi spetsialiste, kes moodustavad lapse jaoks formaalse tugivõrgustiku. Antud tugivõrgustikku võivad kuuluda sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, tugiisikud, sotsiaaltöötajad ja teised asjakohased spetsialistid, kes on seotud konkreetse lapsega. Tugivõrgustiku kaasamine loob alused võrgustikutöö tegemiseks.

LasteKS § 29 lg 2 alusel tuleb lapsele abi osutamisel rakendada võrgustikutööd, järgides juhtumikorralduse põhimõtteid sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras. Võrgustikutöö eesmärgiks on läbi last ümbritsevate spetsialistide koostöö koordineerimise, informatsiooni jagamise, last puudutavate otsuste ühise tegemise tagada lapse heaolu ja turvalisus. Võrgustikutöö keskmes on lapse huvide tagamine.

1.6. Parimale olemasolevale informatsioonile ja teadmistele tuginemine

Teadliku ja süsteemse lastekaitse aluspõhimõtteks on tõenduspõhiste sekkumiste rakendamine. Lastekaitsetööd tehakse tuginedes parimatele olemasolevatele teadmistele ja praktikatele, mille toimimist on uuritud ja tõendatud. Teadmiste põhine praktika eeldab kriitilist hindamist, läbipaistvat ja selgelt otsustusprotsessi. Parimale informatsioonile ja teadmisele tuginemine peab olema esil kogu juhtumikorralduse protsessi vältel.

Parimale olemasolevale informatsioonile tuginemine on oluline, kuna võimaldab lastekaitsetöötajal teha konkreetseid ja teadlikke otsuseid, mis omakorda võimaldavad tagada lapsele ning tema perele vajaliku asjakohase abi. Lastekaitsetöötaja lähtub oma töös kehtivast seadusandlusest, riiklikest uuringutest ja lastekaitsetöös rakendatavatest parimatest praktikatest. Seega on ka olulise tähtsusega abivajava lapsega tegeleva lastekaitsetöötaja teadmised ja omandatud kogemuste hulk, mis võimaldab tugineda parimale olemasolevale informatsioonile.

1.7. Tugevuste toetamine ja probleemide vähendamine

Laps võib sattuda lastekaitsetöötaja vaatevälja väga erinevate asjaolude tõttu, kuid enamasti on selle põhjuseks mingisugune last või tema pere puudutav probleem, mis vajab lastekaitsetöötaja poolset sekkumist. Praktikaks käsitletakse probleemi negatiivse ilminguna ning seetõttu ka lapse abivajaduse hindamine kipub keskenduma pigem negatiivsete asjaolude väljatoomisele ehk võimalikele riskiteguritele. Lapse heaolu hindamise protsessis on oluline keskenduda ka lapse ja pere kaitseteguritele ehk ressursidele ja tugevustele.

Tasakaalu põhimõtte kohaselt on omavahel võrdses kaalus lapse ja tema pere kaitsetegurid ehk ressursid ja riskitegurid ehk probleemsed asjaolud. Tasakaalu põhimõtte järgimine aitab kaasa lastekaitsetöötaja ning lapse ja pere omavahelise usaldusliku koostöösuhte loomisele, sest annab signaali, et lastekaitsetöötaja keskendub murekohtade kõrval ka positiivsetele teguritele. Antud põhimõtte järgimine aitab omada tervikvaadet lapse ja tema pere olukorrast ning käsitleda kaitse- ja riskitegureid tasakaalustatult ning keskenduda riskide maandamisele ja ressurside esile toomisele.

1.8. Dokumenteerimine ja tulemuslikkuse hindamine

Kõik juhtumikorralduse raames tehtavad toimingud lapse ja tema perega peab dokumenteerima. Alati ajakohane ja järjepidev dokumenteerimine võimaldab jälgida millised muutused on lapse ja perega toimunud ning võimaldab hinnata lastekaitsetöötaja sekkumiste ja rakendatud meetmete tulemuslikkust. Dokumenteerimine tagab süsteemse järelvalve juhtumi üle. Juhtumikorralduse protsessi dokumenteerimiseks on kohustus kasutada sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrit ehk STARi. Sotsiaalteenuste – ja toetuste andmeregistri põhimääruse § 15 lg 2 alusel kannab kohalik omavalitsus STARi taotluste, avalduste ja pöördumiste ning menetluse üldandmed, haldusmenetluse andmed ja menetlusega seotud dokumentide andmed.

Dokumenteermisel tuleb tugineda alati konkreetsetele faktilistele asjaoludele ning on oluline, et lastekaitsetöötaja ei lisa dokumenteermisel juurde enda emotsioone ja tõlgendusi.

Dokumenteermise tulemusena on võimalik lastekaitsetöötajal hinnata ka sekkumise tulemuslikkust. Näiteks saab vaadelda, kuidas on ajas muutunud lapsevanema koostöö tegemine lastekaitsetöötajaga ning kuidas on lapse käitumine teatud perioodi jooksul muutunud. Dokumenteerimine aitab hinnata ka abimeetmete rakendamise tulemuslikkust.

Tõenduspõhise laste- ja pere hoolekande arendamine eeldab samuti kvaliteetsete andmete olemasolu. Korrektsed andmed ja nendega arvestamine otsuste tegemisel aitavad tagada, et need otsused lähtuvad reaalsest vajadusest ning lapsed ja pered saavad asjakohast tuge.

2. Teade abivajavast ja hädaohus olevast lapsest

Lapse abivajaduse võimalikult varajane märkamine ja sellest teatamine on esimene samm, mis loob võimalused vajaliku abi pakkumiseks. Varajase märkamise eesmärk on ennetada lapse või temaga perega seotud probleemide süvenemist. LasteKS § 27 lg 1 ja lg 2 alusel on kohustus abivajavast lapsest teatada kõigil isikutel, kellel on olemas informatsioon abivajava lapse kohta. Teate abivajava lapse kohta tuleb viivitamata edastada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefoni 116 111. Abivajavast lapsest teate edastamine kohalikule omavalitsusele võimaldab lastekaitsetöötajal võimalikult kiiresti eelhindata lapse abivajadust ning pakkuda lapsele, perele vajaminevat abi ja toetust.

Abivajavast lapsest teataval isikul on õigus jääda anonüümseks. LasteKS § 27 lg 5 alusel abivajavast lapsest teatanud isikut ega teatamise fakti ei avalikustata, välja arvatud süüteomenetluses. Abivajavast lapsest teavitaval isikul on enda või oma perekonna kaitseks õigus jätta teavitamisel enda kohta andmed avaldamata. Teate abivajavast lapsest vastu võtnud lastekaitsetöötaja peab tagama teataja isikuandmete kaitse.

Vaata lisaks

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend:

https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/juhend_-_abivajavast_lapsest_teatamine_ja_andmekaitse_jaanuar_2021.pdf

Lasteabi: <https://www.lasteabi.ee/>

2.1. Abivajavast lapsest teate vastuvõtmine

Teade abivajavast lapsest võib kohalikule omavalitsuse lastekaitsetöötajani jõuda vabas ja suulises vormis, ametliku teatena või muul viisil. Teade, sõltumata selle vormist, tuleb lastekaitsetöötajal registreerida STARis. Lasteabitelefonilt ja politseilt saabuvad teated jõuavad lastekaitsetöötajani läbi STARi automaatselt. Juhul, kui abivajava lapsega on kohalikul omavalitsusel olemas varasem kokkupuude, siis on soovitatav uus saabunud teade abivajavast lapsest siduda olemasoleva menetlusega STARis.

Abivajavast lapsest teate vastuvõtmine ja registreerimine aitab tagada teate menetlemise lastekaitseseaduses ettenähtud aja jooksul. LasteKS § 29 lg 3 alusel peab kohalik omavalitsus kümne päeva möödumisel abivajavast lapsest teada saamisest tegema otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi edastamiseks pädevale ametiisikule. Eelnimetatud aja jooksul on lastekaitsetöötajal vajalik kokku koguda lapse heaolu eelhindamiseks vajaminev informatsioon.

Suuliselt saabuva teate vastuvõtmise hetkel on oluline koguda kokku võimalikult faktiline ja täpne informatsioon, mis kirjeldab lapse abivajadust ja olukorda. Hädaohus olevate laste puhul võib teate vastuvõtmisel saadav informatsioon olla määrava tähtsusega, et abistada viivitamatult last ning vajaduse korral toimetada laps ohutusesse tingimustesse kuni ohu möödumiseni.

Täiendava informatsiooni saamiseks on soovitatav küsida teatajalt lisaküsimusi, mis on abiks lapse abivajaduse määratlemisel ja eelhindamise teostamisel. Teate vastuvõtmisel esitatavad küsimused võivad olla:

1. Kuidas kirjeldate lapse seisundit ja olukorda?
2. Kas Teie arvates on laps otseselt ohus? Kui jah, siis milles antud oht seisneb?
3. Kas teate kus laps praegusel hetkel viibib?
4. Kas peres on veel lapsi? Kui jah, siis mitu ning millises vanuses?
5. Kas laps on teadlik, et Teie teate tema olukorrast?
6. Kas laps on teadlik, et Teie annate temast teada?
7. Kas olete antud lapse osas varsemalt veel kellegi poole pöördunud?
8. Kas soovite teate edastamisel jääda anonüümseks?

Juhul, kui lastekaitsetöötajale saabuv kirjalik teade abivajavast lapsest sisaldab vähesel määral informatsiooni ning ei võimalda määratleda konkreetset abivajavat isikut ja abivajadust, on lastekaitsetöötajal vajalik see võimalikult kiiresti välja selgitada. Võimaluse korral küsida telefonivestluse vahendusel teatajatelt täiendavalt lisainformatsiooni. STARi on võimalik sisestada teade abivajava lapse kohta, kelle isik ei ole teate edastamisel hetkel teada. Sel juhul on tegemist anonüümse lapsega. Hiljem, lisainformatsiooni saamisel, on võimalik STARis varasemalt anonüümne laps isikustada.

Vaatamata teate edastamise vormile, peab teate vastuvõtmise hetkel lastekaitsetöötaja määratlema, kas tegemist on abivajava või hädaohus oleva lapsega (vt joonis 1). Antud määratlust tehes tugineb lastekaitsetöötaja teate edastamisel saadud informatsioonile.



Joonis 1. Abivajavast lapsest teate vastuvõtmine

2.2. Abivajav laps

LasteKS § 26 alusel abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes. Samuti laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Antud lapsel esineb abivajadus ühes või mitmes heaolu valdkonnas ning sellest tulenevalt vajab ta täiendavat abi ja tuge.

Lapse abivajadus võib ilmneda tema füüsilises, tervislikus, psühholoogilises, emotsionaalses, sotsiaalses, kognitiivses, hariduslikus ja majanduslikus seisundis. Abivajavaks lapseks võib olla laps, kellel on näiteks puudest tingitud erivajadus, hariduslik erivajadus, õpiraskused, käitumisprobleemid, söltuvusprobleemid. Samuti laps, kellel on füüsilise või vaimse tervise probleemid. Laps, kes on kogenud väärkohtlemist, hooletusse jätmist või kelle vanematel on probleeme, et tagada talle vajaminev igapäevane hooldus ja tema arengut toetav elukeskkond ning laps, kes kasvab peres, kus esineb hooldusõiguslikke probleeme.

Juhul, kui lastekaitsetöötaja hindab teates sisalduva informatsiooni põhjal, et tegemist on abivajava lapsega LasteKS § 26 kohasel, asub lastekaitsetöötaja teostama lapse heaolu eelhindamist. Oluline on meeles pidada, et abivajav laps võib juhtumikorralduse protsessi jooksul muutuda hädaohus olevaks lapseks, kelle olukord vajab kiiret sekkumist ja abistamist.

2.3. Hädaohus olev laps

LasteKS § 30 alusel on hädaohus olev laps laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olevat last tuleb viivitamata abistada ning likvideerida lapse elu või tervist ohtu seadnud olukord ning paigutada ta ohutustesse tingimustesse. Vajaduse korral võib hädaohus oleva lapse toimetada ohutustesse tingimustesse kuni ohu möödumiseni, küsimata selleks lapse hooldusõigust teostava isiku nõusolekut (LasteKS § 32 lg 1). Hädaohus oleva lapse puhul on määravaks teguriks ohtlikkus – laps on ise käitumuslikult ohtlik endale või teistele või last ümbritsev olukord ohustab lapse enda elu ja tervist.

Hädaohus olev laps võib olla laps: Tänapäevase lastekaitse juhtumikorralduse, andmevahetuse ja e-teenuste analüüs - <https://www.calameo.com/read/0051513652d29c0de0d02>

1. kes on suidsiidse käitumisega;
2. kes on jäetud füüsiliselt ja vaimselt hooletusse;

3. kellel esineb abivajadus kõikides heaolu valdkondades;
4. kes on füüsiliselt väärkoheldud;
5. kes on seksuaalselt väärkoheldud;
6. kes on seotud vanemate hooldusõigusliku vaidlustega.

LasteKS § 32 lg 2 toob välja, et kui lapse ohtu sattumist ei ole põhjustanud hooldusõigust teostava isiku tegevus või tegevusetus või temast tulenev oht on lõppenud, antakse hädaohus olev laps üle lapse hooldusõigust teostavale isikule. Enne lapse üle andmist peab lastekaitsetöötaja olema veendunud, et oht lapse elule ja tervisele on möödas.

Hädaohus oleva lapse toimetab ohututesse tingimustesse lapse viibimiskoha järgse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või politsei korrakaitseseaduse sätestatu alusel (LasteKS § 32 lg 3). Korrakaitseseaduse § 46 lg 1 p 8 sätestab, et hädaohus olev laps toimetatakse politsei poolt ohututesse tingimustesse seadusliku esindaja nõusolekuta, kui lastekaitsetöötaja ei saa või ei saa õigel ajal lapse kaitseks sekkuda.

LasteKS § 32 lg 4 alusel on võimalik hädaohus olev laps paigutada ohututesse tingimustesse selleks sobivat teenust osutava sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutuse või isiku juurde. Samuti lapse jaoks turvalise isiku juurde, sõltuvalt lapse olukorrast ja vajadustest. Juhul, kui hädaohus olevat last ei ole võimalik üle anda lapse hooldusõigust teostavale isikule, võib lapse ajutiselt paigutada teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks või lapse jaoks turvalise isiku juurde järgmistel juhtudel (LasteKS § 32 lg 5):

1. lapse hooldusõigust teostava isiku nõusolekul;
2. kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja otsusel, kui lapse hooldusõigust teostav isik ei ole kättesaadav;
3. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötaja otsusel, kui lapse hooldusõigust teostav isik ei ole kättesaadav.

Hädaohus olevast lapsest, kes eemaldatakse teda ohustavatest tingimustest ja kelle käitumine ei ohusta tema enda ja teiste elu ja tervist, saab abivajav laps. Enamikel juhtudel, kui laps on olnud hädaohus, viitab see sügavamatele probleemidele, millega on vaja tegeleda. Ennetamiseks lapse edasist hädaohtu sattumist on vajalik jätkata lapse ja tema perega tööd juhtumikorralduse meetodi alusel.

2.3.1. Hädaohus oleva lapse ajutine perest eraldamine

LasteKS § 33 lg 1 alusel võib kohalik omavalitsus või Sotsiaalkindlustusamet eraldada lapse perekonnast ja vajadusel määrata lapse ning tema vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse perekonda jätmine või vanema ning lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Kohalik omavalitsus või Sotsiaalkindlustusamet võib hädaohus oleva lapse ajutiselt perest eraldada ainult järgmistel juhtudel:

1. lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega;
2. lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks.

Hädaohus olev laps eraldatakse kohaliku omavalitsuse või Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel perekonnast, määratakse lapse viibimiskoht ja vajaduse korral lapse ja tema vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest (LasteKS § 33 lg 2). Selleks, et eraldada laps ajutiselt perekonnast, peab kohalik omavalitsus või Sotsiaalkindlustusamet koostama vastava otsuse. Oluline on, et koostatud otsuses on märgitud lisaks lapse ja lapsevanemate andmetele otsuse tegemise kuupäev ja kellaaeg lapse perest eraldamise ajahetkel. Samuti tuleb otsusele märkida lapse perest eraldamise aluseks olevad faktilised asjaolud, lapse ajutine viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.

Sotsiaalkindlustusamet on koostanud soovitusliku näidise, mida on võimalik kasutada [hädaohus oleva lapse ajutise perest eraldamine otsusena](#).

Koostatud hädaohus oleva lapse perest eraldamise otsus tuleb teatavaks teha ja üle anda lapse

hooldusõiguslikule vanemale/vanematele või eestkostjale. Otsuse üleandmise hetkel on oluline lastekaitsetöötaja täiendav selgitustöö, mis puudutab lapse hädaohust ülevaate andmist, koostatud otsuse sisu ja lastekaitsetöötaja edasiste sammude ülevaade andmist. Vaatamata lapse perest eraldamisele, on vajalik, et hooldusõigusega lapsevanemtele on selgitatud tekkinud olukorda ja vanemad omavad ülevaadet.

Lastekaitsetöötaja peab kohe hindama lapse olukorda ja abivajadust ning võtma arvesse lapse parimat huvi. Kui lastekaitsetöötaja hindab, et lapse ohutust silmas pidades on vajalik lapse eraldamise jätkumine ka 72 tunni möödumisel, peab ta pöörduma esialgse õiguskaitse korras kohtusse hooldusõiguse ja vajaduse korral suhtlusõiguse piiramiseks perekonnaseaduses sätestatud alusel. Lastekaitsetöötaja peab arvestama abivajaduse hindamisel ja kohtusse pöördumisel, et esialgse õiguskaitse korras lapse perest eraldamise kohtumäärus peab olema kohtu poolt koostatud 72 tunni jooksul (lapse perest eraldamise hetkest). Arvestama peab, et kohtule peab jätma avaldusega tutvumiseks, seisukoha koostamiseks ning otsustamiseks aega ja seega soovituslikult tuleb lastekaitsetöötajal kohtusse pöörduda lapse perest eraldamise korral esimese 24 tunni jooksul.

Sotsiaalkindlustusamet on koostanud soovitusliku näidise, mida on võimalik kasutada kohtus avaldusena [hooldusõiguse ja suhtlusõiguse piiramise](#) korral.



Joonis 2. Hädaohus oleva lapse perest eraldamise toimingute ajajoon (24 h)

LasteKS § 33 lg 4 alusel, kui hädaohus olev laps tuleb ise või satub muul viisil teenuseosutaja juurde, peab teenuseosutaja viivitamata taotlema Lasteks § 33 lg 1 hädaohus oleva lapse perest eraldamise otsust lapse ajutise perekonnast eraldamise kohta, kui teenuseosutajale on saanud teatavaks või on alust arvata, et lapse hooldusõigust teostav isik on põhjustanud lapse hädaohu sattumise.

3. Lapse abivajaduse eelhindamine ja otsus juhtumikorralduse algatamise kohta

Lapse abivajaduse eelhindamise eesmärk on anda abivajavast lapsest teate saamise järgselt esmane hinnang lapse abivajadusele ja määratleda ära lapse abivajaduse valdkonnad ning kaardistada ära võimalikud esmased sekkumisvõimalused. Abivajaduse eelhindamise käigus määratleb lastekaitsetöötaja ära, kas laps on hädaohus olev või abivajav laps. Juhul, kui eelhindamise käigus selgub, et tegemist on hädaohus oleva lapsega, kes on käesoleval hetkel elu – ja tervist ohustavas olukorras, tuleb last viivitamatult abistada ja eemaldada laps teda ohustavatest tingimustest kuni ohu möödumiseni.

Abivajaduse eelhindamise tulemusena teeb lastekaitsetöötaja otsuse juhtumikorralduse algatamise või algatamata jätmise kohta. Antud otsus tugineb abivajavast lapsest saabunud teate sisule, eelhindamise käigus kogutud informatsioonile lapse ja pere kohta ning lapse ja vanemate arvamusele.

3.1 Informatsiooni kogumine eelhindamise protsessis

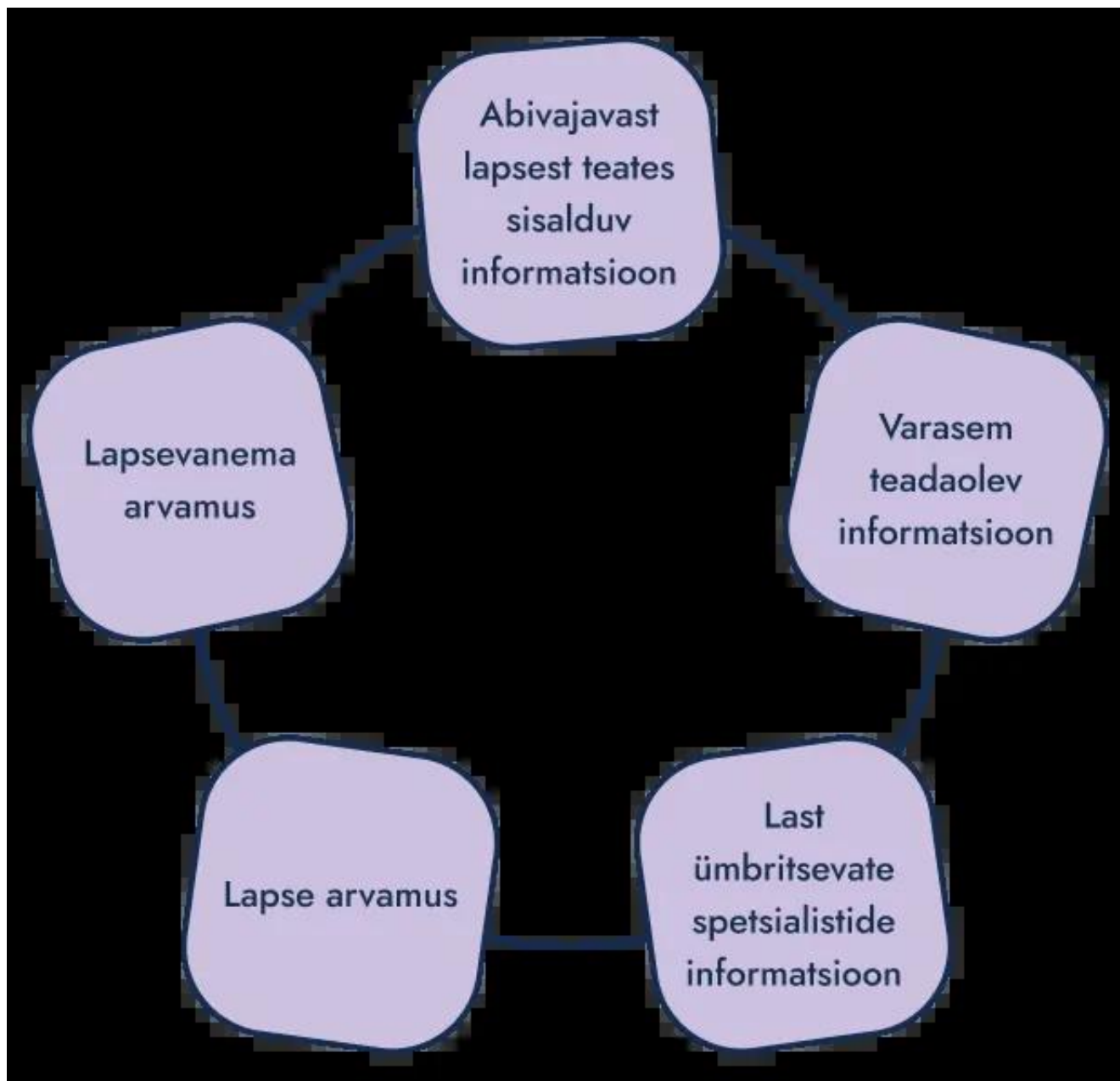
Lapse abivajaduse eelhindamisel annab lastekaitsetöötaja esmase hinnangu lapse arenguvajadustele, vanemlusele ja last ümbritsevale keskkonnale, kuhu hulka kuuluvad last igapäevaselt ümbritsevate pereliikmete toimetulek ja laiem sotsiaalne võrgustik. Eelhindamise eesmärk on abivajavast lapsest teate saamise järgselt tagada kohene lapse vajadustest ja huvidest lähtuv eesmärgipärane tegevus, mis toetaks lapse ja tema pere igakülgset toimetulekut.

Eelhindamiseks vajamineva informatsiooni kogumiseks on abiks lastekaitsetöötajale varsemast ajast teada olev informatsioon abivajava lapse ja tema pere kohta, mis on fikseeritud STARi (lõpetatud) juhtumi – ja lihtmenetluste juurde. Varasemalt algatatud lihtmenetlus võib tähendada seda, et sel hetkel esinenud abivajadust oli võimalik leevendada ühekordse meetmega. Uue täiendava informatsiooni lisandumine olemasolevale teabele võib viidata probleemi süvenemisele ja vajalik on rakendada täiendavaid toetavaid abimeetmeid.

Eelhindamise käigus saab lastekaitsetöötaja võtta ühendust spetsialistidega, kes lapsega samuti igapäevaselt kokku puutuvad. Spetsialistidelt kogutav informatsioon peab aitama kaasa lapse abistamise eesmärgile ja hõlmama üksnes neid andmeid, mida eesmärgi täitmiseks vaja on. Spetsialistide kaasamine aitab välja tuua lapse abivajaduse valdkonnad põhjalikumalt, kuna nad saavad anda lapse kohta informatsiooni lähtuvalt oma kokkupuudest ja valdkonna spetsiifikast. Vajaduse korral võib juba eelhindamise käigus viia läbi võrgustikukohtumise, et koguda üheaegselt kokku vajaminev last ja tema peret puudutav informatsioon. Antud spetsialistide hulka võivad kuuluda näiteks haridusasutuse sotsiaalpedagoogid, piikonnapolitseinik, lasteaiaõpetajad jne. Näiteks võib mõne juhtumi puhul olla spetsialistidel väga palju varasemat teavet lapse ja tema pere kohta, mis vajab lastekaitsetöötaja poolset sekkumist ja mis võib olla abivajaduse eelhindamise etapis määrava tähtsusega ja abiks juhtumimenetlust algatava otsuse tegemisel.

Eelhindamise raames kogutava informatsiooni juhul on oluline panna kogutav teave kronoloogilisse järjekorda, mis võimaldab kaardistada kuidas on esil oleks probleem ajas tekkinud ja kuidas muutunud. Kronoloogilisse järjekorda paneb võimaldab teavet korrastada ning lihtsustab eelhindamise läbiviimist, kuna joonistuvad välja seosed erinevate valdkondade ja probleemkohtade vahel.

Informatsiooni kogumise kõige olulisem osa on kontakti võtmine lapse ja tema vanematega ning nende arvamuse välja selgitamine. LasteKS § 21 lg 2 p 2 alusel tuleb lapse huvide välja selgitamiseks kuulata laps ära tema vanust ja arengutaset arvesse võttes sobival viisil ning lapse arvamus võtta arvesse ühe asjaoluna huvide väljaselgitamisel. LasteKS § 28 lg 3 toob välja, et lastekaitsetöötaja peab lapse abivajaduse hindamisse kaasama lapse ja last kasvatava isiku või lasteasutuse, kus laps viibib. Seega on juba abivajaduse eelhindamise etapis äärmiselt oluline kontakti loomine lapse ja tema perega ning arvamuste välja selgitamine. Kontakti loomine tagab, et lastekaitsetöötaja tegevus on lapse ja tema perekonna jaoks võimalikult selge ja läbipaistev. Samuti on hea kontakti ja usaldussuhte loomine lapse ja perega on edasise eduka koostöö aluseks.



Joonis 3. Informatsiooni kogumine lapse abivajaduse eelhindamise käigus

3.2. Esmase kontakti loomine lapsega

Last käsitleva juhtumikorralduse keskmes on alati laps, kes vajab õiguste, huvide ja turvalisuse tagamiseks täiendavat abi. Juhtumikorralduse protsessi peab lapsi alati olema aktiivselt kaasatud ja võetud kuulda lapse arvamust võimalikult suurel määral. Niisamuti peab lapse abivajaduse eelhindamine lähtuma lapsest ja tema olukorrast.

Lapsega esmase kontakti võtmisel tuleb teavitada sellest lapsevanemat. Teatud juhtudel (kui oht lapsele tuleneb lapsevanema tegevusest või tegevusetusest) võib lapsevanema teavitamine olla lapse huve kahjustav. Juhul, kui selleks on põhjendatud kahtlus või teadmised, võib lapsega vestelda esmalt ilma lapsevanemat teavitamata ja nõusolekuta. Oluline on, et sel juhul peale lapsega vestlusest teavitatakse lapsevanemat koheselt.

Lapsega kontakti loomine ja arvamuse välja selgitamine võimalikult varajases etapis on oluline, kuna see annab lapsele võimaluse väljendada enda seisukohti ja nägemust olukorrast. Esmase edukas kontakti loomine tugevdab lastekaitsetöötaja ja lapse omavahelist sidet ning laps tunneb, et tema arvamus loeb ning tal on võimalus kaasa rääkida tema elu puudutavates asjaoludes.

Lapsega esmane kontakti loomine peab toimuma keskkonnas ja tingimustes, kus laps tunneb ennast

mugavalt. Vestlus lapsega võib toimuda lastekaitsetöötaja kabinetis, lapse kodus või lapse jaoks muus mugavas asukohas. Vestlusel võib olla laps üksinda või koos lapsevanemaga. Võib kasutada ka lähenemist, mille alusel lastekaitsetöötaja viib esmalt vestluse läbi lapsega individuaalselt ning hiljem koos lapsevanemaga. Taoline lähenemine võimaldab hinnata lapse kehakeelt, hoiakut lapsevanema juuresolekul ning märgata erisusi kahe vestluse vahel. Konkreetne lapsega esmane kontakt sõltub konkreetsest juhtumist ja esil olevatest asjaoludest.

Lastekaitsetöötaja peab esmase kontakti loomisel andma lapsele aega usalduse loomiseks. Sellele aitab kaasa kui lastekaitsetöötaja on sõbralik, positiivne, avatud suhtlusega ja rahulik. Samuti selgitab lastekaitsetöötaja lapse vanusest ja arengutasemest lähtuvalt enda rolli ja tööd laiemalt. Selgitustöö tulemusena saab laps aru, miks lastekaitsetöötaja temaga soovib suhelda, mis on lapse jaoks antud suhtluse eesmärk ning tänu sellele tunneb laps ennast lastekaitsetöötaja juuresolekul vabamalt. Lapsel tuleb ise lasta rääkida oma olukorrast, tunnetest ja soovidest. Lapsele ei tohi peale suruda oma seisukohta ega panna teda liiga keeruliste valikute ette.

Lastekaitsetöötaja võib lapsega vestlust alustada lihtsamate ja üldisemate küsimustega. Oluline on meeles pidada, et lastekaitsetöötaja annaks lapsele aega vastuste andmiseks. Samuti on vajalik, et lastekaitsetöötaja tunnetaks lapsega vestluse ajal üldist õhkkonda. See annab suunise, kas vestlust lapsega jätkata või pakkuda võimalust uuesti kohtuda. Näiteks, kui laps vaatab maha, väldib silmkontakti, otsib ruumist väljapääsu või ei soovi vastata lastekaitsetöötaja küsimustele, on parem anda lapsele rohkem aega ning leppida kokku uus võimalik kohtumise aeg.

Juba eelhindamise etapis on oluline meeles pidada, et lapsega kontakti loomine ei ole ühekordne toiming, vaid lapsega kohtumisi võib toimuda mitmeid, kuni laps on lõpuks valmis lastekaitsetöötajaga suhtlema. Lapsega kontakti loomisel tuleb olla järjepidev, kuna regulaarne suhtlemine ja kohtumised aitavad luua lapse usaldust lastekaitsetöötaja suhtes.

3.3. Esmase kontakti loomine lapsevanemaga

LasteKS § 7 lg 1 alusel on lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks perekond. Esmase vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul. Lapsevanemad on kõige olulisem allikas lapse heaolu tagamiseks. Enamasti tunnevad lapsevanemad oma last, tema käitumist ja seotud probleeme kõige paremini ja omavad kõige rohkem informatsiooni lapse ja tema olukorra kohta. Lastekaitsetöötaja kontakti ja koostöösuhte loomine lapsevanematega toetab lapse arengut, heaolu ja toob kaasa vajaminevad positiivsed muutused. Abivajaduse eelhindamise etapis, kui lapsevanematel puudub varasem kokkupuude lastekaitsetöötajaga, võib kontakti võtmine olla vanemate jaoks ehmatav ning ebameeldiv. Samuti, kui lapsevanematel on olemas varasem negatiivne kokkupuude lastekaitsetöötajaga, siis võivad lapsevanemad vältida ja keelduda koostöö tegemisest.

Vaatamata lapsevanemate esmastele reaktsioonidele on vajalik saavutada nendega kontakt ja koostöö, kuna see võimaldab viia sisse lapse peres vajaminevad muutused. Lastekaitsetöötaja ja lapsevanemate omavaheline koostöö tagab lapsevanemate informeerituse toimuvast. Lapsevanemate informeerimine tähendab, et lapsevanematele räägitakse edasiste sammudest ning rakendavatest võimelistest lahenduskäikudest. Samuti sõlmitakse koheselt lastekaitsetöötaja ja lapsevanema vahel kokkulepped, mis kuuluvad mõlemale osapoolale täimiseks. Kindlasti on vajalik lapsevanematele selgitada lastekaitsetöötaja rolli ja lastekaitsetööd laiemalt. Võrreldes lastega, võivad lapsevanemad vajada täiendavaid selgitusi seadustest, mille alusel lastekaitsetöötaja töötab.

Lapsevanematega esmase kontakti loomisel on oluline avatud ja sõbralik suhtlus, mil eriti suur rõhk on aktiivselt kuulamisel, kui lapsevanemad avaldavad oma mõtteid ja kirjeldavad oma seisukohti. Olukordade ja probleemide kirjeldamise puhul julgustage vanemaid avaldama oma mõtteid ning kaasa arutama võimalike lahenduste kohta. Taoline lähenemine tagab lapsevanemate suurema kaasatuse, lapsevanemad mõistavad lastekaitsetöötaja tegevust ja tehtavaid toiminguid ning vähendab vanemate hirmutunnet edasise koostöö suhtes. Kõike eelnevalt on soovitav teha silmast silma kohtumisel, mis võimaldab lastekaitsetöötajal tajuda lapsevanemate emotsioone, hoiakuid ja kehakeele muutust erinevate teemade puhul.

Paratamatult võivad lapsevanemad mõista lapse vajadusi ja enda võimekust teisiti kui laps või lastekaitsetöötaja. Kui lapsevanemal on lapse jaoks olulistes valdkondades lastekaitsetöötajast erinev seisukoht, siis see võib viia konfliktini ja lapsevanem keeldub edasisest koostöö tegemisest lastekaitsetöötajaga. Koostöö vältimiseks võivad lapsevanemad kasutada passiivseid strateegiaid, mil näiteks ei vastata lastekaitsetöötaja kirjadele ega telefonikõnedele.

Taolises olukorras, kus lapsevanem keeldub lastekaitsetöötajaga suhtlemast või väldib seda, tuleb lastekaitsetöötajal leida lahendusi kuidas rääkida lapsevanema emotsioonidest, hirmudest ja selgitada välja, mis võivad olla vältiva käitumise laiemad tagamaad. Mõnel juhul ei pruugi vaatamata püüdlustele eelhindamise etapis saadagi kontakti lapsevanemaga. Seda tuleb käsitleda samuti kui olulist informatsiooni ning lapse abivajaduse hindamisel arvestada seda kui probleemi.

3.4. Lapse abivajaduse eelhindamine

Abivajaduse eelhindamist on võimalik läbi viia STARis. Lapse abivajaduse eelhindamine põhineb lapse heaolu kolmnurgal, kus lastekaitsetöötaja annab esmase hinnangu lapse arenguvajadustele, vanemlusele ning lapse perele ja ümbritsevale keskkonnale. Võrreldes lapse abivajaduse hindamisega juhtumimenetluse raames, ei toimu eelhindamise käigus põhjalikku kogutud teabe analüüsi ja analüüsitud hinnangu koostamist.

Lastekaitsetöötaja annab eelhindamise käigus igale lapse heaolu valdkonnale esmase hinnangu, milles selgub, kas antud valdkonnas esineb probleem, puudub hetkel vajaminev informatsioon või antud valdkonnas ei esine probleemi. Hiljem kuvatav koondvaade annab ülevaate millistes lapse heaolu valdkondades esineb probleem. Abivajaduse eelhindamise tulemusena saab lastekaitsetöötaja teha kaalutusotsuse, kas antud lapse osas on vajalik alata juhtumikorraldus ning laps vajab põhjalikumalt hindamist ning abistamist või saab lapse abivajaduse rahuldada ühekordse meetme rakendamisega. Lastekaitseadus - <https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS> Põhjalikult on kirjeldatud lapse heaolu valdkonnad 7.peatükis ja neile tuleb ka abivajaduse eelhindamisel tähelepanu pöörata.

3.4.1. Lapse arenguvajadused eelhindamisel

Lapse arenguvajadused keskenduvad lapse füüsilistele, emotsionaalsetele, kognitiivsetele ja sotsiaalsetele teguritele. Selleks, et lapse arenguvajadused oleksid kaetud vajab laps, et tema tervise eest oleks hoolitsetud, tagatud turvaline kasvukeskkond ja võimetekohane hariduse omandamine. Lapse jaoks on sotsiaalselt oluline, et tal on võimalus suhelda pereliikmetega ja eakaaslastega ning võimeline eakohaselt ja turvaliselt oma emotsioone väljendada, mis toetavad lapse kognitiivset arengut.

Tabel 1. Lapse arenguvajadused eelhindamisel

Lapse arenguvajaduste valdkond	JAH - valdkonnas esineb probleem	EI TEA - puudub informatsioon	EI - valdkonnas ei esine probleemi
Tervis	Lapsel esinevad terviseprobleemid, erivajadus või puue. Lapse areng ei ole eakohane. Esinevad probleemid tervisekäitumises, toitumisharjumustes, uneprobleemid.	Puudub informatsioon lapse tervisliku seisundi ja tervise käitumise kohta.	Lapsel ei esine terviseprobleeme, erivajadust ega puuet. Lapse areng on eakohane. Tervisekäitumine on eakohane ning lapsel on teadmised tervise hoidmisest.

Lapse arenguvajaduste valdkond	JAH - valdkonnas esineb probleem	Ei TEA - puudub informatsioon	Ei - valdkonnas ei esine probleemi
Haridus	Lapsel esineb probleeme hariduse omandamisel ja toimetulekul koolis/lasteaias. Lapsel on vajadus täiendava haridusliku toe järele. Laps ei tegele huvihariduse ega oma meelistegevustega. Vanematel puudub huvi haridusküsimuse vastu või tagada lapsele hariduse omandamine.	Puudub informatsioon lapse hariduse omandamise kohta koolis/lasteaias.	Lapsele on tagatud hariduse omandamine. Rakendatud on vajalik täiendav tugi. Lapsel on võimalik tegeleda huviharidusega või oma meelistegevusega. Vanemad on aktiivselt kaasatud lapse õppeprotsessi ja hariduse omandamisse.
Identiteet	Lapse minapilt on ebaselge, eneseteenindusoskused või võime ennast väljendada on vähesed. Esinevad probleemid lapse suhtlusstiili ja käitumisega. Lapsel on ebaselged teadmised enda päritolust.	Puudub informatsioon lapse identiteedi kohta.	Lapsel on selge minapilt, eakohased eneseteenindusoskused ja oskus ennast väljendada. Ei esine probleeme lapse suhtlusstiili, käitumisega. Laps teab oma päritolu.
Peresisesed ja -välised suhted	Lapsel esinevad raskused suhetes oma perekonnaga ja/või eakaaslastega. Ebaühtlane peredünaamika. Pereliikmete vahel puudub usaldus ja esineb lähisuhtevägivalda. Lapse jaoks on raske sõprussuhete loomine ja hoidmine ja esil on konfliktid. Esineb koolivägivalda, kiusamist.	Puudub informatsioon lapse peresise ja väliste suhete kohta.	Lapsel ei esine probleeme suhetes perekonnaga, eakaaslastega. Pereliikmete vahel on usaldus ja peredünaamika selge. Laps oskab luua ja hoida suhteid eakaaslastega ning suhetes ei esine konflikte. Laps ei ole kogenud vägivalda. Laps oskab eakohaselt konflikte lahendada.

Lapse arenguvajaduste valdkond	JAH - valdkonnas esineb probleem	EI TEA - puudub informatsioon	EI - valdkonnas ei esine probleemi
Tundeelu ja käitumine	Lapse tundeelu on häiritud, esineb riski- ja sõltuvuskäitumist. Lapsel on raskusi keskendumisega ja puudub oskus lahendada konflikte eakohaselt. Vanematel puudub oskus last emotsionaalselt toetada ja luua lapsega turvalist sidet.	Puudub informatsioon lapse tundeelu ja käitumise kohta.	Lapsel ei esine riski- ja sõltuvuskäitumist. Laps oskab eakohaselt lahendada konflikte. Laps oskab oma tundeid ja käitumist juhtida eakohaselt. Vanematel oskus last emotsionaalselt toetada.

3.4.2. Vanemlus eelhindamisel

Vanemlus hõlmab enda alla lapse esmase hoolitsuse tagamise ja lapse füüsiliste, emotsionaalsete ja vaimsete vajaduste märkamise ning neile reageerimise. Samuti on lapsevanemaks olemisel suur osa lapse juhendamisel ja vajaminevate piiride seadmisel. Turvalise sidemete loomine lapsega ja emotsionaalne kohalolek toetavad lapse oskust avameelselt suhelda, jagada muresid, kuid see toetab ka lapse ülddist heaolu ja turvalisust. Vanemluse alla kuulub ka oskus arvestada ja tulla toime lapse individuaalsete omadustega. Vanemlust mõjutavad muuhulgas lapsevanemate enda taust ja varasemad elukogemused.

Tabel 2. Vanemlus lapse abivajaduse eelhindamisel

Vanemluse valdkond	JAH - valdkonnas esineb probleem	EI TEA - puudub informatsioon	EI - valdkonnas ei esine probleemi
Esmane hoolitsus	Lapsele ei ole tagatud igapäevane esmane hoolitsus. Lapsevanemad ei jälgi spetsialisti poolt antud soovitusi. Lapsevanemad ei ole teadlikud lapse päevakavast.	Puudub informatsioon lapsevanemate esmase hoolitsuse tagamise kohta.	Lapsele on tagatud esmane hoolitsus ja vajadused. Lapsevanemad jälgivad spetsialistide soovitusi. Lapsevanemad on teadlikult lapse päevakavast.
Juhendamine ja piiride seadmine	Lapsevanemad ei suuna last eakohasele käitumisele, ei juhenda piisavalt ega ei ole seatud piire. Lapsevanemad on seadnud lapsele ebamõistlikud nõudmised või nõudmised üldse puuduvad. Lapsevanemad ei ole teadlikud lapse asukohast.	Puudub informatsioon lapsevanemate juhendamisest ja piiride seadmisest.	Lapsevanemad suunavad ja juhendavad last ning lapsele on seatud eakohased piirid, mis tagavad lapseheaolu ja turvalisuse. Lapsevanemate nõudmised vastavad lapse arengule ja võimekusele. Lapsevanemad on teadlikud lapse asukohast.

Vanemluse valdkond	JAH - valdkonnas esineb probleem	EI TEA - puudub informatsioon	EI - valdkonnas ei esine probleemi
Emotsionaalne kohalolek	Lapsevanemad ei toeta lapse emotsioone, ei mõista neid ega paku lapsele piisaval määral emotsionaalset lähedust. Lapsevanematel puudub rõõm oma lapse üle. Lapsevanemad ei aktsepteeri lapse arvamust ega mõiste lapse vajadusi.	Puudub informatsioon lapsevanemate emotsionaalse kohaloleku kohta.	Lapsevanemad toetavad oma lapse emotsionaalset arengut. Väljendavad lapse suhtes armastust ja hoolivust. Lapsevanemad mõistavad lapse vajadusi ja oskavad last vajadusel rahustada ning lohutada.
Turvalisus	Lapsevanemad ohustavad oma last ähvarduste ja vägivallaga. Lapsevanemad ei ole taganud lapsele piisava turvalisuse ega kaitse oma last. Lapsevanemad ei oska erinevaid ohte ennetada.	Puudub informatsioon lapse turvalisuse kohta.	Lapsevanemad ei ohusta oma lapse heaolu vägivalla või ähvardustega. Lapsevanemad hoolitsevad, et lapsele on alati tagatud turvalisus. Lapsevanemad oskavad ohte ennetada ja tagada lapsele kaitse.

3.4.3. Pere ja keskkond eelhindamisel

Lapse perel ja keskkonnal on äärmiselt oluline roll lapse heaolu tagamisel. Antud juhul on olulisel kohal pere ajalugu ja praegune olukord, kus võivad esile tulla mineviku ja oleviku vahelised seosed. Samuti kuulub lapse keskkonna alla teda ümbritsev sotsiaalne võrgustik ja omavahelised suhted. Lapse heaolu määravaks asjaoluks on ka lapse elamistingimused ja majanduslik olukord.

Tabel 3. Pere ja kasvukeskkond abivajaduse eelhindamisel

Pere ja keskkonna valdkond	JAH - valdkonnas esineb probleem	EI TEA - puudub informatsioon	EI - valdkonnas ei esine probleemi
Pere ajalugu ja praegune olukord	Lapsel puuduvad hetkel või on minevikus puudunud turvalised lähisuhted. Pere ajaloos on mitmeid traumakogemusi. Lapse päritolu on ebaselge. Pere praegune olukord on keeruline.	Puudub informatsioon pere ajaloo ja praeguse olukorra kohta.	Pere ajaloos puuduvad traumakogemused või on kogetud traumadega tegeletud. Lapsel on turvalised lähisuhted. Laps teab oma päritolu ja omab informatsiooni. Pere tuleb oma praeguse olukorraga iseseisvalt toime.

Pere ja keskkonna valdkond	JAH - valdkonnas esineb probleem	EI TEA - puudub informatsioon	EI - valdkonnas ei esine probleemi
Sotsiaalne võrgustik	Lapsel puuduvad olulised isikud. Lapse või lapsevanema suhted pereliikmetega, sugulastega või sõpradega konfliktised. Pere kolib väga tihti ja olulised inimesed vahetuvad kiiresti. Lapse ega pere ei tee koostööd spetsialistidega.	Puudub informatsioon sotsiaalse võrgustiku kohta.	Lapsel on olemas olulised isikud, keda laps usaldab. Lapse suhted lähedastega on heatahtlikult ja konflikte ei esine. Pere on stabiilse eluviisiga. Pere ja laps teevad spetsialistidega koostööd ja suhtluses konflikte ei esine.
Elutingimused	Lapsel puudub eluase või eluaseme tingimused ei sobi lapse kasvukeskkonnaks. Elamistingimustes esineb puudusi, mis ohustavad lapse heaolu. Eluasemega on seotud laenukoormus, mille tasumisega esinevad probleemid.	Puudub informatsioon lapse elutingimuste kohta.	Lapsel on eluase, mis vastavad lapse kasvukeskkonna tingimustele (oma voodi, õppimiskoht jne). Elamistingimustes ei esine probleeme. Eluasemega on seotud laenukoormus, mille tasumisega tullakse iseseisvalt toime.
Majanduslik olukord	Pere ei tule majanduslikult toime. Esineb tasumata arveid ja võlgnevusi. Pere laenukoormus on väga suur ja tasumisega esinevad probleemid. Vanematel puudub töösuhe või esinevad töötamist takistavad tegurid. Pere vajab toimetuleku tagamiseks kõrvalist abi. Pere sissetulekud ei ole piisavad.	Puudub informatsioon pere majandusliku olukorra kohta.	Pere tuleb majanduslikult iseseisvalt toime. Puuduvad võlgnevused ja arvete tasumisega tullakse iseseisvalt toime. Vanematel on stabiilne töösuhe. Pere ei vaja toimetuleku tagamiseks kõrvalist abi. Pere sissetulekud ei ole piisavad.

3.5. Otsus juhtumikorralduse algatamise või algatamata jätmise kohta

Abivajava lapse kohta tulnud teate ja läbiviidud eelhindamise tulemusena peab lastekaitsetöötaja tegema otsuse juhtumikorralduse algatamise või algatamata jätmise kohta. LasteKS § 29 lg 3 alusel peab kohalik omavalitsus kümne päeva möödumisel abivajavast lapsest teada saamisest tegema otsuse juhtumikorralduse algatamise või algatamata jätmise kohta või edastama juhtumi pädevale ametiisikule.

Otsust juhtumikorralduse algatamise või algatamata jätmise kohta aitavad teha järgmised küsimused:

1. Kas on teavet või märke, mis viitavad lapse arengu ohustamisele?
2. Kas on teavet või märke, mis viitavad vanemate vähesele suutlikkusele?
3. Kas on teavet või märke, mis viitavad ohtudele lapse perekonnas või kasvukeskkonnas?

4. Kas laps ja pere võtavad vastu pakutavat abi?
5. Kas laps ja pere on valmis tegema koostööd spetsialistidega ja on valmisolek murega tegelemiseks?

Otsus juhtumikorralduse algatamata jätmise kohta on põhjendatud, kui eelhindamise tulemusel selgub, et lapse abivajadust on võimalik rahuldada ühekordse meetmega ning lastekaitsetöötajal ei ole vajalik lapse heaolu tagamiseks suuremal määral sekkuda. Ühekordseks meetmeks võib olla näiteks sotsiaalnõustamine, -toetuse või informatsiooni jagamine.

Juhul, kui eelhindamise tulemusel on näha, et lapse abivajadust ei saa rahuldada ühekordse meetmega ja on vajadus lastekaitsetöötaja täiendavaks sekkumiseks või kui abivajadus vajab põhjalikumat hindamist, peab algatama juhtumikorralduse. Juhtumikorralduse põhimõtet tuleb rakendada ka juhul, kui lapse ja tema pere iseseisva toimetuleku parandamiseks tuleb abi andmisel koordineerida mitme organisatsiooni koostööd. Vajadus lastekaitsetöötaja täiendavaks sekkumiseks võib tuleneda lapsevanemate vähesest võimekusest, vanemlike oskuste vähesusest, perekondlikest teguritest, suhetest, lapse tervislikust seisundist, arengutasemest või lapse elamistingimustest.

Otsus juhtumikorralduse algatamata jätmise kohta tuleb fikseerida toiminguna abivajava lapse lihtmenetluse juurde STARis. Otsuse tegemisel on vajalik tuua välja põhjendus miks ei algatata juhtumimenetlust. Juhtumikorralduse algatamise korral tuleb muuta STARis lihtmenetlus juhtumimenetluseks, mille tulemusena STAR fikseerib süsteemse toiminguga juhtumimenetluse algatamise.

4. Ettevalmistus abivajaduse hindamiseks

Lastekaitsetöötaja viib abivajavast lapsest teate saamisel läbi eelhindamise. Kui selle tulemusel selgub, et laps vajab heaolu ja turvalisuse tagamiseks enam kui ühe abimeetme rakendamist juhtumikorraldusliku põhimõtte alusel, siis tuleb teha otsus juhtumikorralduse algatamiseks ning juhtumimenetluse alustamiseks STARis. Lastekaitsetöötaja alustab abivajava lapse juhtumiplaani täitmist, mis koosneb abivajaduse hindamisest ja tegevuskava koostamisest.

Enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist tuleb hinnata lapse abivajadust kõigis teda puudutavates heaolu valdkondades. Selle juures on äärmiselt oluline abivajaduse hindamise ettevalmistuse etapid, koostöösuhet lapse ja lapsevanemaga ning võrgustiku kaardistamine ja võrgustikutöö.

4.1. Abivajaduse hindamise ettevalmistuse etapid

Hindamine on analüüsiprotsess, mille vältel püütakse mõista juhtumi tähendust ning koondada üksikasjad, sündmused ja muud asjaolud loogiliseks tervikuks. Eesmärgiga jõuda sobivate abivajadusest lähtuvate sekkumismeetodite valikuni. Enne põhjaliku abivajaduse hindamise teostamist on vajalik hindamise kavandamine, mille keskmes on lähtumine lapse vajadustest ja huvist.

Abivajaduse hindamise kavandamisel on oluline esmajooneks kindlaks teha, kas abivajaduse hindamise alguses on lapsele tagatud piisav turvalisus või tegemist on hädaohus oleva lapsega, kes on oma elu ja tervist ohustavas olukorras ja vajab kiiret sekkumist. Oluline on meeles pidada, et lapse ohutust tuleb silmas pidada kogu abivajaduse hindamise protsessi vältel.

Juhul, kui on kindlaks tehtud, et abivajaduse hindamise alguse hetkel ei ole lapse elu ja tervis ohus ning ta ei viibi teda ohustavates tingimustes, on vaja paika panna hindamise fookus ja sõnastada hindamise eesmärgid. Abivajaduse hindamise keskmes on alati laps ning hindamise eesmärgid peavad olema seotud lapse heaoluga: tema arengu, tema vanemate suutlikkuse ning pere ja keskkonnaga.

Abivajaduse hindamise raames kogutav informatsioon peab lähtuma hindamise eesmärgist. Hindamise kavandamisel tuleb püstitada sellised küsimused, millele vastuste saamine võimaldaks otsustada, missugust tuge laps või tema vanem vajavad. Eesmärgi ja küsimuste sõnastamine abivajaduse hindamise alguses aitavad hoida lapse abivajaduse hindamise fookust. Samas tuleb silmas pidada, et hindamise käigus ei keskenduta üksnes eelhindamisel esile kerkinud probleemidele. Näiteks küsimus, kas lapsel esineb vägivaldset käitumist või ainete kuritarvitamist, tuleb tõstatada ka siis, kui esialgses abivajava lapse teates ega eelhindamise käigus seda ei ole välja toodud. Hindamine tuleb läbi viia kõigist lapse heaolu valdkondadest lähtuvalt.

Järgnevalt tuleb läbi mõelda kellelt soovitakse abivajaduse väljaselgitamiseks täiendavat informatsiooni koguda. Seega on olulisel kohal teabeallikate valik. Teabeallikate hulka kuuluvad pereliikmed, spetsialistid/asutused, kes on lapse ja tema vanematega seotud. Andmete kogumisel, pere elusituatsioonist ülevaate saamisel ja teiste isikute või spetsialistide kaasamisel on oluline see, kuidas tehakse perega koostööd. Kui hindamisprotsessi on vajalik kaasata pereväliseid isikuid, tuleb sellest rääkida ka lapse ja vanematega.

Isikuandmete kaitse seadus §14 toob välja, et isikuandmeid tuleb koguda täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus, ning andmed peavad olema piisavad ja asjakohased, kuid mitte ülemääraseid.

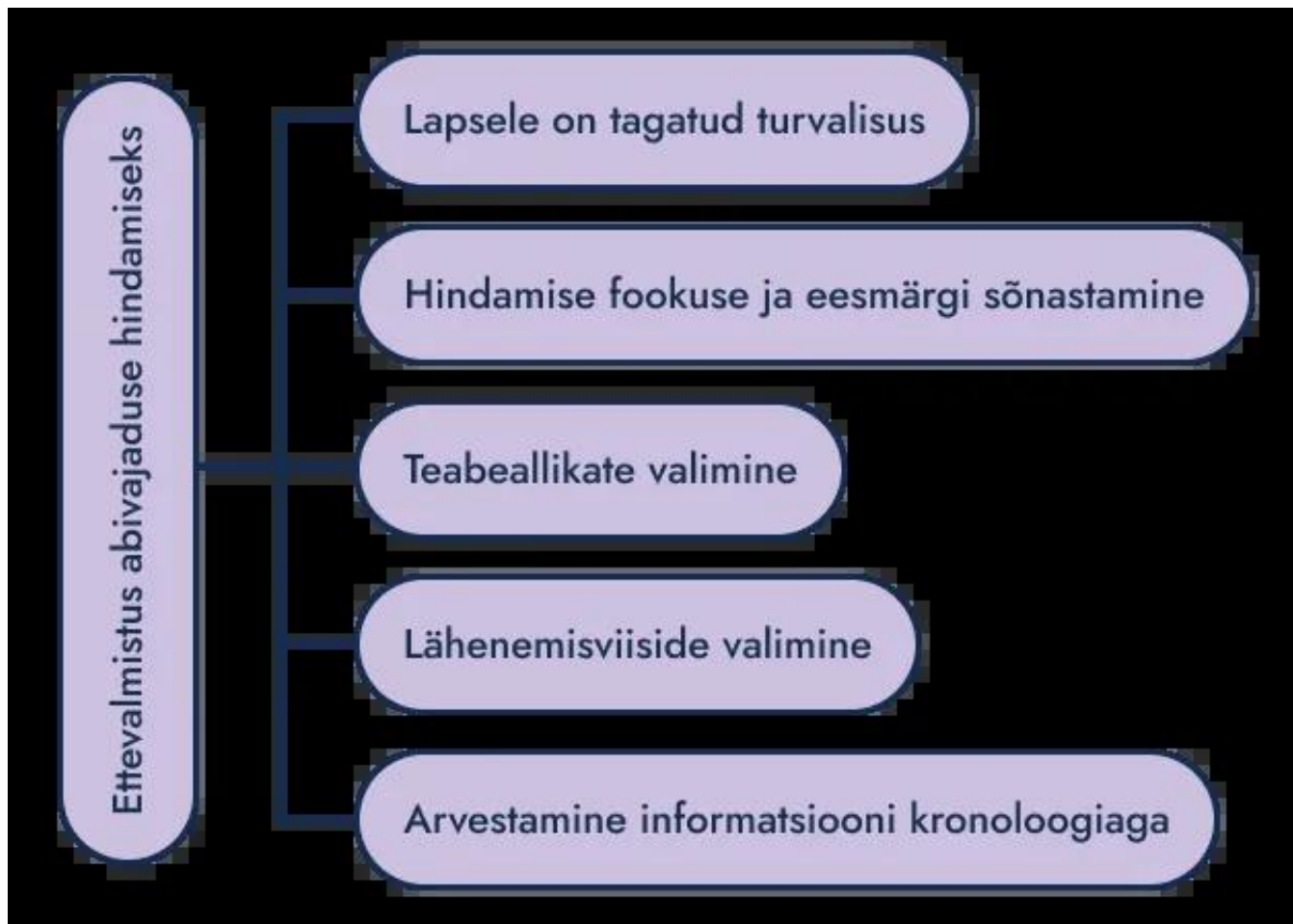
Oluline on ka läbi mõelda kuidas informatsiooni kogutakse ehk milliseid lähenemisviise kasutatakse. Näiteks on tõenäoline, et lapsega üksinda vesteldes saadakse teistsugust teavet kui vestelda lapsega vanema juuresolekul. Samuti on oluline kontekst ehk saadava informatsiooni sisu võib mõjutada ka näiteks see, kas lapsega vesteldakse kodus või koolis.

Abivajaduse hindamiseks vajamineva informatsiooni kogumisel on vajalik arvestada, et info kogumiseks planeeritavad toimingud toovad esile informatsiooni mineviku, oleviku ja planeeritava tuleviku osas.

Kronoloogiliselt järjestatav informatsioon võimaldab esile tuua aja jooksul aset leidnud ja võimalikud tulevased muutused.

Abivajaduse hindamise ettevalmistamise etapis on oluline lähtuda järgmistest küsimustest:

1. Mida ma lapse ja temaga seotud probleemi kohta juba tean?
2. Mida on vaja välja selgitada ja millises tähtsuse järjekorras?
3. Millistest allikatest ja mis meetoditega teavet koguda?



Joonis 4. Abivajaduse hindamise ettevalmistuse etapid

4.2. Abivajaduse hindamise raames sooritatavad võimalikud toimingud

Abivajaduse hindamise teostamiseks on vajalik läbi mõelda kuidas ja kellelt kogutakse täiendavat informatsiooni, mis aitaks selgitada välja täiendavat toetust vajavad lapse heaolu valdkonnad. Toimingud, kuidas kogutakse informatsiooni, võivad olla olemasolevate varasemate menetluste läbivaatamised, intervjuud, vaatlused, vestlused või varasemalt kasutatud hindamisvahendite läbitöötamine. Iga teabeallika puhul on vajalik mõelda läbi millist meetodit kasutada, et saada kätte vajaminev informatsioon. Näiteks on lapsevanema arvamuse väljaselgitamiseks kõige tõhusam viia läbi vestlus. Võib juhtuda, et haridusasutus võib päringu teel anda oluliselt põhjalikuma ja ülevaatlikuma tagasiside, kui pelgalt õpetaja kaasamine võrgustikukohtumisele.

Lapsevanematega koostöö on määrava tähtsusega kogu juhtumikorralduse protsessis ja seega on äärmiselt olulised vestlused lapsevanematega. Siinkohal on oluline rõhutada, et kui on võimalik ja see on lapse huvides vajalik, siis vestlused viia läbi mõlema lapsevanemaga individuaalselt ja eraldi. Taoline lähenemine võimaldab saada informatsiooni mõlema lapsevanema vaatenurgast, tuues välja probleemide erinevad võimalikud käsitlemised ning tagab mõlema lapsevanema õigused olla kaasatud oma last puudutavatesse teemadesse. Vestlusest lapsevanematega peab lastekaitsetöötaja ennast eraldama valdkonna eksperdi rollist, vaid olema aktiivse kuulaja ja vaatleja rollis. Holland. S (2011). Child & Family Assessment in Social Work Practice. 2nd

edition

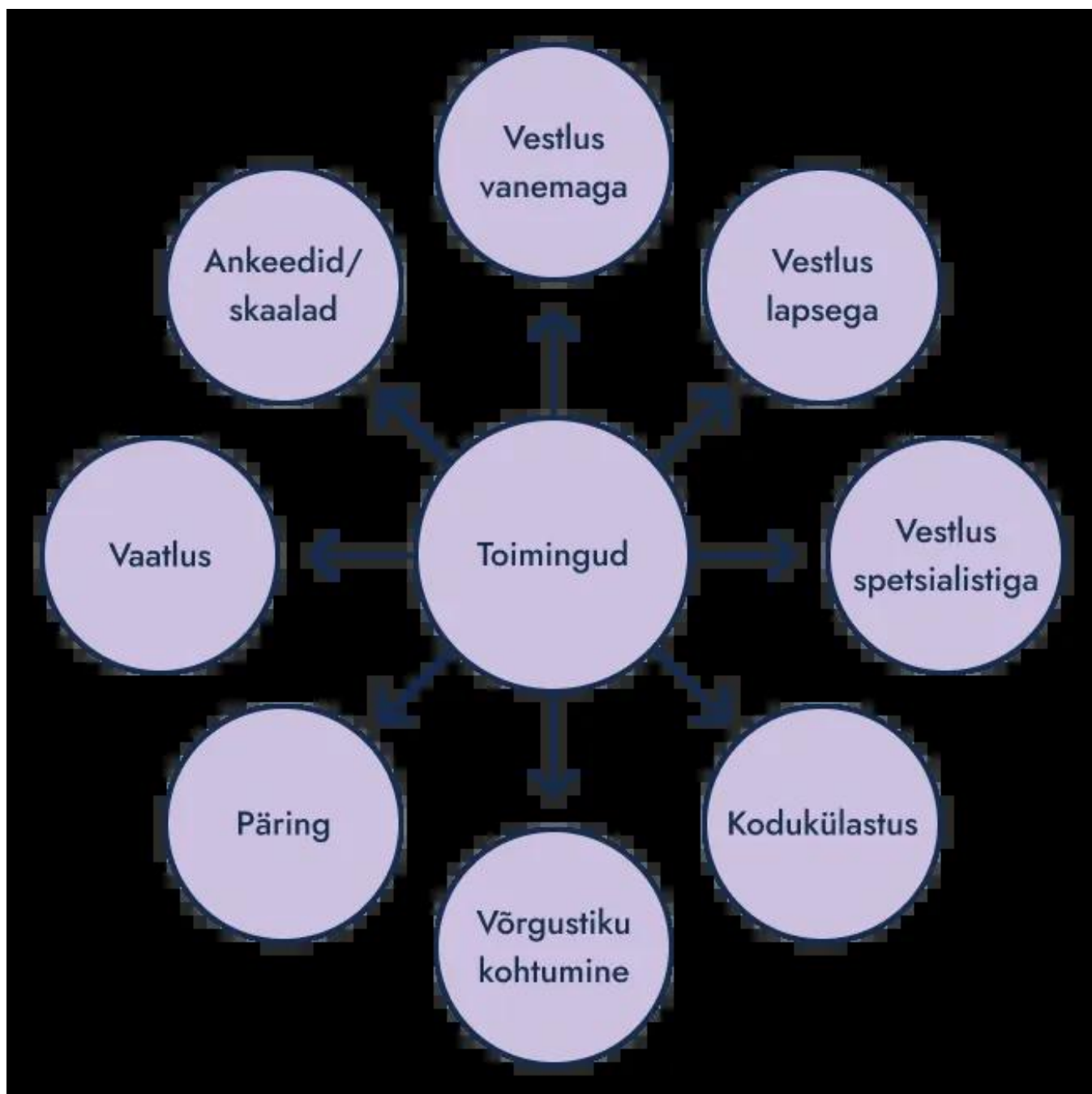
Kogu juhtumikorralduse protsess keskendub abivajava lapse olukorra ja esil olevate probleemide lahendamisele. Seega on vajalik, et laps on pidevalt kursis tema elu puudutavates otsustest, kuulda on võetud tema arvamus ja sellega ka arvestatud. Iga last puudutava otsuse puhul on vajalik selgitada välja lapse arvamus lähtuvalt tema vanusest ja arengutasemest. Vestlus lapsega tuleb viia läbi delikaatselt ja paindlikult. Lapsel tuleb võimaldada ise rääkida oma olukorrast, tunnetest ja soovidest. Samuti on oluline, et laps sõnastaks ise esil olevad tema jaoks olulised probleemid ja soovitud eesmärgid. Eesmärgid saab aidata lapsel sõnastada läbi soovide.

Lapsele ei tohi peale suruda seisukohti ega panna teda keeruliste valikute ette, mida laps ei pruugi lähtuvalt oma vanusest ja arengutasemest täielikult mõista.

[Lapse arvamuse fikseerimiseks on võimalik kasutada Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud aluspõhja](#)

Kodukülastus võimaldab hinnata lapse elukeskkonda ja elamistingimusi. Kodukülastuse käigus on võimalik saada täiendavat infot, mis vestlustes lapse ja vanematega ei pruugi välja tulla. Näiteks võib vestluses laps öelda, et tal on magamisase, kuid kodukülastusel selgub, et lapse magamisase on tegelikult õhuke madrats põrandal. Samuti võib anda erineva ülevaate kodustest tingimustest see, kas lapsevanemaga on kodukülastus juba pikalt ette kokku lepitud või teda teavitatakse kodukülastusest lühiajaliselt ette. Pere külastamine nende kodus on ka suurepärane võimalus vestelda lapse ja tema pereliikmetega - kodune keskkond on tuttav ja turvaline ning võib pakkuda võimaluse arutleda teemadel, millest kontoritingimustes ei ole lapse või pere jaoks mugav rääkida. Kodukülastusel on oluline meeles pidada, et see on lapse ja tema pere kodu ning tuleb olla lugupidav ja arvestada selle pere reeglitega.

Lapse abivajaduse igakülgselt hindamiseks on vajalik teiste spetsialistide ja ametiasutuste kaasamine. Spetsialistide hulka kuuluvad eelkõige valdkondade ülesed võrgustikupartnerid, kes on lapse ja tema perekonnaga varasemalt kokku puutunud. Lapse abivajaduse hindamise ja juhtumikorralduse protsessi on vajalik kaasata ainult õigustatud isikud ning tuleb hoiduda põhjendamatult paljude eri inimeste kaasamisest. Samuti on lastekaitsetöötajal õigus teha ametiasutustele päringuid, mis aitavad kaasa lapse abivajaduse hindamisele. [Päringu tegemisel on võimalik kasutada Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud aluspõhja.](#)



Joonis 5. Abivajaduse hindamise raames läbiviidavad toimingud

5. Koostöösuhte loomine lapse ja lapsevanemaga

Kogu abivajaduse hindamise protsessi keskmes on laps, kelle huvide, turvalisuse ja heaolu tagamisele keskendutakse. Laps ja tema pere tuleb kaasata kogu juhtumikorralduse ja abivajaduse hindamise protsessi. Abivajaduse hindamine tuleb kavandada koostöös lapse ja tema vanemaga ning lastekaitsetöötaja tegevus peab vanematele olema võimalikult selge ja läbipaistev.

5.1. Koostöösuhte loomine lapsega abivajaduse hindamise protsessis

Lastekaitsetöötaja üks olulisemaid ülesandeid on saavutada koostöösuhelapsega, kelle elu spetsialisti poolset sekkumised mõjutavad. Lastele tuleb anda võimalus kirjeldada enda praegust olukorda, esil olevaid mõtteid ja tundeid ning plaane edaspidiseks tulevikuks. Taoline lähenemine tagab, et kogu abivajaduse hindamine lähtub lapse huvist ja on lapsekeskne.

LasteKS § 21 lg 2 p sätestab, et lapse huvide väljaselgitamiseks ja otsuste tegemisel tuleb kuulata ära laps lähtuvalt tema vanusest ja arengutasemest. Siinkohal on oluline rõhutada, et laps peab olema kaasatud kogu abivajaduse hindamise ja juhtumikorralduse protsessi vältel. Lapse kaasamine iga otsuse tegemise juurde tagab lastekaitsetöötaja ja lapse vahelise koostöö. Lapsele peab andma alati täiendavaid selgitusi, olgu need siis lastekaitsetöö kohta, juhtumikorralduse kohta või konkreetsed esil oleva probleemiga seotud selgitused.

Lapsega koostöösuhte loomine on ka ennetava vaatega ning lapsel on teadmine kuhu ja kelle poole pöörduda, kui lapsel esinevad uuesti probleemid või kui laps vajab täiendavat nõustamist ja kuulamist.

Koostöösuhet lapse abivajaduse hindamise protsessis aitab luua:

1. Lastekaitsetöötaja poolset selgitused enda valdkonnast ja tööst. Samuti selgitused, mis aitavad lapsel mõista abivajaduse hindamist ja selle raames tehtavaid toiminguid ja koostatavat tegevuskava;
2. Avatud ja vaba suhtlemine, kus mille raames ollakse hinnanguvabad, ausus ja konfidentsiaalsus.
3. Mõistev ja toetav hoiak ning kehakeel;
4. Lapse arvamuse kuulamine;
5. Võrdväärse kohtlemise põhimõtte järgmine, mille alusel ei ole lastekaitsetöötajal kui täiskasvanud isikul suuremat võimupositsiooni kui lapsel, kelle juhtumiga tegeletakse.

5.2. Koostöösuhte loomine lapsevanemaga abivajaduse hindamise protsessis

Lapsevanemate või last kasvatavate isikute ja lastekaitsetöötaja omavaheline koostöö saavutamine on üks olulisemaid tegureid abivajaduse hindamise protsessis. Seda põhjusel, et edukas koostöösuhelapsega tagab juhtumi võimaliku lahendamise, mille tulemusena lapse abivajadus väheneb. Siin on oht, et koostöösuhelapsega saavutamine lapsevanematega saab lastekaitsetöötaja jaoks peamiseks eesmärgiks ning lapse huvid võivad jääda tahaplaanile. Selle vältimiseks peab teadvustama, et isegi kui koostöö saavutamine lapsevanematega ei õnnestu, on vajalik lapse huvidest lähtuvalt edasi tegutseda ja jätkata juhtumikorraldusega.

Enamasti tunnevad lapsevanemad oma last kõige paremini ja omavad oma lapse kohta kõige olulisemat ja täpsemat informatsiooni. Samuti on oluline, et lapsevanemad teadvustaksid ja mõistaksid lapsega seotud probleeme. Lapse abistamist tagab edu kui lapsevanemad ja lastekaitsetöötajad mõistavad probleemi ühtemoodi ja saavad kõik osapooled mõistavad milliste abimeetmete rakendamise kaudu on võimalik abivajava lapse olukord lahendada. Holland. S (2011). Child & Family Assessment in Social Work Practice. 2nd edition

Lapsevanemad peavad lastekaitsetöötajale, kes on nende jaoks võõras isik, rääkima teemadest millest nad tegelikult ei soovi rääkida. Ainuüksi lastekaitsetöötaja telefonikõne võib lapsevanema jaoks olla hirmutav. Selle vältimiseks on lastekaitsetöötaja kui spetsialisti ülesanne luua keskkond, kus lapsevanemad tunnevad ennast mugavalt, vabalt ning turvaliselt.

Koostöösuhet lapsevanemaga aitavad luua:

1. Inimlik lähenemine ja suhtlus – lastekaitsetöötaja poolne soov õppida lapsevanemat tundma. Siinkohal on oluline roll lastekaitsetöötaja empaatial, kuulamisoskustel. Väljendada lapsevanemate suhtes austust ja lugupidavat suhtumist.
2. Tugevustele tähelepanu pööramine – keskendutakse esil olevatele ressurssidele ja nendele toetudes sõnastatakse eesmärgid.
3. Lastekaitsetöötaja optimistlikkus eeldatava tulemuse üle – lastekaitsetöötaja näeb, et antud olukorda on võimalik lahendada ja last ning tema pere aidata. Holland. S (2011). Child & Family Assessment in Social Work Practice. 2nd edition
4. Lapsevanematel on võimalik väljendada oma mõtteid ja tundeid – neil võimaldatakse vabalt rääkida, väljendada oma kõiki mõtteid ja emotsioone. Taoline vaba väljendamine aitab luua usalduslikku keskkonda ja lapsevanemad tunnevad ennast lastekaitsetöötaja läheduses mugavalt ja turvaliselt. Juhul, kui lapsevanem tunneb ennast turvaliselt, siis ta on võimeline ise mõtestama ka eesmärgid ja etappe, mida võiks teha, et lapse abivajadus väheneks.
5. Võrdne rollijaotus – lapsevanem teab enda ja oma lapse elu kõige paremini. Lastekaitsetöötaja peab teadvustama, et vaatama spetsialistidele mitmete kogemustele sarnase juhtumiga, on iga laps, lapsevanema ja esil olev probleem unikaalne. Seetõttu on lapsevanem oma elu ekspert, mitte lastekaitsetöötaja.

5.2.1. Lapsevanem loobub koostöösuhetest lastekaitsetöötajaga

Kindlasti on iga lastekaitsetöötaja töölaual olnud juhtumeid, kus lapsevanem keeldub lastekaitsetöötajaga koostööst. Koostöö mittetegemine väljendub telefonikõnedele, e-kirjadele mittevastamises, kokkulepitud ajal kohtumistele mitte tulemises, valeinformatsiooni andmises jne. Selliselt käituv lapsevanem väljendab selgelt, et ta ei soovi teha lastekaitsetöötajaga koostööd ega võtta vastu pakutavat abi. Sellistes olukordades peab lastekaitsetöötaja püüdma mõista, mis põhjustel ei soovi lapsevanem teha koostööd ning mis võivad olla koostöö mittetegemise sügavamad põhjused. Eesmärk peab olema vastumeelsust või konflikti maandada ja lapse huvidele keskendudes püüda leida võimalusi koostöö jätkamiseks.

Oluline on mõista, et lapsevanema koostöö mittetegemise taga võivad olla lapsevanema hirm ja kartus. Hirm võib olla seotud hirmuga muutuse ees, mil lapsevanema jaoks võib praegune lapsega seotud probleem olla halb, kuid olukord on lapsevanemale vana ja tuttav. Lapsevanem teab kuidas antud keerulise probleemiga tulla toime. Lastekaitsetöötajaga koostöö tegemisega ja suhtlemisega tekkiv olukord on uus ja tundmatu, mis tekitab lapsevanemas hirmutunnet. Saari, (2006).

<https://lft.ee/admin/upload/files/juhtumikorralduse%20kasiraamat.pdf> Taolises olukorras on oluline, et lastekaitsetöötaja selgitaks välja, miks lapsevanemal on tekkinud taolised hirmud. Seega on lastekaitsetöötaja ülesandeks selgitada välja põhjused, miks lapsevanem ei soovi teha koostööd.

Üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et lapsevanemal on varasemad negatiivsed kogemused lastekaitsetöötajaga ja need mõjutavad praegust kogemust. Samuti võib lapsevanema soov koostööd teha mõjutada lastekaitsetöötaja kuvand ühiskonnas ja hirm lastekaitsetöötaja võimu üle. Lapsevanemal võib puududa teadmine lastekaitsetöö tegelikkusest ja võib olla hirm, et lastekaitsetöötaja kohese sekkumise tulemusena võidakse lapsed perest eraldada.

Koostööd mitte sooviva lapsevanema puhul on oluline tähelepanu pöörata:

1. Kas on lapsevanemal varasemaid negatiivseid kogemusi lastekaitsetöötajaga või lastekaitssüsteemiga?
2. Kas lapsevanemal on pere teiste laste osas negatiivseid kokkupuuteid lastekaitsetöötajaga?
3. Kas lapsevanemal endal on oma lapsepõlvest negatiivseid kokkupuuteid lastekaitssüsteemiga?
4. Kuidas lapsevanem kirjeldab lastekaitsetööd ja lastekaitsetöötajat?
5. Millised on lastekaitsetöötaja emotsioonid?
6. Kas lapsevanem väljendab hirmu, muret või valdab lapsevanemaid stress?
7. Kas ja kuidas proovib lapsevanem varjata probleemi?
8. Kas probleemi varjamise taga võib olla lapsevanema häbitunne?

Koostöösuhet lapsevanemaga, kes ei soovi lastekaitsetöötaja sekkumist, aitavad luua lastekaitsetöötaja selgitused lapsevanemale:

1. lastekaitsetöö ja lastekaitsetöötaja ülesannete kohta laiemalt, mis vähendavad lapsevanema emotsioone (nt hirmutunnet)
2. sekkumise vajadusest ja koostöö saavutamise positiivsest mõjust abivajava lapse juhtumi lahendamisele;
3. et tema osalus on lapse abivajaduse hindamise ja kogu juhtumikorralduse protsessis olulise tähtsusega;
4. et tema kui lapsevanema arvamus on äärmiselt oluline ja sellega arvestatakse.

Vaatamata lastekaitsetöötaja pingutustele ei pruugi koostöösuhete loomine lapsevanemaga alati õnnestuda ning abivajaduse hindamisega tuleb jätkata. Lastekaitsetöötaja peab kõik koostöösuhete loomise püüdlused fikseerima STARis. See võimaldab vajadusel faktiliselt tõestada lapsevanema poolset koostöö mitte tegemist.

Abivajava lapse huvide kaitseks ja heaolu tagamiseks on lastekaitsetöötajal õigus teha lapsevanemale ettekirjutus, mis kohustab lapsevanemat tegema koostööd lastekaitsetöötajaga. Lasteks § 40 lg 2 alusel on lastekaitsetöötajal või muul kohaliku omavalitsuse ametnikul õigus teha last kasvatavale isikule ettekirjutus abivajava lapse kaitseks ja kohustada last kasvatavat isikut tegema koostööd lastekaitsetöötajaga.

Kui vaatamata kohaliku omavalitsuse ettekirjutusele ei tee lapsevanem koostööd ega võta vastu pakutavaid abimeetmeid, on koostatud ettekirjutuse alusel võimalik kohalikul omavalitsusel pöörduda kohtusse. Perekonnaseaduse § 134 lg 3 alusel võib kohus lapse heaolu ohustamise korral teha vanema asemel lapse kohta hooldusõigusest tulenevaid otsuseid, teha hoiatusi ja ettekirjutusi ning kehtestada keelde. Samuti kohustada vanemaid järgima kohtu määratud asutuse hooldusjuhiseid. Kohus võib isiku- või varahooldusõigust piirata teatavate toimingute või teatavat liiki toimingute tegemise keelamisega. Varahooldusõiguse võib kohus vanemalt ka täies ulatuses ära võtta.

[Ettekirjutuse koostamiseks on võimalik kasutada Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud aluspõhja.](#)

6. Lapse heaolu hindamine

Lapse abivajadus ja selle ulatus on lastekaitsejuhtumite puhul tihti ebaselge. Samuti võivad lapse abivajaduse tekkepõhjused olla sageli keerukad ja mitmekülgised. Selleks, et selgitada välja lapse abivajadus ja rakendada abivajadusele vastavaid abimeetmeid, on soovitatav kasutada lapse heaolu hindamiseks lapse heaolu kolmnurka. Lapse heaolu kolmnurk annab ülevaate valdkondadest, millest tuleb lähtuda lapse abivajaduse hindamisel. Hindamisel tuleb analüüsida erinevate valdkondade omavahelist vastastikust mõju ning seda, kuidas erinevad tegurid avaldavad mõju lapse heaolule. See aitab lastekaitsetöötajatel kirjeldada lapsele tekitatud kahju ulatust, prognoosida lapse tõenäolisi väljavaateid, kui muutust ei toimu ning väljavaateid, kui sekkumine on edukas.

6.1. Lapse heaolu kolmnurk

Lapse heaolu kolmnurk tagab juhtumikorralduse raames otsuste tegemiseks vajaliku struktuuri. See on mudel, mis aitab lastekaitsetöötajal uurida lapse vajadusi, kuid ka jälgida nende vajaduste muutust. Lapse heaolu hindamise keskmeks on laps ja tema heaolu. Kolmnurga abil hinnatakse lapse heaolu lapse arenguvajaduste, vanemluse ja pere ja keskkonna tegurite kaudu. Oluline on meeles pidada, et lapse heaolu hindamine algab hinnangu andmisest lapse arenguvajadustele.

Lapse heaolu käsitletavates valdkondades vastanduvad kaitse- ja riskitegurid, mis tuuakse iga valdkonna juures eraldi välja. Kaitsetegurid on lapsest, tema vanematest ja neist ümbritsevast keskkonnast tulenevad positiivsed tegurid, mis soodustavad ja toetavad lapse heaolu ning arengut. Kaitseteguritele toetudes on võimalik üles ehitada soovitud muutus. Riskitegurid on lapsest, tema vanematest ja peret ümbritsevast keskkonnast tulenevad lapse arengut negatiivselt mõjutavad või ohustavad tegurid. Riskitegurid süvendavad lapse abivajadust hetkeolukorras ja seavad ohtu lapse heaolu pikemas perspektiivis. Kaitse- ja riskitegurid võivad olla dünaamilised, mis tähendab, et antud tegureid on võimalik mõjutada, või staatilised ehk muutumatud. Enamik kaitse- ja riskitegureid on pigem dünaamilised, mis tähendab, et sobivate abivajadusest lähtuvate abimeetmete rakendamise tulemusena on võimalik lapse abivajadust vähendada ja tagada heaolu.

Lapse heaolu kolmnurgast lähtuvalt on erinevate valdkondade kaitse- ja riskitegurite määratlemise järgselt oluline uurida, millistes olukordades, kui sageli ning kui ulatuslikult tegurid esinevad ning kuidas nad mõjutavad lapse elu ja igapäevast toimetulekut. Oluline on jõuda abivajaduse hindamise ning kaitse- ja riskitegurite analüüsi tulemusena võimalikult tervikliku ülevaateni lapsest ja tema olukorrast. Lapse heaolu kolmnurk aitab lastekaitsetöötajal teha järeldusi lähtuvalt konkreetsetest kättesaadavatest tõenditest. Pikemalt on lapse heaolu valdkonnad lahti kirjeldatud 7. peatükis.

6.2. Teabe korrastamine abivajaduse hindamise kestel

Kogudes informatsiooni lapse heaolu mõjutavate erinevate valdkondade kohta, on oluline hindamise kestel korrastada olemasolevat teavet. Teabe korrastamine aitab kindlaks teha, mis on teada, mida veel ei ole teada ja mida on vaja veel teada saada. Kogutud teave liigitatakse lapse heaolu hindamise kolmnurga sobivate valdkondade juurde. Teabe liigitamisel on oluline arvesse võtta ka informatsiooni varsema ajaloo ja eelhindamise käigus kogutud teabe kohta. Taoline tegutsemisviis võimaldab kaitse- ja riskitegurite analüüsimisel praeguseid probleeme ja murekohti paremini mõista ning jälgida muutust ajas.

Lapse abivajaduse hindamise juures on peamine etapp kaitse- ja kaitsetegurite analüüs, mis võimaldab koostada hinnangu lapse abivajaduse kohta. Sageli hakatakse juba teabe kogumise etapis informatsiooni analüüsima ja omavahel kõrvutama. Teabe korrastamise ja liigitamise juures tuleb hoiduda püüdlusest mõista kuidas erinevad valdkonnad teineteist mõjutavad ning mis võivad olla põhjused. Teabe korrastamise etapis tegeleb lastekaitsetöötaja mitte analüüsimisega, vaid hüpoteeside loomisega selle kohta, mis toimub lapsega, tema vanematega ja perekonnaga. Loodavad hüpoteesid peab lastekaitsetöötaja endale teadmiseks võtma ja jätma ootele kuni vajaminev teave on kogutud ning vajadus on koostada kaitse- ja riskitegurite analüüs. Kui seoseid hakatakse looma liiga varakult, võidakse teha valesid oletusi lapse arenguvajaduste, vanemluse või keskkonna kohta.

Teabe korrastamise juures igas heaoluvaldkonnas on oluline lähtuda järgmistest küsimusest:

1. Milline on lapse praegune olukord?
2. Kuidas on praegune olukord seotud minevikuga?
3. Milline informatsioon on kogutud?
4. Millist informatsiooni on vaja juurde koguda ja kuidas vajaminev informatsioon kokku koguda?

Teabe korrastamine informatsiooni kogumise kestel loob ülevaate sellest, milline informatsioon on meil valdkondade lõikes olemas ning millist informatsiooni on vajalik juurde koguda, mis aitaks hinnata lapse abivajaduse ulatust ja probleemi olemust. Sõltumata valdkondade ja informatsiooni hulgast on oluline, et kogutud teave on fikseeritud STARis.

7. Lapse heaolu valdkonnad abivajaduse hindamisel



Lapse heaolu kolmnurgas keskendutakse kolmele peamisele põhivaldkonnale: lapse arenguvajadused, vanemlus ja pere ja keskkond. Kõik põhivaldkonnad koosnevad alavaldkondadest, mille osas tuleb lähtuvalt konkreetsest juhtumist koguda vajaminev informatsioon.

Lapse heaolu kolmnurga kui töövahendi juures on tähtis roll kogutud teabe kategoriseerimisel ehk vajalik on liigitada kogutud teave õige heaoluvaldkonna ja alaliigi juurde. Teabe liigitamisel on abiks alljärgnev:

1. Lapse arenguvajadused – sisestage asjad, mida laps ütleb, teeb ja mida ta väidetavalt teeb ja mida on märgatud, et laps teeb.
2. Vanemlus – sisestage asjad, mida vanemad/hooldajad ütlevad, et nad teevad ja mida nad väidetavalt teevad ja mida on täheldatud, et nad teevad.
3. Pere ja keskkond – sisestage teave pere ajaloo, vanemate vaimse tervise, suhete ning füüsilise ja sotsiaalse keskkonna kohta.

Näiteks on lapse arenguvajaduste emotsionaalsete ja käitumuslike tegurite juures toodud välja: „Maret on ärevuses, sest ema ei paku talle piisavalt emotsionaalset soojust.“ Maret võib olla ärevuses, kuid emotsionaalsete ja käitumuslike tegurite juures tuleb välja tuua Mareti käitumise kirjeldus, mis viitab ärevuse võimalusele. „Ema ei paku talle piisavalt emotsionaalset soojust.“ Tuleb välja tuua vanemluse valdkonnas.

Käesolevas käsiraamatus on selgitatud lahti kõik lapse heaolu kolmnurga valdkonnad koos alateemadega. Iga alateema juures on toodud välja kaitse – ja riskitegurid ning toetavad küsimused iga vanusegrupi kohta, mis aitavad lastekaitsetöötajal informatsiooni koguda. Küsimuste puhul on vajalik lisaks iga vanusegrupi küsimustele pöörata tähelepanu ka teiste vanusegruppide juures olevatele küsimustele, mis võivad lähtuvalt juhtumist olla asjakohased.

7.1. Lapse arenguvajadused

Lapse heaolu hindamine eeldab, et lapse arengut mõjutavat igat tegurit uuritakse lapse vanuse, arengutaseme ning tema tervise kontekstis. Seega on oluline, et arenguvajadustele hinnangut andes lähtutakse üldistest arenguülesannetest erinevas vanuses.

Käesolevas käsiraamatus on üldiste arenguülesannete liigitamise aluseks võetud „Lapse küsitlemise käsiraamatus“ Liivamägi-Hitrov, A. Kask, K. (2016). Lapse küsitlemise käsiraamat. Tallinn.

lapse_kusitlemise_kasiraamat_2016_0.pdf (kriminaalpoliitika.ee) välja toodud arenguülesannete vanusegrupid ja liigitus.

Tabel 4. Lapse üldised arenguülesanded

Imikud 0-2	Antud vanusegrupi laste peamine ülesanne on õppida usaldama. Arenguülesande edukus on erinev, kuna see oleneb lapse iseloomustust, turvatundest, lapse vajaduste rahuldamisest, kogemustest lapsevanemaga. Lastel areneb vanemaga seotussuhe ja sellest sõltuvalt kujuneb laste suhtumine maailma ja teistesse inimestesse. Esil on soov avastada maailma. Lapsed vajavad kogemusi, mis hõlmavad palju puudutusi, näost-näku kontakti ja stimulatsiooni vestluste kaudu. Puudub oskus ise oma emotsioon reguleerida, kuid õpivad seda läbi kiindumuse oma hooldajatesse.
Väikelapsed 2-5	Lapsed õpivad katsetamise kaudu maailma ja nad panevad ennast tihti proovile. Eesmärk on saavutada turvaline iseseisvus. Turvalise iseseisvuse katsetamiseks proovivad lapsed eemalduda vanemast, kuid peavad teadma, et vanemate poolne turvaline tagala on olemas. Areneb fantaasia ja sellega mänguuskus. Infot võtavad vastu paremini neile tuttavas keskkonnas. Esil on fantaasiamaailma areng, mille tõttu võivad lapsed anda ebakorrektsid vastuseid küsimustele. Lapse aju on kohanenud keskkonnaga ja kohaneb sama kiiresti ka negatiivse kui positiivse keskkonnaga. Lapsel on kogemuste saamine äärmiselt oluline.
Varane kooliiga 6-9	Esile hakkab tulema soov omandada teadmisi ja nad vajavad loominguilisust. Lapse enesehinnang on kujunemisjärgus. Soovivad tunda kontrolli ja kindlat struktuuri.
Keskmine kooliiga 10-12	Arenguülesanded on sarnased eelmise vanuserühmaga, kuid lastel on oluliselt selgem ettekujutus iseendast ja oma võimetest. Lapsed näevad maailma must-valgena ning areneb kriitika vanemate suhtes. ¹³ Toimub kasvuspurt aju piirkondades, mis reguleerivad planeerimist, impulsside kontrolli, põhjendamist, emotsioonide reguleerimist ja neile reageerimist.

Teismeiga 12-18	Üritavad määratleda enda identiteeti ja neil on soov iseseisvuda. Lapsed vajavad struktureeritud elukorraldust paindlike piiridega. Esil on soov selgitada välja iseenda väärtus.
---	--

Lastekaitsetöötajal peab arenguvajaduse hindamise raames tekkima selge arusaam selles, mida konkreetne laps on võimeline igas arenetapis saavutama, et tagada enda täielik potentsiaal. Seega peab olema teadlik laste üldisteks arenguülesannetest iga vanusegrupi lõikes. Lapse arenguvajaduste raames hinnatavad valdkonnad käsitlevad meditsiinilist, psühholoogiist, pedagoogilist ja sotsiaalset perspektiivi lapse arengus.

7.1.1. Tervis

Tervise valdkond hõlmab enda alla nii lapse kasvamise, arenemise, kuid ka füüsilise ja vaimse heaolu. Samuti tuleks arvesse võtta geneetiliste tegurite ja sellega seotud kahjustuste mõju. Tervise valdkonda hinnates on kasulik olla teadlik laste pikkuse, kaalu ja füüsilise arengu normidest. Olulisel kohal on vanemate kontakt perearstiga, eriarstiga ning ülevaate omamine lapse senisest arengust ja erivajadusest.

Lapse tervise kohta informatsiooni kogudes loob lastekaitsetöötaja ülevaate sellest, missugune on lapse üldine tervislik seisund, kuidas tervise eest hoolitsetakse. Samuti on oluline koguda informatsiooni tervisekontrollides käimise kohta, vaksineerimise ning vajadusel vajaminevate ravimite võtmise kohta. Tervise puhul on vajalik selgitada välja lapse füüsilise aktiivsuse tase ning lähtuvalt lapse vanusest ja arengutasemest teadlikkus seksuaalsuse ja söltuvuste kohta.

Juhul, kui lastekaitsetöötajal tekib põhjendatud kahtlusi lapse tervisliku seisundi kohta, on oluline kaasata informatsiooni kogumisse lapse perearst ning vajadusel eriarst. Põhjendatud kahtlus võib ilmned, kui esineb muresid lapse tervislikus seisundis, lapsevanemate selgitused lapse tervisliku seisundi kohta on segased või laps toob ise välja mure oma tervise kohta.

Tervise valdkonnas väljaselgitatav informatsioon peab keskenduma lapse vaimsele ja füüsilisele tervislikule seisundile (sh püsivad terviseprobleemid), tervishoiuteenuste kättesaadavusele, piisavale unele, toitumisele jms. Lisaks üldistele tervist puudutavatele teemadele tuleb vastavalt lapse vanusele keskenduda konkreetsele vanusegrupile omastele tervisevaldkonna küsimustele. Oluline on seejuures, et kaardistatakse ära ka varasemate vanusegrupe puudutab informatsioon, kui see on lapse konkreetsest abivajadusest vajalik.

Tervise kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

Imikud 0-2:

- Kas laps on kantud perearsti nimistusse?
- Kas laps on osalenud perearsti/lastearsti korralistel vastuvõttudel, et kontrollida lapse arengut?
- Kas laps on vaksineeritud vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale?
- Kui sagedasti ja palju laps nutab?
- Kas laps tunneb vanemate läheduses heameelt?
- Kuidas laps ennast väljendab, kui lapsevanem läheb eemale?
- Kas lapsel on regulaarsed uneajad ja kas uni on piisav?
- Milline on lapse toitumine?
- Kas lapsel on tavapärane mootorsete oskuste areng?

Väikelapsed 2-5:

- Milline on lapse toitumine ja hügieen?
- Kas laps on väljendanud lasteaias näljatunnet?

- Kas laps viibib värskes õhus piisavalt?
- Kas laps on teinud esimesed hambaarsti külastused?
- Kas lapse kuulmine ja nägemine on korras?
- Milline on lapsevanema ja perearsti (vajadusel eriarsti) omavaheline koostöö tervisevõrgu korral?

Varane kooliiga 6-9:

- Kas lapsele on määratud puue?
- Kas lapsel esineb allergiaid, ekseeme?
- Kas lapsel on terved ja hooldatud hambad?
- Kas lapsel esineb valusid (pea-, kõhu- või seljavalusid) millele ei ole määratud konkreetseid põhjuseid?
- Kas lapsel esineb voodimärgamist või kõhukinnisust?
- Kas lapse kehal esineb vigastusi (verevalumid, kriimustused, punetused, luumurrud), mis võivad viidata väärkohtlemisele?

Keskmine kooliiga 10-12:

- Kas laps on osalenud perearsti/koolitervishoiu tervisekontrollides vastavalt tervisekontrolli ajakavale ja vaktsineeritud vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale?
- Kas lapsel on väsimust või esinevad uneprobleemid?
- Kas laps sööb koolis sooja toitu?
- Millised on lapse liikumisharjumused?
- Kas laps on tihti haige?
- Kas lapsel on esinenud meeleolukõikumisi või kiiresti vahetuvaid emotsioonipuhanguid?
- Kas lapsel on probleeme vaimse tervisega?
- Kas lapsel on eakohaselt suurem huvi seksuaalsuse vastu?
- Kuidas laps kirjeldab enda tervislikku seisundit?

Teismega 12-18:

- Milline on lapse unerežiim ja kas laps saab piisaval määral und?
- Kas lapsel esineb söömishäireid (anoreksia, buliimia)?
- Milline on lapse hügieen ja eneseteenindusoskused?
- Kas esineb märke hooletusse jätmisest?
- Kas lapsel esineb psühhosomaatilisi häireid?
- Kas lapsel esineb sõltuvuskäitumist (alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete tarvitamist)?
- Millised on lapse teadmised seksuaalsusest, seksuaalsuhetest?
- Kuidas lapsevanemad hindavad tervisehoiuteenuste kättesaadavust?

Soovitustele tervisevaldkonna küsimustele vastuseid saades on oluline fikseerida välja tulevad kaitse- ja riskitegurid.

Tabel 5. Peamised tervise valdkonna kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Laps on üldiselt terve, unerežiim on paigas, ei esine probleeme unetusega. Erinevaid valusid (pea-, selja-, ja kõhuvalusid) esineb harva ja psühhosomaatilisi häireid ei esine. Lapsel ei ole vaimse tervise probleeme. Lapsele ei ole määratud puuet või on puue, kuid tagatud on lapsele vajaminev abi.	Lapsel on füüsilise või vaimse tervise probleeme, erivajadus. Laps on pidevalt haige, esinevad uneprobleemid, toitumishäired. Lapsel on probleeme vaimse tervisega või esineb psühhosomaatilist häiret. Lapsele on määratud puue. Lapsel esineb impulsiivsust, agressiivsust, masendust, hirmutunnet, depressiooni või muud iseennast kahjustavat käitumist.

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsel on tagatud regulaarne tervisekontroll. Terviseprobleemide korral on vanemad ühenduses meditsiinitöötajaga. Lapsel on võimalik saada temale vajaminevaid tervishoiuteenuseid. Lapsel, kellel on pikaaegne haigus või puue, on tagatud regulaarne tervishoiuteenuste kättesaadavus (nt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusel osalemine).	Lapsel puudub ligipääs tervishoiuteenustele. Lapsel on terviseprobleem või puue, kuid talle ei ole tervishoiuteenused kättesaadavad. Lapsele vajaminev tervisehoiu teenuseosutaja asub lapse elukohast kaugel või lapsevanemal ei ole võimalik last sobiva teenuseosutaja juurde viia või vanem ei pea seda oluliseks.
Lapse huvi seksuaalsuse vastu on eakohane.	Lapsel on suurenenud huvi seksuaalsuse vastu. Samuti huvi pornograafia vastu.
Laps ei tarvita alkoholi, tubakat ega muid psühhotropseid aineid.	Laps tarvitab alkoholi, tubakatooteid või muid psühhotropseid aineid. Sõltuvusainete tarvitamine on seoses lapse vaimse tervise probleemidega.
Lapse kehal puuduvad füüsiliste vigastuste tundemärgid, mille päritolu on ebaselge.	Lapsel esinevad füüsilised kehavigastused, mille päritolu on ebaselge. Taoliste vigastuste hulka kuuluvad näiteks verevalumid, tursed, näpistamis – või põletusjäljed, vigastused suus, neelus või suguelunditel.

Eakohase ja murettekitava seksuaalse käitumise määratlemiseks on abiks [Sensoa lipusüsteem](#). Lipusüsteem kui meetod aitab lastekaitsetöötajal hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele vajadusel reageerida. Lipusüsteem toetab tervet seksuaalset arengut ja ennetab seksuaalvägivalda. Lipusüsteem annab eri osapooltele ühise keele, et rääkida avatult seksuaalsusest, piiridest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordadest.

7.1.2. Haridus

Lapse haridusvaldkonna hindamise käigus tuleb saada ülevaade lapse toimetulekust lasteaias, koolis või huvihariduses – kuidas toetab last teda ümbritseb hariduslik keskkond ja kuidas on lapsele tagatud tema võimetele vastav mitmekülgne areng ja õppimine. Hariduse valdkonna alla kuuluvad lapse mäng, huvitegevused, toimetulek lasteaias ja koolis. Haridus võib olla oluline kaitsetegur, mis hoiab ära psühhosotsiaalsete probleemide tekkimise, kuid olulised puudujäägid hariduses võivad olla suureks riskiteguriks. Näiteks kui laps ei õpi tema jaoks võimetekohasel õppekaval, tagatud ei ole lapsele vajaminev hariduslik tugi või esinevad probleemid huvihariduse tegevuses või koolikohustuse täitmises. Vajadus on koguda kokku informatsioon, mis toob välja lapse õpitulemused, koolikohustus täitmise, kuid ka lapse üldise toimetuleku koolis või lasteaias. Viimase hulka kuuluvad ka suhted eakaaslaste, kooli – või lasteaia personaliga ning koostöö lapsevanematega.

Haridusevaldkonda hinnates tuleb kindlasti aktiivselt kaasata last ja lapsevanemat, et kirjeldada mõlema osapoole vaadet toimetulekule. Lisaks lapse ja lapsevanemate nägemusele lapse toimetulekust haridusvaldkonnas, võib olla vajalik uurida õppeasutuse poolset hinnangut.

Näidisküsimused haridusvaldkonna spetsialistile:

- Milline on lapse toimetulek lasteaias/koolis?
- Milline on lapse võimekus ja toimetulek lasteaias õppetöö kestel?
- Kuidas toetab kool last õppetöös eesmärkide saavutamisel?
- Kas laps vajab haridusvaldkonnast täiendavat abi (logopeed, eripedagoog või psühholoog)?
- Millised on lapse suhted oma eakaaslaste ja õpetajatega?
- Milline on olnud lasteaias/koolis lapse areng? Millised muutused on aset leidnud?
- Millised on lapse emotsioonid lasteaias/koolis?
- Milline on lapsevanemate koostöö lasteaia/kooliga?

- Kas on märgatud lapse võimalikku hooletusse jätmist (riietumine, hügieen, toitumine)?

Hariduse kaitse – ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

Lasteaed (0-7):

- Milline on lapse üldine toimetulek lasteaias?
- Kuidas on laps kohenenud lasteaiaiga?
- Milline on lapse praegune lasteaiaühm ja kas antud rühma vastab lapse vajadustele?
- Milline on lapsevanemate koostöö?
- Kuidas toimub lapse toomine ja viimine lasteaiaist? Millised on lapse emotsioonid tuues või koju minnes?
- Kas laps soovib suuremat lähedust õpetajatelt?
- Kas laps omandab uusi oskusi eakohaselt?
- Kas lasteaia hinnangul lapsevanemad arendavad kodus keskkonnas last eakohaselt ja piisavalt?
- Kas lapses on väljendunud andekust?
- Kas laps vajab lasteaias suuremas matus individuaalselt lähenemist?
- Kas last peab sagedasti korrale kutsuma ning kas esineb probleeme kehtivatele reeglitele allumisega?
- Kas on esinenud lapse hooletusse jätmist?
- Kas laps on väljendanud lasteaias mitte eakohast käitumist või sõnavara?

Kool (8-18):

- Milline on lapse üldine toimetulek koolis?
- Kas laps elab kooliperioodidel kodus või õpilaskodus?
- Milline on lapse koolikeskkond (õpilaste arv klassis, õpetajate arv, ruumid ja välikeskkond)?
- Millisel õppevormil laps õpib?
- Milline on lapsevanemate koostöö kooliga?
- Kuidas toimub kooli ning kodu vaheline suhtlus?
- Kas laps on varasemalt vahetanud kooli?
- Millised on varasemate koolivahetuste põhjused?
- Millised on lapse õppetulemused?
- Millised õppeained on lapsele jõukohased ja millistes vajab täiendavat lisatoetust?
- Kas laps on mingis valdkonnas andekas?
- Kas lapsel esineb õpiraskusi?
- Kas lapsel on raskusi uute teadmiste ja oskuste omandamisel ning juhiste järgimisel?
- Milline on lapse keskendumisvõime koolitunnis?
- Kas laps peab olema pidevas liikumises õppetundides?
- Kas lapsel on raskusi ülesannete alustamise või lõpetamisega?
- Kas lapse poolt tehtavad kodused õppetööd on tähtaegselt esitatud?
- Kas laps on vajanud varasemalt õppetöö kohendamist või vajab praegu täiendavat tuge?
- Milline on lapse õpimotivatsioon?
- Kas laps tunneb vastutust õppimise eest ja mõistab koolis käimise olulisust?
- Kas laps on väljendanud muremõtteid õpetajatele, tugispetsialistidele koolikeskkonnas?
- Kas laps on jäänud klassikursust kordama?
- Kas lapse põhihariduse omandamine on katkenud? Mis on põhjused?
- Milline on lapse riietumisstiil koolis?
- Kas laps osaleb kooli vabaajategevustes (väljasõidud, spordipäevad) koos teiste lastega?
- Millised on noore mõtted ja soovid enda edasiste õpingute või töö suhtes?

Huviharidus (0-18):

- Millises huvihariduse valdkonnas laps osaleb?
- Kuidas on ülesse ehitatud lapse huvihariduses osalemine (sagedus, kestus)?
- Milline on lapse enda motivatsioon osaleda huvihariduses?
- Milline on lapsevanema nägemus lapse osalemisest huvihariduses?
- Millised on lapse huvihariduses osalemise takistused?
- Kas laps on väljendanud muret huvihariduses osalemise osas?

- Kuidas on huvihariduses osalemine lisatud lapse päevakavasse?
- Kas huvihariduses osalemine jätab lapse päevakavasse piisava aja puhke- ja mänguajale?

Tabel 6. Peamised hariduse valdkonna kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Laps käib lasteaias või koolis ning saab sealt konstruktiivset tagasisidet.	Lasteaed või kool ei rakenda lapse toimetuleku tagamiseks vajaminevaid abimeetmeid. Lapsele antakse liigselt negatiivset tagasisidet, laps on positiivselt ergutamata või toetamata.
Lapsel on head õpioskused ja motiveeritus õppetööks. Laps täidab koolikohustust. Lapse head kognitiivsed võimed, keskendumisoskus ja tähelepanuvõime on olulised kaitsetegurid.	Laps on pikalt eemal lasteaiast või ei täida koolikohustust. Haridusvaldkonnast eemal viibimine võib olla seotud lapse hooletusse jätmisega või lapse enda käitumisega. Laps ei tule toime lasteaias või kehtestatud üldreeglitega ja lapse keskendumisvõime on madal.
Positiivsed tulemused koolis. Head õpitulemused on tugev kaitsetegur, mis võib säästa last tulevikus tekkivate psühhosotsiaalsete probleemide eest.	Puudulikud tulemused koolis ja õpiraskused. Madalad õpitulemused võivad vähendada õpimotivatsiooni, mis omakorda võib viia koolikohustuse mittetäitmiseni. Madalad õpitulemused võivad viia rahulolematuseni koolikeskkonnas, põhjustada puudumiseni ning suhted eakaaslaste või õpetajatega võivad halveneda.
Lapsele on võimalus ja oskus mängida ning tegeleda lapse jaoks oluliste harrastuste ja huviharidusega. Lapsel on motivatsioon osaleda huvihariduses.	Puudulikud võimalused mänguks ja huvidega tegelemiseks. Lapsevanemad ei suuna last huviharidusega tegelema või ei saa seda pere materiaalsete probleemide tõttu lubada.
Huvihariduses (sh spordis) on lapse jaoks turvaline.	Esinevad märgid (hirm, vigastused, liigne surve vms) lapse väärtustamise kohta spordis. Laps ise ei soovi valitud huvihariduse valdkonnaga tegeleda ja esineb vastumeelsust.
Lapsevanemad on aktiivselt kaasatud ja osalevad lapse lasteaia, kooli tegevustes ja huvihariduses lähtuvad lapsevanemad lapse tegelikust võimekusest ja lapse enda soovidest.	Lapsevanemad ei tee lasteaia, kooli või huviharidusega koostööd. Lapsevanemad ei võta ise ühendust ja on passiivsed lapse murede korral hariduse valdkonnas.

7.1.3. Identiteet

Identiteet on seotud lapse kasvava eneseteadvusega ja õppimisega ennast määratlema teisest eraldiseisva ja väärtustatud isikuna. Identiteedi valdkond hõlmab enda alla arusaama iseendast, oma võimetest, enesehinnangust, enesekindlusest ja eneseaustusest. Identiteedi määratlemisele võivad kaasa aidata rass, religioon, vanus, sugu, seksuaalsuses või puue. Samuti aitab inimesel määratleda identiteeti kuuluvustunne ning aktsepteerimine pereliikmete, eakaaslaste ja laiema ühiskonna poolt, sealhulgas ka teiste kultuurirühmade poolt.

12-18 elukuul areneb lapsel arusaamine, et ta on „mina“ ehk laps hakkab teadvustama, et tema on indiviid. Lapse „mina“ kujunemisega paralleelselt areneb ka tema iseseisvus, mil laps õpib järk-järgult tundma iseennast, ümbritsevat keskkonda ja inimesi. Positiivse enesehinnangu arenguks on lapsel vaja tunda end armastatuna ja väärtuslikuna. Lapsed, kelle kodukeskkonnas esinevad stress ja pereprobleemid, vajad seda

enam positiivseid sõnumeid ja tunnustust väljaspool peret. Taoline lähenemine toetab lapse enesehinnangut ja ennetab negatiivse minapildi kujunemist. Lapse psühhosotsiaalsele arengule tuleb kasuks, kui lapsevanemad lubavad tal turvaliselt kogeda ja avastada maailma ning austavad lapse vajadust privaatsusele.

Identiteedi kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

Imikud 0-2:

- Kas ja kuidas reageerib väikelaps oma nimele?
- Millised on vanemate maailmavaade ja hoiakud ühiskonna toimimise üle, mis mõjutavad lapse kasvamist?
- Millised on vanemate kultuurilised, usulised vaated?

Väikelaps 2-5:

- Kas 2- aastane laps teab oma nime ja sugu?
- Kas 3-4 aastane laps teab oma vanust ja oskab eristada lähedasemaid sugulasi?
- Kas 5-6 aastane teab oma täisnime, aadressi ja sünnipäeva?
- Kuidas tunneb laps ennast koduses keskkonnas?
- Kas laps saab hakkama eakohase eneseteenindamisega – olmetoimingud, söömine ja riietumine?

Varane kooliiga 6-9:

- Kas laps tunneb ennast kodus hästi?
- Kas laps on kogenud kiusu seoses enda identiteediga?
- Millised on lapsendatud lapse teadmised ja suhtumine oma päritolusse?
- Millised on lapse teadmised tema perest eraldamisest ja suhtumine enda päritolusse?
- Kas laps on teadlik põhjustest, mille alusel ta perest eraldati?

Keskmine kooliiga 10-12:

- Kas laps tunneb ennast perekonnas ja ühiskonnas aktsepteerituna?
- Kas lapsel on usku enda võimetusse ja ta on uhke oma edusammude üle?
- Milline on lapse enesekindlustus, enesehinnang ja eneseaustus?
- Kas laps räägib sõpradega julgelt oma kodust, vanematest?
- Kuidas laps iseennast kirjeldab?
- Kas laps väljendab oma käitumises mässumeelsust, kuritegelikke jooni või vastandamist üldtunnustatud ühiskondlikele normidele?
- Kas lapsevanemad toetavad lapse identiteedi kujunemist ja iseseisvumist?

Teismeiga 12-18:

- Kas laps on võimeline seisma oma arvamuse ja tahte eest?
- Kas laps on sõprade poolt kergesti mõjutatav?
- Kas laps oskab kirjeldada sõprade positiivseid ja negatiivseid omadusi?
- Kas laps on enda välimusega rahul?
- Milline on lapse „mina“ pilt?
- Kas laps on kindel enda identiteedis ja kuuluvuses?
- Kas laps aktsepteerib enda soolist kuuluvust ja seksuaalset orientatsiooni?
- Kas laps kuulub kodanikuühendustesse või organisatsiooni?
- Millised on lapse religioossed eelistused?
- Kuidas hindab laps ennast kogukonnaliikmeks?
- Kas lapse arvates arvatavad teised tema seisukohtade ja arvamusega?

Tabel 7. Peamised identiteedi kaitse-ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Laps on enda identiteedis kindel. Laps usaldab ennast ja tunneb ennast aktsepteerituna. Lapsel on tema enda isiksuse, seksuaalse orientatsiooni ja soolise kuuluvusega esil positiivsed emotsioonid. Laps tunneb, et teda aktsepteeritakse perekonnas ja kogukonnas.	Lapse käitumine väljendab antisotsiaalseid ja kriminaalseid hoiakuid ning suhtumist. Laps sooritab seadusevastaseid tegusid ja ei mõista taolist käitumist hukka.
Lapse iseseisvus on eakohane ja vanemate poolt toetatud. Lapsele on tagatud eakohane iseseisvuse areng ja hakkama saamine (riietumine, mängimise oskus, õppimisoskus jne).	Lapsel on ebapiisav ja liigne iseseisvus, mil laps peab vastutama ka nooremate õdede-vendade eest. Laps peab kandma vanemlikku rolli.
Laps on teadlik oma perest eraldamisest ja põhjustest, sh lapsendamisest.	Laps ei ole teadlik enda perest eraldamise põhjustest ega lapsendamisest.

7.1.4. Peresisesed ja -välised suhted

Perekondlikud ja perevälised suhted puudutavad lapse empaatia arengut ja lapse võimet panna end kellegi teise olukorda. Antud valdkonna juurde kuuluvad stabiilse ja kiindumusliku suhte olemasolu lapsevanematega/hooldajatega, head suhted õdede-vendadega. Samuti on lapse arenguks oluline eakohaste sõprussuhete olemasolu ja nende tähtsuse kasvamine.

Hoolivad ja kaitsvad suhted perekonnas on lapse jaoks äärmiselt olulised. Läbi selle, kuidas lapse tundeid märgatakse ja nendega arvestatakse, areneb ka lapsel empaatia teiste inimeste vastu. Lapse ja vanemate vaheline tugev kiindumussuhe kujuneb siis, kui vanemad on emotsionaalselt kohal ja tagatud on lapsele vajaminev hoolitsus ja hoolimine. Lapsel võib kujuneda tugev kiindumus mitme hooldaja vastu. Lapse jaoks on lapsevanematega võrdväärselt olulised suhted õdede-vendadega.

Peresisesed ja -välised suhteid on koos lapsega hea välja selgitada kasutades ökokaardi tööriista. Ökokaart on leitav antud lehe tööriistakastist lapse abivajaduse hindamise alt.

Peresisesete- ja väliste suhete kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

Imikud 0-2:

- Kas imik väljendab kiindumust vanemate suhtes?
- Kas väikelaps eristab tuttavaid ja võõraid inimesi?
- Milline on lapse ja lapsevanema kiindumussuhe?

Väikelaps 2-5:

- Millised on lapse suhted ja kontakt vanematega?
- Kas väikelaps mängib eakaaslastega?
- Kuidas lapsevanemad lohutavad last nutu korral?
- Kuidas laps käitub vanematega koos olles?
- Kas lapsevanem käitub lapse suhtes tõrjuvalt ja eemale lükkavalt?

Varane kooliiga 6-9:

- Milline on lapse kontakt lahuselava vanema ja tema perega?
- Kas laps tunneb, et ta saab vanematelt armastust, soojust ja hellust?
- Kas laps peab oma vanemaid rangeteks ja tõrjuvateks?
- Kas laps saab vanematega rääkida oma muredest, mõtetest ja küsida abi?

Keskmise kooliiga 10-12:

- Kas laps tunneb, et vanemad kuulavad, kaitsevad, lohutavad ja toetavad teda?
- Kas laps saab vanemate või kellegi teisega avatult rääkida oma perekonnaga seotud muredest?
- Millised nõudmised ja ootused on vanemad lapsele seadnud?
- Millised on lapse oskused luua ja hoida sõprussuhteid?
- Kas laps hoiab distantsi täiskasvanutega, keda ta ei tunne?
- Kas laps on tundnud hirmu oma vanemate või teiste pereliikmete ees?
- Kas laps on olnud tunnistajaks vanemate või teiste isikute vahelisele vägivallale?
- Kas laps on näinud pealt seksuaalakte või nendes osalenud?

Teismeiga 12-18:

- Kas laps saab vanemate või kellegi teisega avatult rääkida oma perekonnaga seotud muredest?
- Milline ülevaade on vanematel lapse internetikäitumisest?
- Kas laps tunneb, et vanemad hoolivad tema tegemistest internetis, kuid samas austavad tema privaatsust?
- Kas vanemate seotud ootused ja nõudmised on mõistlikud?
- Kas lapsevanemad piiravad last tema valikutes (sõbrad, huviharidus)?
- Kas lapsel esineb raskusi sõprussuhete hoidmisega?
- Millised on lapse suhted kõige lähedasemate isikute (sh pereliikmed ja sõbrad)?
- Kas laps vastutab ebamõistlikul määral õdede-vendade, igapäevaste kodutööde või muude praktiliste tööde eest?
- Kas laps peab ennast emotsionaalselt vastutavaks oma vanemate eest (vanemate lohutamine, täiskasvanute vaheliste konfliktide lahendamine)?
- Kas lapse ja pereliikmete vahel esineb tõsisemaid konflikte?
- Kas on esinenud lapse seksuaalset väärkohtlemist?

Tabel 8. Peamised peresisised ja -välised kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsel on usaldusväärsed, ettearvatavad ja püsivad suhted vanematega. Lapsel on olemas stabiilsus ja kindlustunne perekonnas. Lapsevanemad austavad last, teda toetades ja julgustades.	Ambivalentne ja ebajärjepidev suhe vanematega. Põhjuseks võivad olla muuhulgas vanemate vaimse tervise probleemid, sõltuvusprobleemid, lähisuhtevägivald või lapse hooletusse jätmine.
Prosotsiaalsed pere – ja perevälised suhted. Suhtes väljendatakse heasoovilikkust teiste inimeste suhtes: aitamine, jagamine ja koostöö. Lapse läbisaamine eakaaslastega on hea.	Lapsel esinevad probleemid suhtes eakaaslastega, koolikiusamist. Leiab aset internetivahendusel kius. Leiab aset ahistamine, kiusamine ja vägivald koolis.
Last ümbritsevad lapse jaoks turvalised ja lapsest hoolivad inimesed.	Laps on kogenud füüsilist ja vaimset vägivalda. Last koheldakse alandavalt, teda halvustades või tekitades tahtlikult talle emotsionaalseid kahjustusi. Last karistatakse ebamõistlikult või lapse vabadust on piiratud tahtevastaselt (isoleerimine sotsiaalsest suhtlusest või eakohastest tegevustest). Lapsel esinevad psühhosomaatilised häired ja nendel on seose peresiseste-või välisete probleemsete suhetega.
Lahutuse korral on vanemate omavaheline läbisaamine hea ja hooldusõiguse teostamine lähtub lapse huvidest.	Pidevad konfliktid lahus elavate vanemate vahel. Vanemate vahel puudub koostöö, mille tõttu ei lähtuda lapse huvist.

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Laps ei ole kogenud füüsilist ega vaimset vägivalda.	Laps on kogenud või näinud pealt vägivalda. Vägivalda pealt näinud laps on vägivalla ohver. Sõltuvalt lapse kultuurilisest taustast võib teda ohustada ka auga seotud vägivald või surve, mis on kollektiivse tegevuse tulemus. Last ei lubata kultuurilistel või religioosetel põhjusel ühisüritustele.
Laps ei ole kogenud seksuaalset väärkohtlemist.	Lapsel on oht seksuaalsele kuritarvitamisele või ärakasutamisele. Laps võib olla kogenud seksuaalset väärkohtlemist. Laps on kuulnud verbaalseid seksuaalseid vihjeid. Teise isiku enese paljastamine lapse juuresolekul või lapsega koos pornograafia vaatamine. Seksuaalse väärkohtlemisega kaasneb füüsiline vägivald. Aset on leidnud lapse kauplemine seksuaalsel eesmärgil, sealhulgas pildid ja videod.

7.1.5. Tundeelu ja käitumine

Lapse arenguvajadustes tundeelu ja käitumise valdkond puudutab lapse poolt väljendatud tegevuste ja tunnete asjakohasust – esmalt vanemate/hooldajate suhtes, kuid lapse vanemaks saades ka teiste inimeste suhtes väljas pool perekonda. Tundeelu hulka kuuluvad lapse emotsionaalsete seisundite reguleerimine, kiindumussuhe lapsevanemate/hooldajatega või teiste lapse jaoks oluliste isikutega. Samuti lapse keskendumisvõime ja tunnete väljendamise oskus, mil esil on eelkõige oskus näidata üles kaastunnet või empaatiat.

Lapse tundeelu ja käitumise kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

Imikud 0-2:

- Kas laps on enamasti rõõmus ja rahul?
- Kas väikelaps on mängualdis?
- Kas lapsel esineb ärevust, nutab palju?
- Millised situatsioonid on lapse jaoks keerulised (nt lapse jaoks võõrad inimesed, keskkonnad)?

Väikelaps 2-5:

- Kas lapsel esineb hulljulgust või ta ei tunne ära ohtlikke olukordi?
- Kas laps on tihti vihane, esineb agressiivust?
- Kas laps on ärev või vanemate külge klammerdub?
- Kas lapse jaoks on oluline vanemate tähelepanu ja heakskiit?
- Kas vanemad lohutavad last, kui ta on õnnetu?
- Kuidas tegutseb laps lasteaias erinevates olukordades (nt õppeajal, mänguajal)?

Varane kooliiga 6-9:

- Kas laps on masenduses, kurb, ärevuses või hirmunud?
- Kas laps on hüperaktiivne?
- Kas laps on impulsiivne?
- Kas laps julgeb pöörduda vanemate poole, kui ta on mures, hirmunud või kurb?
- Kas laps kardab ühte või mõlemat vanemat?
- Kas laps hoolib teistest inimestest ja loomadest?

Keskmine kooliiga 10-12:

- Kas laps on üksildane, ei huvitu kontaktist teistega, hoidub kõrvale ka suhtlusest vanematega?
- Kuidas tegutseb laps koolis erinevates olukordades (nt õppetunni ja vahetunni ajal, lõuna ajal)?
- Kas laps suudab oma tunnetega eakohaselt toime tulla?
- Kas lapsel on eakohane empaatiavõime?
- Kas lapsel esineb tugev trotslik käitumine?
- Kas laps valetab või manipuleerib oma tahtmise saamiseks või probleemi vältimiseks?

Teismeiga 12-18:

- Kuidas toimib lapse ja vanemate koostöö?
- Kas lapsel on hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis toetavad vägivalda ja kuritegevust või mis on vaenulikud?
- Kas laps käitub vägivaldselt, vaenulikult või seadusevastaselt?
- Kas lapsel on raske näidata kahetsust või süütunnet?
- Kas lapsel on positiivne väline imidž (nt puhtad riided, hea hügieen, käitub viisakalt)?
- Kas laps lahku kodust vanemate teadmata, hulgub ja viibib sageli õhtuti kaua väljas?
- Kas lapsel esineb agressiivset käitumist (nt ähvardab, kakleb vms)?
- Kas laps pühendab ühele tegevusele liiga palju aega, nii et sellel on negatiivne mõju tema elule üldiselt (nt veedab palju aega arvuti või nutiseadmetega, teeb liigselt trenni)?
- Kas lapsel on kokkupuude isikutega, kes tarbivad liigselt alkoholi, narkootikume või panevad toime süütegusid?
- Kas laps käitub seaduse- või normivastaselt?

Tabel 9. Tundeelu ja käitumise valdkonna peamised kaitse - ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Laps on heatahtlik, oskab probleeme lahendada ja järgib ühiskondlikke käitumisnorme. Lapsel on oskus toime tulla keerulistes ja stressirohketes olukordades. Lapsel on head suhted eakaaslaste ja lähedaste täiskasvanutega. Positiivsed suhted koolis, kaasõpilaste ja õpetajatega.	Lapsel on esil tõrksus, hulljulgus ja vihameelsus. Laps käitub ebaviisakalt, ei allu kehtivatele ühiskonna reeglitele ja normidele. Lapsel on pidev soov vastanduda. Lapsel puuduvad lähedased sõbrad.
Lapsel on turvaline ja usalduslik side mõne täiskasvanuga.	Lapsele valmistab raskusi suhete loomine eakaaslaste ja täiskasvanutega. Lapse elus puudub turvaline ja usalduslik täiskasvanu.
Laps on elurõõmus, valitseb rahulolu ja olemas on oskus oma tundeid eakohaselt kontrollida.	Lapsel puudub oskus oma tundeid eakohaselt väljendada, esineb agressiivust, emotsioonide puudumist. Samuti võivad lapse emotsioonid väga kiiresti vahetuda. Laps on endasse tõmbunud ja eemaldunud tavapärastest suhetest. Esil on ebakindlad ja kaootilised suhted. Esil on lapse rusus ja masendus.
Riskikäitumine puudub.	Esineb riskikäitumist ning aset leiavad õigusrikkumised. Laps varjab probleeme, valetab ja manipuleerib.
Lapse käitumine vastab tema vanusele ja arengutasemele.	Lapsel esineb hüperaktiivsust, impulsiivsust või keskendumisraskusi. Lapsel on raskusi rahulikult olla või paigal istuda. Esineb raskusi juhtnööride järgimisega või ta jätab kergesti ülesande täitmise pooleli jätta. Lapse tähelepanu hajub väga kiiresti või laps unustab sageli või kaotab ära väga olulised asjad.

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Laps oskab lahendada probleeme ning teab kuidas ja kellelt saada abi murede lahendamisel.	Lapsel on puudulik probleemilahendamise oskus, põhjendamatu negatiivne suhtumine. Lapsel on vaenulik tõlgendamisstiil: tõlgendab teiste inimeste tegevust ja arvamusi vaenulike ja kuritahtlikena, kuigi teistel selliseid arvamusi tegelikult ei ole.
Lapsel on empaatiavõime.	Lapsel on raskusi kaastunde, süü või kahetsuse väljendamisega. Lapsel on empaatiavõime vähesus. Laps ei võta vastutust iseenda käitumise ja selle tagajärgede eest.

7.2. Vanemlus

Lapse heaolu tagamise seisukohast on äärmiselt oluline tegur lapsevanemate võimekus vastutada asjakohaselt ja adekvaatselt lapse arenguvajaduste eest. Sellega kaasneb ka lapsevanema pidev kohanemine aja jooksul muutuvate lapse vajadustega ja nendega toimetulek. Vanemluse alla kuuluvad lapsevanema suutlikkus tagada lapsele vajaminev esmane hoolitsus, eakohane juhendamine ning vajaminevate piiride seadmine. Samuti lapsevanema emotsionaalne kohalolek ja valmisolek toetada ning abistada oma last. Vanemluse alla kuulub ka oskus tagada lapse arenguks ja heaoluks vajaminev turvaline füüsiline ja vaimne keskkond.

Vanemlust käsitledes tuleb esmajoones esile lapse ja vanema vaheline kiindumussuhe. Täiskasvanud inimese võimet luua väikese lapsega hea kiindumussuhe mõjutavad inimese enda lapsena kogetud kiindumussuhe, tähtsamad inimsuhted ning kogetud suhete iseloom. Varased lapsepõlvesuhted mõjutavad seda, kui iseseisev on täiskasvanu oma otsuste tegemises ja elukorralduses. Samuti mõjutab seda, milline on inimese ärevus, kuidas sellega toime tulla, kuidas vältida ebameeldivaid olukordi või inimesi ning kuidas toimub probleemide lahendamine. Liivamägi-Hitrov, A. Kask, K. (2016). Lapse küsitlemise käsiraamat. Tallinn. [lapse_kusitlemise_kasiraamat_2016_0.pdf](#) (kriminaalpoliitika.ee)

Seega määrab lapsevanema suutlikkus ära suuremas osas lapse toimetuleku ja heaolu.

Lapse baasturvalisus areneb, kui lapsevanemad saavad oma ülesannetega lapse kasvatamisel ja arendamisel piisavalt hästi hakkama. Lapse baasturvalisus on lapse psüühilise arengu ja tervise olulisemaks nurgakiviks. Lapsevanemate ülesanne on lapsele turvalisuse tagamine, aktsepteeriva ja lapse vajadustele vastava hoolitsuse tagamine. Oluline on lapse vajadusi piisavalt ja õigesti rahuldada ning last kasvatada selliselt, et ta õpiks olema vastastiksuhtes teiste inimestega, omandades tõese pildi endast, ümbritsevast keskkonnast ning suudaks ennast väljendada selliselt, et lapse seisukohalt tähtsad inimesed mõistaksid teda ja laps neid. Liivamägi-Hitrov, A. Kask, K. (2016). Lapse küsitlemise käsiraamat. Tallinn. [lapse_kusitlemise_kasiraamat_2016_0.pdf](#) (kriminaalpoliitika.ee)

Kiindumussuhtega käsikäes käivad vanemlikud kasvatustiidid. „Lapse küsitlemise käsiraamatus“ viidatakse McClelland neljale vanemlikule stiilile. Liivamägi-Hitrov, A. Kask, K. (2016). Lapse küsitlemise käsiraamat. Tallinn. [lapse_kusitlemise_kasiraamat_2016_0.pdf](#) (kriminaalpoliitika.ee), millele saab keskenduda ka lapse heaolu hindamises:

1. Lapsevanem väljendab hoolivust, armastust ja tähelepanelikkust, aga jätab lapsele piisaval määral iseseisvat otsustamisruumi. Lapse enesehinnang on tasakaalus.
2. Vanema ja lapse vahel on hingeline emotsionaalne seotus, aga lapsevanema armastust väljendab vähene kontroll ja piiride puudumine. See võib tekitada lapsel kõrge enesehinnangu, kuid laps ei sobitu tegelikku ühiskonda.
3. Lapsevanema ja lapse vahelised suhted ei ole emotsionaalselt lähedased, suhetes puudub soojus ja vastastikune mõistmine, kuid lapsevanem juhib kindlalt lapse elu ja valikuid. Lapse jaoks on suhe turvaline, kuid tingib madala enesehinnangu ja initsiatiivtuse.

4. Laps on hooletusse jäetud või väärkoheldud. Antud vanemlikul kasvatustiilil on kõige suurem mõju lapse edaspidisele elule ja enesehinnangule. Esmaste lähisuhete puudumine tekitab lapsel probleeme edaspidises suhetes, põhjustades lapse kohanemiskursi ja pärsib negatiivsete emotsioonidega toimetulekul.

Käesolevas käsiraamatus on toodud välja vanemlust enim mõjutava lapse heaolu valdkonnad. Valdkondade alla on toodud välja peamised kaitse- ja riskitegurid ning toetavad üldised küsimused, mis aitavad selgitada välja abivajadust konkreetses valdkonnas.

7.2.1. Esmane hoolitsus

Esmane hoolitsus, kui lapsele põhihoolduse tagamine, hõlmab enda alla lapse füüsiliste vajaduste rahuldamise ning asjakohase meditsiiniravi tagamise. Esmase hoolitsuse juurde kuuluvad toidu, joogi, peavarju, puhaste ja sobiva riietuse ning lapse isikliku hügieeni tagamine. Lapsel, kellele jäetakse esmane hoolitsus lapsevanemate poolt tagamata ja kes jäetakse hooletusse, on suurenenud risk haiguste ja psühhosotsiaalsete probleemide tekkeks. Esmase hoolitsuse tagamise puhul on oluline jälgida, kuidas lapsevanemad koos oma lastega igapäevaelu korraldavad ning kuidas nad on võimelised hoolitsema lapse vajaduste rahuldamise eest kogu lapse üleskasvamise vältel. Esmase hoolitsuse juurde kuulub ka stabiilsuse tagamine, mis võimaldab lapsel areneda ja säilitada turvalist kiindumust peamiste hooldajatega. Stabiilsuse tagamiseks peavad lapsevanema reageeringud muutuma ja arenema vastavalt lapse arengule.

Esmase hoolitsuse tagamise kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

Väikelaps (0-7):

- Kas vanemad ärkavad öösel, kui laps nutab?
- Kas vanemad hoolitsevad lapse hügieeni eest (nt vahetavad beebi mähkmeid, tagavad lapse igapäevase pesemise, tavahügieeni)?
- Kas vanemad toetavad last vastutuse võtmisel hügieeni eest (nt õpetavad last hambaid pesema ning teostama muid igapäevaseid hügieenitoiminguid)?
- Missugune on lapse päevakava?
- Kas vanemad tagavad, et laps jõuaks õigeaegselt lasteaeda ja tulevad lapsele õigel ajal järele?

Igas vanuses lapse puhul:

- Kas vanemad on suutelised lähtuvalt lapse vanusest ja arengust lapse eest hoolitsema ning mõistma lapse vajadusi (nt söögi, joogi ja aastaajale vastava riietuse osas)?
- Kas vanemad veedavad koos lapsega piisavalt aega?
- Kas lapsel on oma magamiskoht puhaste voodiriietega?
- Kas vanemad jälgivad lapse unerežiimi, sealhulgas piiravad nutiseadmete kasutamist öhtusel ajal, et tagada lapsele kvaliteetne uni?
- Kas vanemad hoolitsevad, et lapse tervisevajadused on rahuldatud (sh hambahooldus)? Kas vanemad otsivad vajadusel abi või küsivad nõu (nt pere- või eriarstilt)?
- Kas vanemad järgivad spetsialistidelt saadud nõuandeid ja soovitusi?
- Kas vanematele on pakutud ja kas nad on osalenud tugiteenustel (nt vanemlike oskuste koolitused)?
- Kas lapse päevaplaan on stabiilne ja ettearvatav?
- Kas vanemad tagavad, et laps jõuaks õigeaegselt kooli?
- Kas vanemad toetavad lapse iseseisvat toimetulekut?
- Kas vanemad lasevad lapsel end aidata kodustes töodes viisil, mis on vastavuses lapse vanuse ja arengutasemega?
- Kas vanemad panevad ebamõistlikult suure osa olmevastutusest kodus lapsele?
- Kas vanemad lasevad lapsel võtta ebamõistlikult suure vastutuse õdede-vendade, vanemate või teiste täiskasvanute eest, kellega laps koos elab?
- Kas laps on vanemate tülides vahendaja rollis?

Tabel 10. Esmase hoolduse tagamise peamised kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsevanemad hoolitsevad lapse eest, luues kodus lapse vajadustele vastavad tingimused, tagavad, et laps saaks vigastuste ja haiguste korral arstiabi. Lapse põhivajadused on rahuldatud.	Lapsevanemad ei hoolitse lapse eest piisavalt ja aset on leidnud lapse hooletusse jätmine. Lapse põhivajadused ei ole rahuldatud. Puudulik järelevalve lapse tegevuse üle ja puudujäägid turvalisuses kodus, liikluses, avalikel üritustel jms.
Lapsevanemad tunnistavad oma raskusi lapse eest hoolitsemisel ning otsivad asjakohast abi.	Lapsevanemad ei tunnista puudujääke esmase hoolduse tagamisel ja ei tee lastekaitsetöötajaga koostööd, mis aitaks kaasa lapse esmase hoolduse tagamisele. Lapsevanemad ei võimalda lapse vigastuste ja haiguste korral arstiabi. Vanemad ei märka lapse tervislikku seisundit ega järgi tervishoiutöötajate juhtnööre. Lapsega juhtuvad sagedasti õnnetused või vigastused, mis viitavad sellele, et laps jäetakse järelevalveta või tema suhtes on kasutatud füüsilist vägivalda.
Lapsevanemad on loonud lapsele toimiva ning piisavalt ettearvatava igapäevarutiini, mis arvestab lapse soovidega mängu- ja puhkeajale.	Lapsevanematel on vähesed oskused stabiilse igapäevarutiini loomisel ja säilitamisel. Lapse argipäev on kaootiline ja puudub selge päevaplaan (sh puuduvad kellaajad lapse koju tulemiseks õhtuti).
Lapsevanemad järgivad meditsiinitöötajate soovitusi, teevad arstidega koostööd. Vanemad järgivad soovitusi lapse ravimisel, hooldamisel (sh vajaminevate ravimite manustamine).	Lapsevanemad ei järgi meditsiinitöötaja poolt antud soovitusi, mis on lapse tervisliku seisundi tagamiseks vajalikud. Lapsevanemad keelduvad ravist või lapse tervisliku seisundi jaoks oluliste ravimite manustamisest.
Lapsevanem on taganud lapsele tema vajadustele, võimetele ja vanusele vastava osaluse haridusvaldkonnas.	Lapsevanem ei ole taganud lapsele tema vajadustele vastavat osalemist haridusvaldkonnas. Lapsevanema nägemus lapse hariduse omandamisest ei vasta lapse tegelikele võimetele. Haridusvaldkonna spetsialistide ootused ja tugi lapse haridusele ei ole vastavuses lapse tegelike võimetega.
Lapsevanemad tulevad iseenda eludega piisaval määral toime ja ei pane lapsele vastutust enda probleemide eest. Lapsevanem asetab lapse vajadused enda omadest ettepoole. Lapsevanem annab lapse vanuse kasvades aina enam sõna- ja otsustusõigust ning toetab lapses vastutustunde tekkimist.	Lapsevanemal puudulik vastutusvõime ja ebamõistlikud nõudmised lapsele. Lapsevanema jaoks on esikohal iseenda vajaduste rahuldamine, mitte lapse huvide esmatähtsaks seadmine.

7.2.2. Juhendamine ja piiride seadmine

Juhendamine ja piiride seadmine tähendab seda, et laps saab oma emotsioone ja käitumist reguleerida. Juhendamise ja piiride seadmise puhul on peamisteks vanemate ülesandeks sobiva käitumise ja lapse emotsioonide kontrollimine. Piiride seadmise kaudu on võimalik lapses arendada sisemine moraaliäärtuste ja südametunnistuse mudel ja sotsiaalne käitumine. Juhendamise kaudu on võimalik kasvatada laps iseseisvaks täiskasvanuks, kellel on oma väärtused ning kes suudab üles näidata sobivat käitumist teiste inimeste suhtes. Laps vajab oma vanematelt toetust ja julgustamist, et oma võimeid igakülgsest arendada.

Lapse juhendamise ja piiride seadmise kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

- Kas vanemad suudavad lapsele pakkuda piisavalt uusi kogemusi ja julgustada teda tegutsema ning katsetama uusi asju, mis võiks lapse vanust arvestades olla talle võimete kohased?
- Kas vanemad seavad lapsele ebamõistlikult kõrgeid või madalaid nõudmisi või ei sea neid üldse?
- Kas vanemad suudavad juhendada ja kasvatada last tema vajadusi arvestaval viisil?
- Kas vanemad lasevad lapsel arendada oma iseseisvust igapäevaelus ja sotsiaalsetes suhetes (nt ea- ja võimete kohased ülesanded majapidamises, sõpradega omal käel kohtumine) ning kaasavad last pereelu puudutavate otsuste vastuvõtmisse?
- Kas vanemad vaatavad lapse järele või teavad, kus laps viibib?
- Mil määral ja kuidas näitavad vanemad huvi lapse tegemiste vastu koolis või lasteaias?
- Kuidas on vanemad kaasatud lapse kooli- või lasteaiaellu (nt osalemine lastevanemate koosolekutel, arenguevestlustel)?
- Kas vanemad aitavad last õppimisel ja toetavad last lähtuvalt tema vajadusest koolis?
- Kuidas soodustavad vanemad lapse suhtlemist sõprade ja teiste lapse jaoks oluliste inimestega?
- Kas vanemad aitavad lapsel leida ja hoida vaba aja tegevusi, mis sobivad lapse vanuse ja huvidega?
- Kas vanemad huvituvad lapse tegemistest (sh internetis)?
- Kas vanemad on hankinud lapsele eakohaseid ja lapse jaoks meeldivaid mänguasju või muid vaba aja veetmise vahendeid?
- Milliseid kasvatustrateegiaid vanemad kasutavad?
- Missugune on vanemate hoiak lapse kehalise karistamise osas?
- Kas vanemate kasvatuse meetodid on ranged ja karmid (nt ähvardused või karistused)?
- Kas vanemad toetavad üksteist ja on valdavalt järjekindlad lapsele reeglite kehtestamisel?
- Kas ja kuidas on vanemad suutelised toime tulema konfliktse olukorra lahendamiseks?

Tabel 11. Peamised juhendamise ja piiride seadmise kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsevanemad osalevad lapse elus ning jõustavad tema arengulist edasijõudmist. Lapsevanematel on realistlikud ootused lapsele.	Lapsevanemad ei veeda koos lapsega aega ega erguta tema arengut. Vanemtel ei ole aega ja võimalusi lapsega tegelemiseks - nt koos mängida ja õppida, lapsega vestelda ja teda kuulata. Lapsevanematel on ebarealistlikud ootused lapse suhtes.
Lapsevanemad on kaasatud kooliellu ning lapse toetamine koolitöodes toetab lapse motiveeritust ning õppeedukust.	Lapsevanemad ei huvitu lapse õpingutest, arengust ja ei soovi olla kaasatud. Esineb vältiv käitumine lapsi puudutavatel teemadel.
Lapsevanemate kasvatustüüli on selge, empaatiline ja järjepidev. Vanemad otsustavad lapse elus olulisi asju, kuid kuulavad ja arvestavad lapse arvamusega, nii palju kui see vähegi mõistlik ja võimalik on.	Lapsevanemate kasvatustüüli on autokraatne ja ebajärjekindel või nende suhtumine lapsesse on hoolimatu. Lapsevanematel on raskusi konfliktidega toime tulemisel ja piiride kehtestamisel.
Lapsevanemad seavad lapsele piirid, et tagada lapse heaolu ja turvalisust.	Lapsevanemad on ükskõiksed lapse suhtes ning koduses keskkonnas ei seatud lähtuvalt lapse vanusest vajaminevaid piire.

7.2.3. Emotsionaalne kohalolek

Lapsevanemate emotsionaalne kohalolek tähendab lapse emotsionaalsete vajaduste rahuldamise tagamist ning lapsele tunde loomist, et teda hinnatakse kõrgelt. Samuti kuulub siia alla lapse jaoks oluliste turvaliste, stabiilsete suhete olemasolu lapse jaoks tähtsate täiskasvanute hulgast, kes on valmis pakkuma lapsele igakülgset emotsionaalset toetust. Emotsionaalne kohalolek toob välja selle, kuidas vanemad reageerivad

lapse hoolitsust ootavale käitumisele, kuidas vanemad väljendavad oma tundeid ning kas lapsevanemad näitavad lapse suhtes välja soojust, sallivust, vastuvõtlikkust, tähelepanelikkust ja empaatiat. Lisaks annab lapsevanema emotsionaalne kohalolek informatsiooni selle kohta, kuidas lapsevanemad reageerivad lapse emotsioonidele. Seega on vanemluses keskne roll emotsionaalsel kohalolekul, mis mõjutavad lapse arengut ja psühhosotsiaalsete probleemide arenguga seotud riske.

Lapsevanemate emotsionaalse kohaloleku kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

- Kas vanemad on suutelised toetama last tema emotsionaalses arengus?
- Kas vanemad väljendavad lapse suhtes armastust, soojust ja hellust või on tema suhtes tõrjuvad?
- Kas vanemad kallistavad last, võtavad teda sülle?
- Kas vanemad on rõõmsad ja uhked lapse edusammude üle ning reageerivad positiivselt, kui keegi teine last kiidab?
- Kuidas vanemad lapsega suhtlevad: kas nad vaatavad lapsele otsa; milline on nende hääletoon?
- Kas vanemad aktsepteerivad lapse arvamust või ignoreerivad või tõrjuvad seda?
- Kas laps räägib vanematele oma rõõmudest-muredest?
- Kas vanemad mõistavad lapse vajadusi?
- Kas vanemad suudavad last rahustada ja lohutada, kui laps on meeleheitel või vihane?
- Kas vanemad koormavad last liigselt enda muredega?
- Kas vanemad suudavad seada lapse vajadused enda omadest ettepoole?
- Kas vanemad säästavad last liiga tugevatest tundeavaldustest, mis võivad last koormata?
- Kas vanemad lasevad lapsel ennast lohutada?
- Kas vanemad toetavad teineteist raskuste korral?

Tabel 12. Emotsionaalse kohaloleku peamised kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsevanemad on suhetes lapsega usaldusväärsed, etteennustatavad ja järjepidevad. Lapsel on püsivad, stabiilsed ja lähedased suhted mõlema vanemaga.	Lapsevanemad käituvad lapsega ettearvamatult ja põhjustavad korduvalt emotsionaalse järjepidevuse katkemist. Lapsevanemad ei suuda säilitada lapsega stabiilset kontakti, käituvad ettearvamatult ning hülgevad last korduvalt.
Lapsevanemad on emotsionaalselt kohal ja pakuvad lapsele vajaminevat kaitset.	Lapsevanemate puudulik kontroll oma emotsioonide üle ja ebapiisav emotsionaalne tugi lapsele. Lapsevanemal puudub võimekus pakkuda lapsele turvatunnet või lapsevanem tunneb ennast ise ohustatuna.
Lapsevanemad toetavad last emotsionaalselt. Lapsevanemad väljendavad soojust ja hoolitsust lapse suhtes.	Lapsevanemad jätavad lapse emotsionaalselt hooletusse, on lapse jaoks emotsionaalselt kauged ja pole lapsega psüühiliselt lähedased.
Vanemad toetavad oma last tunnete (nt viha, pahurus, kurbus) väljendamisel.	Lapsevanemad ei märka lapse emotsioone ega oska neile vastavalt reageerida. Samuti võib laps olla liigselt (ja mittekohaselt) klammerdunud ühe vanema külge ja otsib ainult temalt lohutust ja tähelepanu.

7.2.4. Turvalisus

Turvalisuse tagamine tähendab seda, et laps on kahju või ohu eest piisavalt kaitstud. Turvalisus hõlmab lapse kaitset märkimisväärse kahju või ohu, ebaturvaliste täiskasvanute või teiste lastega kokkupuutuvate isikute ja enesevigastamise eest. Vanemate ülesanne on last ümbritsevate ohtude ja riskide äratundmine kodus ja

mujal. Turvalisuse all käsitletakse ka lapsevanemate võimekust kaitsta oma last erinevat liiki vägivalda, kuritarvitamise ja ärakasutamise ees. Lapse kaitsmise eelduseks on, et lapsevanemad teavad, kuidas vägivald, kuritarvitamine ja ärakasutamine lapse arengut kahjustavad ning suudavad erinevaid ohte ja ohuolukordi ennetada.

Lapsevanemate poolse turvalisuse tagamise kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

- Milline on vanemate vaheline läbisaamine ja koostöö?
- Kas vanemate vahel esineb tõsiseid konflikte?
- Kuidas vanemad omavahelisi konflikte lahendavad?
- Kas vanemad mõistavad vägivalda kahjulikku mõju lapsele?
- Kas üks vanematest kasutab pereliikmete suhtes füüsilist vägivalda või ähvardab vägivaldaga?
- Kas üks vanematest kasutab oma partneri või teiste pereliikmete suhtes psühholoogilist vägivalda (nt solvamine, alandamine)?
- Kas üks vanematest rakendab sotsiaalset või majanduslikku kontrolli oma partneri üle: piirab oma partneri suhtlemis- või liikumisvabadust, ei luba tööle minna, haldab üksi perekonna rahaasju?

Tabel 13. Turvalisuse peamised kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsevanemad kaitsevad last füüsilise ja vaimse vägivalda eest. Lapsevanemad kaitsevad last vägivalda pealt nägemise eest.	Lapsevanemad aktsepteerivad füüsilist karistamist ja ohustavad last vägivaldaga või ei oska märgata ohte, mis võivad viia selleni, et laps satub ohvriks.
Lapsevanemad taunivad füüsilist karistamist ja teavad vägivalda kahjulikest mõjudest. Lapsevanemate vahel toimib koostöö ning teineteise mõistmine, et tagada lapsele vajaminev turvalisus.	Lapsevanematel on positiivne suhtumine karistamisse ja lapsevanemad kasutavad lapse karistamiseks vägivalda. Lapsevanemad kehtestavad reegleid ja piire läbi vägivalda.
Lapsevanemad oskavad vägivalda kogenud või pealt näinud last toetada, arvestades lapse võimalike kriisi- või traumakogemustega.	Lapsevanemate (või teiste pereliikmete) vahel esineb vägivalda. Perekonnas on vägivalda ja tõsised konfliktid on tavapärased.
Lapsevanemad kaitsevad last seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ekspluateerimise ohu eest.	Lapsevanemad ohustavad last seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ekspluateerimisega.
Vanemad on teadlikud võimalikest ohtudest internetis, nt tundmatu isiku kontakt lapsega, eesmärgiga last kuritarvitada või katsed last interneti kaudu värvata. Lapsevanemad on teadlikud lapse internetikäitumisest.	Lapsevanemad ei oma ülevaadet lapse internetikäitumisest ega kontrolli lapse tegevusi internetis.
Lapsevanemad kaitsevad last ärakasutamise eest. Vanemad kaitsevad lapsi selle eest, et neid ei kaasataks või et nad ise ei otsiks kontakti sotsiaalsete ühendustega, kus võidakse neid ära kasutada. Nt ühenduste või gruppidega, kus seadusevastast, vägivaldset või muul moel sotsiaalsetest normidest kõrvalekalduvat käitumist peetakse positiivseks.	Lapsevanemad kasutavad last ära või ei märka lapse ohtu sattuda ärakasutamise ohvriks. Lapsevanemad kasutavad last ära teda seadusevastasesse või sotsiaalsetest normidest kõrvalekalduvatesse tegevustesse kaasates. Lapsevanem jätab lapse kellegi juurde, kes kasutab last ära.

7.3. Pere ja keskkond

Laste eest hoolitsemist ja heaolu tagamist mõjutavad last ümbritsev laiem perekond, naabruskond ja sotsiaalsed võrgustikud. Samuti võib lapse perekonna varasem ajalugu ehk varasemad kogemused avaldada olulist mõju lapsele ja tema vanematele. Lisaks perele tuleb arvesse võtta ka lapse arengut mõjutavaid keskkondlikke tegureid, nagu pere majanduslik olukord, elutingimused ja tööhõive.

Abivajava lapse heaolu ja abivajaduse hindamine on tihedalt seotud tema vanemate ja kogu perekonna hindamisega, kuid esiplaanil peavad olema laps ja tema huvi. Perekonna majanduslik heaolu, vanemate töökoht ja sissetulekud, elutingimused, perekonna lähivõrgustik mõjutavad tugevalt lapse elu. Pere ja keskkonna valdkondasid hinnates tuleb jälgida pidevalt, kuidas pere-ja keskkonnatingimused last mõjutavad.

Pere ja keskkonna erinevaid valdkondi kirjeldavad kaitse- ja riskitegurid on kaudsed tegurid, kuna need mõjutavad lapse arengut ja vanemlust kaudselt. Osa väljatoodud teguritest on staatilised ehk muutumatud. Staatilisteks teguriteks on näiteks varasemad sündmused perekonnas ja lapsevanemate lapsepõlvkogemused, mis võivad mõjutada perekonna praegust olukorda, lapse arengut ja lapsevanemate võimekust. Näiteks võivad lapsevanemate varasemad negatiivsed kogemused sotsiaalsüsteemiga mõjutada lapsevanema ja lastekaitsetöötaja praegust koostöösuhte loomist. Taolisel juhul osutavad lapsevanemad vastupanu ega soovi vastu võtta lastekaitsetöötaja poolt pakutavaid abimeetmeid. Oluline aru saada, kas ja kuidas mõjutavad laste kasvatamist vanemate enda lapsepõlvkogemused, sest eelmistelt põlvkondadelt võetakse üle nii negatiivseid kui positiivseid kasvatussvõtteid. Seega on äärmiselt oluline keskenduda lapse heaolu tagamise kontekstis ka lapse peres ja keskkonnas esinevatele kaitse-ja riskiteguritele.

7.3.1. Pere ajalugu ja praegune olukord

Pere ajaloo ja praeguse olukorra hindamine tähendab keskendumist nii pereliikmete geneetilistele kui ka psühhosotsiaalsetele teguritele. Hinnates pere ajalugu ja praegust olukorda, tuleb keskenduda pereliikmete isiksusele, kuid ka nende füüsilisele ja vaimsele tervisele ning kuidas need mõjutavad last. Perekonna toimimist mõjutab ka see, kes elavad lapsega ühes leibkonnas hetkel ning kuidas nad on lapsega seotud. Tähelepanu tuleb pöörata ka olulistele muutustele perekonna/leibkonna koosseisus. Näiteks võib leibkonna või pere praegune koosseis avaldada mõju lapse käitumisele ja emotsionaalsele seisundile. Last võivad mõjutada ka lapsevanema või õdede-vendade tervise- ja käitumisprobleemid.

Samuti on vajadus hinnata vanemate varasemaid lapsepõlvkogemusi, oluliste elusündmuste kronoloogiat ja sündmuste tähendust ning mõju pereliikmetele. Oluline on meeles pidada, et aastate tagused sündmused perekonnaelus võivad mõjutada konkreetse lapse hetkeolukorda. Perekonna või iga üksiku pereliikme taust võib olla lapse arengut mõjutav oluline tegur, mis võib tõsta ka riski psühhosotsiaalsete probleemide tekkeks.

Pereliikmete varasemad elukogemused võivad mõjutada pereliikmete vahelisi suhteid ja käitumist. Minevikusuhete ja -sündmuste kohta tuleb koguda informatsiooni täpselt nii palju, kui konkreetse juhtumi raames vajalik on ning et see toetaks abivajaduse hindamist. Samuti tuleb antud valdkonna puhul hinnata, millised on üldiselt perekonnasisesed suhted, milline on vanemate vaheline koostöö, vastastikune mõistmine ja suhtlemine. Antud valdkonna juures tuleb vaatluse alla võtta kõikide pereliikmete olukord ning erinevate suhteliinide toimimine.

Perekonna ajaloo ja praeguse olukorra kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada alljärgnevad küsimused:

- Kas vanematel on olnud valusaid kogemusi oma lapsepõlvest või noorusest: nt väärkohtlemine kodus või koolis, tõrjutus, vanematest lahutamine, vanemate lahkuminek, pereliikme surm, raske haigus?
- Kas peres on põlvest põlve korduvat probleemset käitumist: nt õigusrikkumised ja sõltuvusprobleemid?
- Millised on perekonna senise elu olulisemad sündmused või pöördepunktid, nii head kui halvad?
- Kas peres on olnud raskeid kaotusi või kriise, mis ohustavad või häirivad praegust toimetulekut?
- Millised on olnud positiivsed mälestused ja õnnestumised perekonna elus (lähedased südamligid suhted, õnnestumine õpingutes või spordis vm positiivsed sündmused)?
- Kuidas pereliikmed iseloomustavad oma perekonda?
- Kas pere koosseis on viimasel ajal muutunud?
- Kui vanemad ei ela koos, siis kas laps saab suhelda lahuselava vanemaga regulaarselt? Kas laps soovib seda?

- Kuidas räägib kumbki lapsevanem lapse juuresolekul teisest vanemast ja kas toetab lapse kohtumist teise vanemaga ja püüab muuta selle võimalikult meeldivaks?
- Kas vanemad vastutavad lapse eest võrdselt või on kumbki neist (või keegi teine) lapse peamine hooldaja?
- Kas laps elab koos mõlema vanemaga, vaheldumisi vanematega või kellegi teise juures?
- Kas peres on keegi, kes vajab pereliikmete poolt pidevat hooldamist (nt vanavanemad, puudega pereliikmed)?
- Kas kodus viibib sageli kõrvalisi isikuid? Kas sellistel juhtudel on lapse ohutus tagatud (nt ei tarvitata liigselt alkoholi ning laps on kaitstud vägivalda, seksuaalse väärkohtlemise või mitteeakohaste tegevuste eest)?
- Kas pereliikmetel on kalduvus riskikäitumisele?
- Millised tegurid ohustavad perekonna toimimist ja vanemate toimetulekut?
- Kuidas pereliikmed ise mõistavad probleeme, kujunenud olukorra põhjuseid ja oma tulevikuväljavaateid?

Tabel 14. Pere ajaloo ja praeguse toimimise peamised kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsevanemate varasemad lapsepõlve-kogemused ei mõjuta nende suutlikkust tagada lapse heaolu.	Lapsevanemad on olnud lapsepõlves ohustatud.
Pereliikmetel ei esine varasemas minevikus traumasid ja kriise, mis avaldavad mõju olevikule.	Lapsevanemad või teised pereliikmed on kogenud varsemalt traumasid või kriise, mille mõjud on esil käesoleval hetkel. Perekonnas on olnud varasemaid traumaatilisi sündmusi.
Pereliikmete omavahelised suhted on head ja toetavad lapse arengut.	Pereliikmete omavahelised suhted on konfliktised ja avaldavad negatiivset mõju lapsele.
Pere teisi lapsi ei ole jäetud varsemalt hooletusse.	Last või tema õdesid-vendi ei ole varasemalt jäetud hooletusse.
Laps elab koos ühe vanemaga ja teise vanemaga on tagatud regulaarne suhtlus ja kontakt.	Laps elab koos ühe lapsevanemaga, teise lapsevanemaga kontakt puudub täielikult või on osaline. Laps elab üksikvanemaga peres ning puudub teise vanema toetus.
Pereliikmetel ei ole käitumis- või terviseprobleeme või puuet, mis avaldavad lapsele mõju.	Pereliikmetel on käitumis- ja terviseprobleemid või puue, mis avaldavad märkimisväärset mõju lapse heaolule. Laps kannab suuremat vastutust, et kergendada lapsevanemate koormat.

7.3.2. Sotsiaalne võrgustik

Sotsiaalne võrgustik hõlmab enda alla last ümbritseva laiema võrgustiku. Oluline on keskenduda sellele, kes kuuluvad last ümbritsevasse sotsiaalsesse võrgustikku, mis on nende roll ja mõju lapse heaolule. Esmatähtsad on lapse perekond, lähisugulased ja lähemad sõbrad, kuid sotsiaalsesse võrgustikku võivad kuuluda ka eakaaslased või kogukonnas elavad inimesed, kellel on mõju konkreetse lapse abivajadusele ja heaolule. Last toetav sotsiaalne võrgustik tugevdab lapse heaolu ja soodustab toimetulekut, kuid puuduv või konfliktne sotsiaalne võrgustik suurendab riski lapse kahjustamisele. Teatud olukordades võib eakaaslaste mõju olla vanemate mõjust suurem ning seda nii positiivsete kui negatiivsete käitumisviiside omaksvõtmisel.

Sotsiaalse võrgustiku alla kuuluvad ka spetsialistid, kes on lapse ja perega kokku puutunud ning kes omavad ülevaadet lapse ja pere toimetulekust ning on seda mõjutanud. Spetsialistidega seoses tuleb koguda informatsiooni kogukondlike ressursside ja teenuste kättesaadavuse kohta piirkonnas. Juurdepääs kogukonna ressurssidele hõlmab muuhulgas ka transpordivõimalusi, lahtiolekuaegade sobivust jms. Oluline on mõista perekonna valmisolekut kogukonna ressursse kasutada, kuna see võib olla seotud sellega, kuidas perekond

tajub enda staatust kogukonnas. Näiteks võivad lapsed või vanemad vältida avalikest üritustest osavõtmist või ametiasutuste poole pöördumist.

Sotsiaalse võrgustiku kaitse- ja riskitegureid aitavad selgitada välja järgnevad küsimused:

- Kes on lapse elus olulised isikud?
- Milline on lapse kokkupuude sugulaste, sõprade ja naabritega?
- Millised on lapse suhted vanematega ja kuidas laps neid hindab? Millised on suhted õdede-vendadega ja kuidas laps neid hindab? Millised on suhted eakaaslastega, lasteaia- ja koolikaaslastega?
- Mida laps arvab, millisena näevad teda teised (nt sõbrad, kaaslased, ka täiskasvanud)? Kuidas suhtuvad pereliikmed lapse sõpradesse?
- Kas laps saab ja soovib kutsuda sõpru koju?
- Kes pakuvad lapsele ja perele praktilist abi, kaitset ja tuge (nt lapse hoidmine)?
- Kas perekond on elanud pikemat aega samas piirkonnas? Missugused on perekonna suhted naabritega?
- Kas perekond osaleb kogukonna ettevõtmistes, üritustel? Kas tuntakse ühtekuuluvustunnet? Kas perekond tunneb end aktsepteerituna kogukonna poolt?
- Kas pereliikmed kuuluvad mõnda organisatsiooni või kogudusse?
- Kas lapsele ja perele on vajalik tugi ja abi kättesaadav (nt koolis, tervishoius)?
- Kust leiavad vanemad infot vaba aja veetmise ja abi saamise võimaluste kohta oma kodu lähedal?
- Kas vanemate ja spetsialistide või ametiasutuste vahel esineb last mõjutavaid konflikte? Kas vanemad väldivad kontakti spetsialistide või ametiasutustega?
- Kas piirkonnas on piisavalt kättesaadavad erinevad tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusteenused (sh huviharidus ja sportimisvõimalused)?
- Millised on perekonna kogemused kokkupuudetest abistavate süsteemidega?
- Millist abi on saadud sotsiaalsüsteemist? Kas pere on jäänud saadud abiga rahule?

Tabel 15. Sotsiaalse võrgustiku peamised kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Last ümbritseb toetav sotsiaalne võrgustik. Sotsiaalne võrgustik toetab lapsevanemaks olemist ja lapse toimetulekut.	Mittetoimiv või puuduv sotsiaalne võrgustik. Esineb sotsiaalset isolatsiooni, mil puudub sotsiaalne kontroll ja toetus.
Peres esineb probleeme, kuid sotsiaalne võrgustik aitab tagada lapsevanemate toimetulekut ja lapse heaolu.	Peres esineb riske, mille tulemusena on last ümbritsev sotsiaalne võrgustik võtnud lapsevanemate rolli ja ülesanded enda kanda.
Lapsele on tagatud tema vajadustele vastav abi ja kaitse. Vajaminevad teenused on lapsele ja tema perele kättesaadavad.	Laps ei saa vajalikku tuge ja kaitset. Vajaminevad teenused ei ole lapsele ja tema perele kättesaadavad. Kogukonnas pakutavad teenused ei vasta lapse tegelikule vajadustele.
Kogukonnas on lapsel võimalusi sotsialiseerumiseks.	Lapsel ei ole kogukonnas võimalusi eakaaslaste, teiste toetavate täiskasvanute sotsialiseeruda.

7.3.3. Elutingimused

Lapse kasvukeskkond, elukoha stabiilsus ja tingimused elukohas mõjutavad nii lapse vaimset kui ka füüsilist arengut. Sage elukoha vahetus võib viidata sügavatele pereprobleemidele, kuid võib olla ka lapse probleemide üheks peamiseks põhjustajaks. Elutingimuste hindamisel tuleb tähelepanu pöörata eluruumi kuuluvusele ehk kas tegemist on pere omandisse kuuluva elupinnaga või üüripinnaga. Samuti hinnata millised on olmetingimused, ruumijaotus, sisustus ning millises piirkonnas/kogukonnas elatakse. Elutingimusi hinnates peab tekkima hinnang sellele, kas antud eluase ning elutingimused moodustavad lapse jaoks sobiva kasukeskkonna, kus lapsele on tagatud vajaminev areng ning turvalisus. Vajalik on meeles pidada, et elutingimused võivad avaldada mõju lapse kasvatamisele ning lapse ja lapsevanemate vahelistele suhetele.

Elutingimuste kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada järgnevad küsimused:

- Mis tüüpi on pere eluruum (eramaja, korter, ridaelamu)?
- Kas eluruumi üüratakse, kas on üürileping (tähtajaline, tähtajatu)?
- Kas eluruum on seotud laenude/liisingutega?
- Missugune on eluruumi seisukord (katus, aknad, uksed, põrandad, trepid, küttekolded, elektrisüsteem)?
- Kas eluruumis on toimiv veevõrk ja kanalisatsioon, kuidas saadakse sooja vett?
- Missugused on eluruumi kütmiss võimalused ja nende seisukord (ja kütte varu)?
- Missugused on pesemisvõimalused ja tualettruumi kasutamise võimalused ja nende seisukord?
- Missugused on tingimused toidu valmistamiseks ja säilitamiseks?
- Kui palju isikuid elab koos, kas eluruum on üle rahvastatud?
- Kas eluase sobib lapsele või tuleks seda kohandada?
- Kas igal pereliikmel on piisavalt ruumi, vajadusel ka eraldumiseks?
- Kas majapidamises on vajalikud esemed (nt söögilaud-toolid, nõud ja köögiriistad, riidekapp)?
- Kas igal lapsel on oma tuba või voodi, mängimis- või õppimiskoht (laud, tool, kapp/sahtel oma asjade hoidmiseks)?
- Kas perel on esmavajalikud kodumasinad: tolmuimeja, pesumasin, elektroonikaseadmed?
- Missugune on eluruumide puhtus?
- Kas korteris suitsetatakse?
- Kas eluase asub linnas või looduskeskkonnas?
- Kas on oma hoov, kas lähedal asub park/ mänguväljak, kas on võimalus veeta vaba aega looduses?
- Kuidas tunnetavad laps ja vanemad heaolu ja turvalisust piirkonnas? Kas piirkonda seostatakse kõrge kuritegevusega?
- Milline on ligipääs teenustele ja ressurssidele (nt kauplus, mänguväljak, raamatukogu, lasteaed, kool, vaba aja veetmise asutus, polikliinik, apteek, ühistransport)?

Tabel 16. Elutingimuste peamised kaitse- ja riskitegurid

Kaitsetegurid	Riskitegurid
Lapsele on tagatud stabiilne kasvukeskkond. Laps kasvab ühes stabiilses kohas, kus ta tunneb ennast turvaliselt.	Lapsel puudub stabiilne kasvukeskkond. Laps vahetab tihti elukohta või liigub kahe lahuselava lapsevanema eluaseme vahet, mis on lapsele koormavaks.
Kasvukeskkond vastab lapse vajadustele. Lapsel on oma magamisase, õppimisnurk ja võimalus eraldumiseks teistest perekonnaliikmetest.	Laps elab puudulikes elamistingimustes. Elutingimused ei ole lapse jaoks sobilikud, elamispind on üle rahvastatud, mille tulemusena puudub lapse magamisase või õppimisnurk vms.

7.3.4. Majanduslik olukord

Majandusliku olukorra hulka kuuluvad pere rahalised võimalused, tööhõive ja saadavad toetused, mis aitavad kaasa lapse heaolu tagamisele. Majanduslikku olukorda hinnates on vajalik keskenduda, kas pere sissetulekud katavad ära igakuised kulud, milline on pere majanduslik toimetulek ning kas esineb võlgnevusi. Majandusliku olukorraga on seotud lapsevanemate tööhõive, mis hõlmab enda alla vanemate töötamise olukorra kaardistamist. Sealhulgas on vajalik selgitada välja, milline on vanemate töökorraldus, millist mõju avaldab vanemate töötamine lapsele. Siinkohal on oluline tähelepanu pöörata vanematele, kes viibivad töö tõttu pikalt lapsest eemal. Samuti kuulub tööhõive alla lapse enda töötamine ja töökogemuse mõju lapsele endale.

Majandusliku olukorra kaitse- ja riskitegureid aitavad välja selgitada järgnevad küsimused:

- Milline on vanemate töösuhe või tegevusala (nt kindel töökoht, ajutine töökoht, täis- või osaajaga töökoht, ettevõtja, töötaja, õpilane, pikaajaliselt haige või (eel)pensionil)?
- Kas esineb töötamist takistavaid tegureid?
- Milline on vanemate töökorraldus?

- Kas vanemad soovivad töötada, on töökohaga rahul või vahetavad sageli töökohti või ei soovi tegelikult töötada?
- Kas tööd otsivad pereliikmed saavad toetust, nõustamist või koolitust?
- Kas üks või mõlemad vanemad töötavad elukohast kaugel või ebasobiva töögraafikuga?
- Kuidas on tagatud laste hoidmine või koolilaste eest hoolitsemine, kui vanemad töötavad või õpivad?
- Milline on perekonna majanduslik olukord lühemas ja pikemas perspektiivis (sissetulekud, toetused, väljaminekud, rahalised kohustused)?
- Kas pere vajab toimetulekuks kõrvalist abi? Kas ja kust ta seda saab?
- Kas pere sissetulek on piisav, pere eelarve on tasakaalus ja tulud katavad kulutused?
- Kas pere eelarves arvestatakse piisavalt laste vajadustega?
- Kas eluasemekulude eest tasutakse õigeaegselt; kas on tekkinud võlgu? Kas pere oskab majandada oma võimaluste piires?
- Kas perel on võlgu/laene/liisinguid? Ebamõistlikke laene, tasumata trahve?
- Kas mõne pereliikme vastu on algatatud võlgade sissenõudmine?
- Kas pere vajab täiendavaid toetusi?
- Kas pere kardab ootamatuid kulutusi (nt mõne kodumasina remont, õnnetusjuhtumid)?
- Kas laps saab taskuraha, osaleda huvitegevuses, uusi riideid?
- Kas lapsel on oma pangakonto?
- Kas laps on pere rahaasjadesse kaasatud, kas talle õpetatakse igapäevast rahakasutamist?

Tabel 17. Majandusliku olukorra peamised kaitse- ja riskitegurid

	Kaitsetegurid	Riskitegurid	
	Lapsevanemad on haritud, mille tulemusena nad kohanevad tööturul kiiresti ja mis avaldab positiivset mõju lapsele stabiilsete elutingimuste ja majandusliku olukorra loomisele. Vanemad töötavad.		L t p le
	Perekonna majanduslik olukord on turvaline ja stabiilne. Lapsevanemad oskavad majanduslikult planeerida ning perekonna sissetulekud ja väljaminekud on eelarvestatud.		L t n a
	Lapsevanemad tulevad laenude tagasimaksmisega iseseisvalt toime.		L is la
	Pere majanduslik olukord ei sõltu igakuistest sotsiaal- ja peretoetustest. Perel on olemas püsisissetulekud.		P ja p
	Laps töötab ise seaduses sätestatud ja lubatud alustel ja see ei mõjuta tema õppimist, huvitegevust ja puhkamist.		L s

8. Abivajaduse hindamise kaitse- ja riskitegurite analüüsi protsess

Informatsiooni kogumise järgselt tuleb kogutud teavet korrastada ning liigitada valdkondade kaupa kaitse- ja riskiteguriteks. Käesolevas käsiraamatus on kaitse- ja riskitegurite liigitamisel abiks iga valdkonna juures olev tabel. Teabe liigitamise tulemusena tulevad välja lapse arenguvajaduse, vanemluse ning pere ja keskkonna tegurite jaotus, mis on aluseks abivajaduse hindamise analüüsi koostamiseks. Juhul, kui teabe liigitamisel saab ilmsiks, et teatud valdkondade kohta puudub informatsioon, kuid konkreetse juhtumi puhul on see vajalik, siis võib liikuda uuesti informatsiooni kogumise etappi.

Oluline on meeles pidada, et abivajaduse hindamine on protsess, mitte ühekordne sündmus. Kui informatsiooni kogumisel selgub, et tegemist on hädaohus olev lapsega, kes on oma tervist ja elu ohustavas olukorras ja tingimustes, on vajalik rakendada kohe abimeetmeid, et see oht kõrvaldada. Antud juhul ei pea ootama abivajaduse hindamise lõppemiseni. Tavapärase abivajaduse hindamise protsessis tulenevad rakendatavad abimeetmed kaitse- ja riskitegurite analüüsist. Taoline lähenemine võimaldab pakkuda lapsele ja tema perele tuge, mis lähtub konkreetse lapse abivajadusest.

Kaitse- ja riskitegurite analüüsis tulevad esile:

- millised on lapse tervist ja arengut mõjutavad peamised tegurid,
 - milline on lapse võimalik tuleviku prognoos, kui rakendatakse vajaminevaid toetavaid abimeetmeid;
 - milline on lapse võimalik tuleviku prognoos, kui ei rakendata vajaminevaid toetavaid abimeetmeid või kui abimeetmete rakendamine ei ole tulemuslik või kui lapsevanemate suutlikkus
- Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training. viia sisse vajaminevad muudatus lapse heaolus ja igapäevaelu korralduses on nõrk.

Kaitse- ja riskitegurite analüüsimise all on vajalik käsitleda eraldiseisva etapina vanemlust ja lapsevanemate võimekust muutuda. Vanemluse hulka kuulub muuhulgas see, kuidas lapsevanemad teevad koostööd last ümbritsevate spetsialistidega ning millises abimeetmed on lapse kogukonnas kättesaadavad. Lisaks on vajalik analüüsi tulemusena mõista lapsevanemate lapsekesksust ehk kas vanemad lähtuvad otsuste tegemisel ja igapäevahoolduse tagamisel lapse huvidest ja õigustest. Peamine rõhk on siin lapsevanemate suutlikkusel ja võimekusel. Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training. Tähelepanu tuleb pöörata ka pere varasemale ajaloole ehk kas pere varasemas toimimises on aset leidnud sündmusi või kogemusi, mis võivad avaldavad mõju ka lapse praegusele olukorrale.

Kogu analüüsi protsessis vastanduvad omavahel kaitsetegurid ja riskitegurid ning nende omavaheline vastastikune mõju. Ühe või mitme kaitseteguri olemasolu võib tähendada, et vaatamata riskiteguri olemasolule ei ole lapse arenguvajadused siiski ohus ning puudub tegelikkuses oht lapse kahjustamisele.

8.1. Ettevalmistus kaitse- ja riskitegurite analüüsiks - lapse abivajadust mõjutavate muustrite kaardistamine

Lapse heaolu valdkonna peatükis tõime välja, et lastekaitsetöötaja peab abivajaduse hindamiseks vajamineva informatsiooni kogumisel hoiduma hüpoteeside loomisest. Kaitse- ja riskitegurite analüüsi ettevalmistavas etapis on hüpoteeside loomisel seevastu oluline roll. Hüpoteese on võimalik käsitleda kui erinevate tegurite omavahelist seostamist, mille tulemusena tekib võimalik põhjendus lapse abivajadusele või probleemi olemusele ja olemasolule. Hüpoteeside loomisest on oluline jälgida, et loodavaid hüpoteese on võimalik faktiliselt tõendada või hoopis ümber lükata. Hüpoteeside loomisest ja muustrite tuvastamisel on abiks järgmised küsimused: Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training.

1. Kuidas lapse arenguvajaduse kaitse- ja riskitegurid teineteist mõjutavad?
2. Kuidas mõjutavad lapse arenguvajadused vanemlust?

3. Kuidas vanemluse kaitse-ja riskitegurid teineteist mõjutavad?
4. Kuidas pere ja keskkonna tegurid teineteist mõjutavad?
5. Kuidas mõjutavad vanemluse valdkonnad lapse arenguvajadusi?
6. Kuidas mõjutavad pere ja keskkonna tegurid vanemlust?

Mustrite tuvastamisel on oluline jälgida ka asjaolude ilmnenise kronoloogiat, mis aitab täpsemalt tuvastada valdkondade omavahelised võimalikud seosed. Mustrite kaardistamisel on abiks lähtumine tegurit iseloomustavatest tunnustest: kõikehõlmavusest, muutumisvõimest, sagedusest, kestusest ja ebatavalisusest (vt Joonis 6). Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training. Näiteks kui vanemluse valdkonnas esinev tegur juhtub sageli ning on olemuselt kõikehõlmav, mõjutades ka lapse teisi heaolu valdkondi, siis on vajadus tegurit põhjalikumalt uurida. Lapse abivajadust mõjuvate tegurite analüüsimine võimaldab mõista, millistes olukordades, kui sageli, millises ulatuses esil olevad tegurid mõjutavad lapse heaolu ja pere toimimist.



Joonis 6. Tegurit iseloomustavad tunnused

Seega kaitse- ja riskitegurite analüüsi alguses loob lastekaitsetöötaja olemasolevale faktilisele informatsioonile tuginedes võimalikud hüpoteesid ning tagab, et esitatavaid hüpoteese on võimalik tõendada. Seejärel kaardistab lastekaitsetöötaja ära erinevate tegurite omavahelised võimalikud seosed ja mustrid.

8.2. Lapse arengut ja tervist mõjutavate riskuste hindamine

Kogu juhtumikorralduse protsess keskendub lapse heaolu tagamisele ning abivajaduse vähendamisele. Lapse heaolu hinnates on kõige olulisem pöörata tähelepanu lapse arenguvajadustele ehk kuidas erinevad valdkonnad mõjutavad just lapse arengut ning üldist tervislikku seisundit. Sealhulgas keskendudes nii lapse vaimsele kui tervislikule seisundile.

Lapse arengut ja tervist mõjutavate riskuste hindamisel on vajalik analüüsida Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training.:

- 1. lapse tervise ja arengu kahjustuse mõju lapsele.** Aluseks tuleb võtta pere ajalugu, mil leidis või ei leidnud aset lapse tervise või arengu võimalik kahjustamine. Kindlasti keskenduda lapse varasematele trauma- ja kriisikogemustele. Lisaks keskenduda lapse praegusele tervislikule seisundile, esmasele hoolitsusele ja identiteedile. Lapse tervise ja arengu võimalikku kahjustust aitab välja selgitada lapse tundeelu ja käitumises ning peresisestest-ja välisest suhetes esinevate seoste olemasolule keskendumine.
- 2. vanemlikku toimetulekut ning vanemlusega seotud riskusi.** Vajadus on keskenduda vanemluse peamistele valdkondadele ehk kuidas tagavad lapsevanemad lapse esmase hoolitsuse ja turvalisuse. Tähelepanu tuleb pöörata ka vanematepoolsele lapse juhendamisele ja vajalike piiride seadmisele ning lapsevanemate emotsionaalsele kohalolekule.
- 3. individuaalsete ja perekondlike tegurite ja protsesside mõju vanemlusele.** Keskendutakse mõlema lapsevanema kui indiviidi toimetulekule, kuid ka pere laiemale toimimisele. Vajadus on analüüsida mõlema lapsevanema enda varasemaid lapsepõlvkogemusi ehk milline on olnud lapsevanemate enda lapsepõlv. Samuti keskendumine vanemate alkoholi tarvitamisele, narkootikumide tarvitamisele. Vajadus on hinnata ka pere praegust toimimist ehk millised on pereliikmete omavahelised suhted käesoleval ajal, kas on esinenud vägivaldset käitumist, kuidas toimub konfliktide lahendamine ja otsuste tegemine. Olulist rolli mängib ka see, milline on last ja pere ümbritsev laiem võrgustik.
- 4. keskkondlikke tegureid.** Analüüsi aluseks on keskendumine pere elutingimustele, tööhõivele ja majanduslikule olukorrale. Analüüsi juures on vajalik arvestada kogukondlike teguritega ehk milline on kogukond, kus laps elab, millised on kogukonna ressursid ja puudused. Samuti kuidas on olukord vajaminevate teenuste kättesaadavusega konkreetses piirkonnas.
- 5. lapsele ja lapsevanematele vajaminevate abimeetmete rakendamist.** Seda on oluline analüüsida vanemluse vaatest ehk kui laps või pere vajavad täiendavaid abimeetmeid ja teenuseid, siis kas vanemad on suutlikud neid lapsele ja perele tagama. Näiteks, kas vanemad on suutlikud tagama, et laps jõuab teenusele kohale või kas nad teevad koostööd peretöötajaga.

Lapse tervist ja arengut mõjutavate riskuste hindamisel vastanduvad omavahel püsivad riskitegurid ja probleeme neutraliseerivad kaitsetegurid. Püsivad riskitegurid on need, mis põhjustavad probleemide jätkumise ja lapse abivajaduse püsimist. Probleeme neutraliseerivad kaitsetegurid vähendavad esil oleva riskiteguri mõju. Näiteks kui lapsevanemad ei taga lapsele vajaminevat emotsionaalset kohalolekut, kuid perel on väga tugev lähivõrgustik, mis toetab lapse toimetulekut keeruliste sõprussuhetega.

8.3. Lapse võimalikud väljavaated tulevikuks

Varasemalt kirjeldatud lapse tervist ja arengut mõjutavate riskuste hindamise etapp tõi esile valdkonnad, milles ilmneb lapse ja pere abivajadus. Käesolevas etapis on vajalik keskenduda sellele, kuidas erinevad valdkonnad teineteist mõjutavad ja missugused sellest tulenevad protsessid avaldavad mõju lapse praegusele olukorrale. Taoline süstemaatiline analüüs võimaldab meil luua teadmise lapse võimalikust tulevikust väljavaatest, kui praegune olukord jätkub.

Lapse arenguvajadusi võivad mõjutada nii lineaarsed kui ringikujulised protsessid. Lineaarne protsess tähendab, et kaks tegurit mõjutavad teineteist otseselt ehk muutus ühes teguris toob kaasa muutuse teises teguris, kuid mitte kolmandas teguris. Näiteks Peeter ei käi koolis, sest ta murdis näpuluu. Näpuluu murdumine on põhjus, miks Peeter koolis ei käi. Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training.

Ringikujulised protsessid on korduvad ehk üks tegur mõjutab teist ning teine tegur omakorda esimest tegurit ja kolmandat tegurit. Sel juhul käib protsess pidevalt ringiratast ning tekib jada. Näiteks Mari ei täida koolikohustust. Mari emal on depressioon ja soovib, et Mari oleks temaga koos kodus. Kodus olemisega näeb Mari oma koolikaaslast vähem ning tekivad puudulikud hinded. Maril kaob soov koolis ära. Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training. Oluline on meeles pidada, et nii ringikujulised kui lineaarsed protsessid võivad olla ühe valdkonna sees (näiteks ainult vanemluse valdkonnas) või hõlmata enda alla mitu erinevat valdkonda (näiteks pere ja keskkonna tegurid mõjutavad vanemlust). Seejuures on kõige olulisem keskenduda lapse arenguvajadustele ning protsessidele ja mustritele, mis mõjutavad lapse tervist ja arengut.

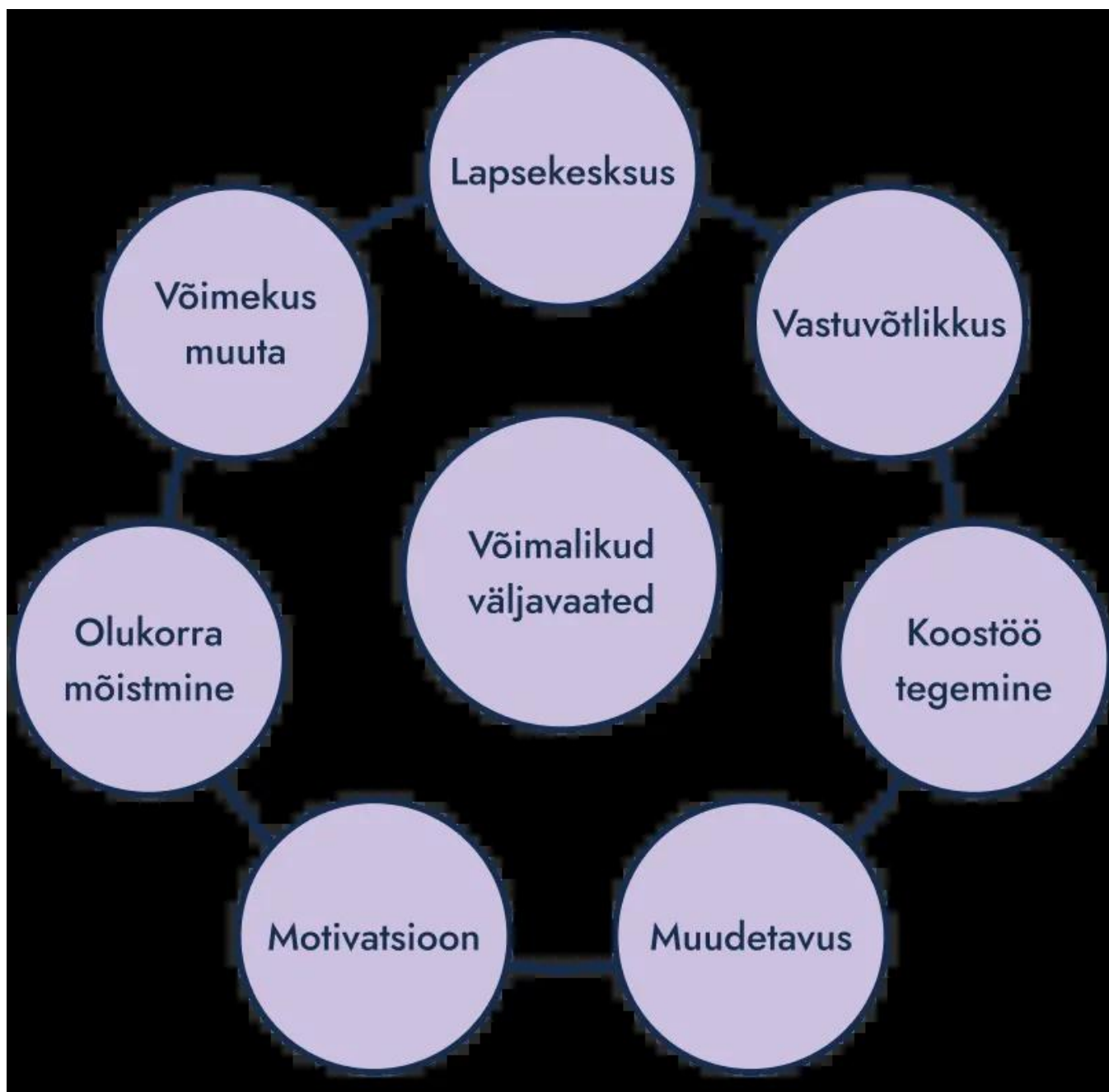
Teadmised erinevate valdkondade vahel toimuvatest protsessidest ning nende omavahelistest seostest võimaldavad meil analüüsida lapse ja tema pere toimetulekut olukorras, kus ei rakendata vajaminevaid toetavaid abimeetmeid või kui abimeetmed ei ole olnud tulemuslikud. Taolise süstemaatilise analüüsi tegemiseks on vajalik käsitleda lapse praegust tervislikku seisundit ja hetkeolukorda. Lisaks on vaja esile tuua võimalikud sündmused varasemast pere ajaloost, mis võivad avaldada mõju lapse abivajadusele. Varasemale ajaloole lisaks on vajalik hinnata millised on viimatised sündmused, mis on võinud avaldada mõju lapse praegusele olukorrale.

Eelnevale toetudes on võimalik luua hüpoteese sellest, mis juhtub lapsega siis, kui vajaminevad muutused aset ei leia ja praegune olukord jääb samaks. Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training.

8.4. Tulemusliku sekkumise võimalikud väljavaated

Tulemusliku sekkumise abil muutub lapse senine olukord ning lapse abivajadus väheneb. Käesolevas etapis tuleb lisaks lapse praegusele olukorrale esile vanemlus ja sellega seotud tegurid, milles muutuse esile kutsumine võib kaasa tuua ka positiivse muutuse lapse praeguses olukorras. Eelkõige on vajalik keskenduda lapsevanemate lapsekeskusele, motivatsioonile ja soovile viia sisse vajaminevad muutused ning lapsevanemate valmisolekule teha koostööd ning võtta vastu pakutavat abi. Seega, et muutus lapse elus aset leiaks on vajalik analüüsida kõiki valdkondi seoses vanemlusega.

Lapsevanema vastuvõtlikkus pakutava abi suhtes tähendab ka seda, et lapsevanemad võtavad vastu lastekaitsetöötaja või teiste spetsialistide poolt pakutud abi, mõistes, et selle tulemusena lapse abivajadus väheneb ning olukord muutub paremaks. Lapsele ja perele pakutakse meetmeid, millel on konkreetses juhtumis tõenäoliselt suurim positiivne mõju. Vastuvõtlikkuse juures hakkavad rolli mängima lapsevanema enda isiklikud soovid, motivatsioon, ressursid ja suhtumine. Vastuvõtlikkusega on tihedas seoses lapsevanema soov teha koostööd lastekaitsetöötajaga või teiste spetsialistidega, kes on kaasatud abivajava lapse juhtumi lahendamisse. Võib juhtuda, et lapsevanemad teevad lastekaitsetöötajaga koostööd ainult näiliselt või lapsevanem ei usalda spetsialistide, mille tulemusena koostöö juhtumi osas katkeb.



Joonis 7. Vanemluse näitajad lapse tuleviku väljavaadete prognoosimisel

Lapsevanema vastuvõtlikkuse analüüsimisel on abiks järgmised küsimused:

1. Millised on lapse soovid, mida laps peab oluliseks ja miks?
2. Millised on vanemate soovid, mida nad peavad oluliseks ja miks?
3. Kas meetmete pakkumisel on varasemalt pidanud olema lapsevanemate suhtes paindlik?
4. Kuidas suhtlevad lapsevanemad lastekaitsetöötajajaga?
5. Millised on lapsevanemate hoiakud sotsiaalsüsteemi suhtes?
6. Kas lapsevanemad soovivad vastu võtta pakutavat abi või keelduvad abist?
7. Kas lapsevanemad mõistavad lapse olukorda ja soovivad seda lahendada?

8.5. Kaitse- ja riskitegurite analüüsi kokkuvõte

Kaitse- ja riskitegurite analüüsi kokkuvõte hõlmab enda alla eelnevate etappide tulemuste koondamise. Selle tulemusena on võimalik anda hinnangut lapse tervise ja arengu kahjustamisele. Samuti loob eelnevate analüüsietappide koondamine teadmise sellest, millises valdkonnas peavad sekkumised olema.

Kokkuvõtte koostamisel on vajalik analüüsida järgnevate etappide tulemusi:

1. **Lapse arengut ja tervist mõjutavate raskuste hindamine.** Analüüsi tulemusena on antud hinnang sellele, millised on lapse vajadused ja hetkeolukord, vanemate võimekus last toetada ja millised pere ja keskkonna tegurid avaldavad enim mõju lapse toimetulekule.
2. **Lapse võimalikud väljavaated tulevikuks.** Analüüsi tulemusena on kujunenud võimalik prognoos lapse tulevikuvaateks, mida mõjutavad erinevad kaitse- ja riskitegurid, kuid ka hiljutised või minevikust aset leidnud sündmused. Juhul, kui väljavaated tulevikuks on keerulised ning hetkel ei ole piisavalt kaitsetegureid, siis on vajalik hoolikalt planeerida vajaminevaid sekkumisi ja võimalikke abimeetmeid.
3. **Tulemusliku sekkumise võimalikud väljavaated.** Analüüsi tulemusena on kujunenud hinnang vanemlusele ning sellele kuidas läbi lapsevanemate on võimalik last toetada ja aidata. Kui lapse võimalikud väljavaated on madalad, tasub kaaluda sekkumisi, mis toetavad lapsevanemaks olemist või kaaluda abimeetmeid, mis piiravad vanemate õigusi.

Lõpliku hinnangu andmisel on vajalik keskenduda lisaks eeltoodule ka lapse arenguvajadustele iga konkreetse vanuse puhul. Lapse arenguvajadustest lähtumine loob meile teadmise, kui intensiivseid sekkumisi on vajalik koheselt rakendada. Mida noorem on laps, seda lühem on ajaraam, et luua püsivaid kiindumus-suhteid. Samuti, mida nooremas eas on lapse tervislik seisund kahjustada saanud, seda lühem on ajaraam lapse abistamiseks. Bentovim, A., Cox, A., Bingley Miller, L., Pizzey, S. and Tapp, S. (2014) The Safeguarding Children Assessment and Analysis Framework. York: Child and Family Training. Sel juhul võib olla vajadus rakendada koheselt abimeetmeid, mis on lapsevanema õigusi piiravad.

9. Tegevuskava koostamine - sekkumiste kavandamine ning rakendamine

Abivajaduse hinnangu koostamise järgselt peab lastekaitsetöötaja koostama tegevuskava, mis lähtub lapse abivajaduse ulatusest ja esil olevatest probleemidest. Tegevuskava koostamiseks on vajalik seada prioriteetidid ehk milline lapse abivajaduse valdkond vajab esmajärjekorras sekkumist ning mis toetaks kogu probleemolukorra lahendamist. Prioriteetide seadmise järgselt on vajalik sõnastada eesmärgid ehk mida soovitakse sekkumisega saavutada. Seejärel liigutakse tegevuskavas sekkumiste ja abimeetmete planeerimise etappi ning sellele järgnevasse rakendamise etappi. Tegevuskava puhul on äärmisel oluline vahehindamiste läbiviimine, mille raames hinnatakse meetmete rakendamise tulemuslikkust. Sellega seonduvalt vaadatakse üle ja täiendatakse ka abivajaduse hinnangut.

9.1. Prioriteetide seadmine ja eesmärkide sõnastamine

Lapse abivajaduse hindamise järgselt on vajalik selgitada välja, millised aspektid lapse abivajadusest on kõige prioriteetsemad ehk mille osas on vajalik esmalt rakendada toetada täiendavat abimeedet ning mis on abimeetme rakendamise eesmärk.

Tegevuskava üldiseks eesmärgiks on osutada lapsele ja tema perele abi individuaalsetele vajadustele vastavas mahus ja vormis. Lisaks koordineerida abi osutajate tegevust. Tegevuskavas sõnastatud eesmärgid käsitlevad konkreetse lapse osas soovitud võimalikke tulemusi, mida on võimalik saavutada täiendavate sekkumiste ja abimeetmete rakendamise teel. Eesmärgid peavad olema sõnastatud selliselt, et läbi nende on võimalik tagada lapse heaolu valdkondade üleselt. Seega peab tegevuskava eesmärk kirjeldama olukorda, mida püütakse seoses konkreetse juhtumiga saavutada.

Eesmarke tuleb sõnastada selliselt, et see on konkreetne ja selle tulemuslikkust on võimalik mõõta alaeesmärkide kaudu. Alaeesmärgid kirjeldavad soovitud olukorda, mis on seotud konkreetsema lapse abivajaduse valdkonnaga. Alaeesmärk väljendab seega muutusi, mida on vajalik lühikeses perspektiivis saavutada, et jõuda pikaajalise eesmärgi saavutamiseni.

Prioriteetide seadmine ja eesmärkide sõnastamine on oluline, kuna aitab rakendada konkreetse lapse abivajadusest lähtuvaid abimeetmeid. Seatud eesmärgid ning alaeesmärgid tuleb saavutada abimeetmete (sekkumised, teenused, toetused jm) abil.

9.2. Tegevuskava koostamine, sekkumiste ja abimeetmete planeerimine

Lastekaitsetöö vaatenurgast lähtuvalt algatatakse juhtumikorraldus ja sellega seotud juhtumiplaan eesmärgiga lapse olukorda põhjalikumalt hinnata ning koostada tema probleemi lahendamiseks tegevuskava. Tegevuskava koostatakse konkreetse abivajava lapse osas, kelle jaoks on vaja sekkumisi ja abimeetmeid planeerida ning rakendada.

Tegevuskava koostamine, sekkumiste ja abimeetmete planeerimine toetub varasemalt koostatud abivajaduse hinnangule, kuid ka selles etapis on vajalik aktiivne lapse ja tema pere kaasamine. Tegevuste planeerimine on hõlpsam, kui laps ja lapse vanem osalevad kava koostamisel ning neile tutvustatakse erinevaid abi saamise võimalusi, tegevuste eesmarke, kuid ka vastutuse võtmist tegevuste sooritamisel ja abimeetmete vastuvõtmisel. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu eest on lapsevanemal.

Tegevuskava koostamise etapis on olulise tähtsusega lapse arvamuse väljaselgitamine, kuna kõigi laste mõjutavate otsuste tegemisel ja meetmete kavandamisel tuleb lähtuda lapse huvist. Lapse huvi üks olulisemaid komponente on arvestamine lapse arvamusega. Meetmeid tuleb pakkuda sellisel viisil, et neist oleks lapsele ja perele võimalikult suur kasu. Lapse ja lapsevanemate kaasamine tagab selle, et pakutavad abimeetmed arvestavad perekonna ettepanekuid ja toetuvad lastekaitsetöötaja teadmistele. Lapse ja tema vanemate motiveeritus, tahe ja valmisolek muutusteks on meetmete planeerimise etapis sageli otsustavaks.

9.3. Sekkumiste ja abimeetmete rakendamine

Sekkumiste ja abimeetmete rakendamisel on oluline abimeetmete kooskõlastamine, see tähendab, et lastekaitsetöötaja kooskõlastab planeeritavad abimeetmed selle läbiviijatega. Näiteks, kui laps suunatakse psühholoogi teenusele, siis on vajalik tagada, et lapsele oleks antud teenus kättesaadav. Selleks on teenuseosutajaga vajalik eelnevalt kooskõlastada teenuse osutamise võimalikkus.

Abimeetmete rakendamine peab toetuma eelnevalt sõnastatud eesmärkidele. Tegevuskava elluviimiseks ja eesmärgini jõudmiseks tuleb teha koostööd lapse võrgustikuga ning lisaks erinevate teenuste osutajatega valdkonnaüleselt. Lastekaitsetöötaja roll abimeetmete rakendamisel on tegevuste koordineerimine. Tegevuste koordineerimine tähendab regulaarse ülevaate omamist teenuse osutamisest ning abimeetmete rakendamise mõjust lapse abivajadusele ja hetkeolukorrale.

Abimeetmete rakendamisel on oluline meeles pidada, et eesmärk ei ole kõikide olemasolevate ja kättesaadavate abimeetmete läbiproovimine, vaid rakendada ainult neid vajalikke abimeetmeid, mis lähtuvalt konkreetse lapse abivajaduse hinnangust ja tegevuskava eesmärkidest. Lastekaitsetöötajal on vajalik hinnata, kas planeeritava abimeetme rakendamine on tõhus ja tulemuslik ning kas selle rakendamisega väheneks lapse abivajadus. Näiteks, kui laps tarvitab igapäevaselt alkoholi või narkootilisi aineid ja ei ole kordagi ilmunud kohale varasemalt rakendatud teenusele, siis ei ole põhjendatud määrata talle uuesti teenust, mille saamine eeldab, et lapsel on olemas motivatsioon võtta vastu pakutavat abi ja osaleda teenusel. Samas, kui näiteks lapsele oli varem määratud vestlus psühholoogiga, kuhu ta aga jõudis ainult ühelt korral, tuues põhjenduseks, et ta ei saa psühholoogi usaldada, on siiski võimalik uuesti sama teenust rakendada. Siis tuleb kindlasti selle takistusega tegeleda, näiteks pakkuda lapsele võimalust minna teise psühholoogi juurde. Abimeetmete rakendamisel tuleb tegeleda takistustega, mis raskendavad teenusele jõudmist ning leida võimalusi, mis tekitavad lapse olukorras suurima tõenäosusega positiivse muutuse.

9.4. Vahehindamine ja tulemuslikkuse hindamine

Tegevuskava rakendamisel tuleb viia läbi regulaarsed juhtumiplaani vahehindamised. Vahehindamise käigus hinnatakse rakendatud abimeetmete tulemuslikkust, vaadatakse üle ja täiendatakse uue informatsiooniga abivajaduse hinnangut. Soovituslik on teostada vahehindamist 6 kuu möödudes, kuid keeruliste juhtumite puhul sagedamini.

Vahehindamises hinnatakse püsitatud eesmärkide raames rakendatud abimeetmete tulemuslikkust. Vajadusel on võimalik vahehindamise etapis püstitada uued eesmärgid ning rakendada koheselt täiendavaid toetavaid abimeetmeid, kui seda vahehindamise tulemusena vajalik teha on. Vahehindamist teostades on vajalik leida vastused küsimustele:

1. Kuidas on rakendatud abimeetmed ja sekkumised senini toimunud?
2. Millises ulatuses on püstitatud eesmärgi täidetud või eesmärgi täitmisel edasi liigutud?
3. Kas lapse abivajadus on vähenenud?
4. Millised muutused on lapse abivajaduses aset leidnud?
5. Kas on ilmnenud uusi kaitse- või riskitegureid?
6. Kuidas on varasemalt esil olnud kaitse- ja riskitegurid abimeetmete rakendamise tulemusena muutunud?
7. Milline on lapse ja lapsevanemate arvamus seoses abimeetmete rakendamisega?

Vahehindamise teostamiseks on vajalik viia läbi tavapärased lastekaitsetöötaja toimingud: vestelda lapsega, lapsevanematega, teenuseosutajatega. Vajadusel teostada koduskülatuse või koostada vajalikke päringuid, mis aitavad selgitada abimeetme rakendamise tulemuslikkust. Vahehindamise tulemusena on võimalik hinnata kas abimeetmete rakendamine toimib eesmärgi- ja plaanipäraselt.

Abimeetmete tulemuslikkuse hindamiseks sobiva meetodi valimine peab lähtuma konkreetsest meetmest. Võimalus on küsida konkreetsetelt teenuseosutajatelt tagasisidet, kuid alati lisada juurde ka lapse või lapsevanema tagasiside antud teenuse kohta. Oluline on meeles pidada, et lapse või lapsevanema arvamus võib oluliselt erineda teenuseosutaja tagasisidest. Sellisel juhul on vajalik lähtuda lapse huvist antud abimeetmete rakendamisel.

Võimalus on hinnata meetmete tulemuslikkust väga lihtsate vaatluste abil. Näiteks, kui on vajalik hinnata lapse koolikohustuse täitmist, siis on võimalik vaadata lapse puudumiste arvu enne ja pärast abimeetme rakendamist. Laps on enne abimeetme rakendamist puudunud koolist iganädalaselt 4 päeval, siis abimeetme tulemusena puudub laps koolist ainult 1 päeva nädalas. Seega, saab öelda, et rakendatud abimeetmed on olnud tulemuslik ja toonud kaasa muutuse.

Lähtuvalt vahehindamise tulemustest on lastekaitsetöötajal võimalik koostada hinnang:

- Kas toimunud on positiivne muutus ning püsitatud eesmärk on täidetud?
- Kas toimunud on mõningane positiivne muutus, kuid püsitatud eesmärk ei ole täidetud?
- Kas toimunud on negatiivne muutus ja vajadus on täiendavateks eesmärkideks ja abimeetmete rakendamiseks?

Kui vahehindamise tulemusena selgub, et püsitatud eesmärged ei ole täidetud või on leidnud aset negatiivne muutus, on vajadus jätkata juhtumimenetlusega. Juhul, kui vahehindamise tulemusena selgub, et lapse abivajadused on vähenenud ning puudub vajadus edaspidisteks tegevusteks ja abimeetmete rakendamiseks, on vajalik lõpetada juhtumimenetlus. Sellisel juhul on lastekaitsetöötajal vajalik selgitada lapsele ja perele, kellega oli aktiivne koostöö, juhtumimenetluse lõpetamise tähendust ning omavahelise koostöö lõppemist. Soovituslik on anda lapsele ja lapsevanematele teada, et probleemide või murede uuesti ilmnemisel tuleb neil uuesti pöörduda lastekaitsetöötaja juurde.

10. Juhtumimenetluse lõpetamine

Juhtumimenetlus lõpetatakse järgnevatel juhtudel:

1. Vahehindamise tulemusena selgus, et puudub vajadus täiendavateks abimeetmete rakendamisteks. Lapse abivajadus on vähenenud, laps ja pere tulevad iseseisvalt edaspidise lapse elukorraldusega toime ning ei vaja täiendavat lastekaitsetöötaja tuge ja sekkumist.
2. Laps kolib teise kohaliku omavalitsuse territooriumile. Antud juhul tuleb lapsega tegelenud kohalikul omavalitsusel saata uuele kohalikule omavalitsusele teada abivajavast lapsest, kes viibib uue omavalitsuse territooriumil. Taoline lähenemine võimaldab abivajava lapse võimalikult varajast märkamist ning ennetab probleemide süvenemist. Olukorras, kus lapse rahvastikuregistri järgne aadress ja tegelik elukoht erinevad, on lastekaitsetöötaja ülesanne selgitada lapse vanemale tegeliku elukoha kandmise vajalikkust rahvastikuregistrisse. Juhul, kui lapsevanem ei ole nõus viima sisse muudatusi rahvastikuregistrisse, peavad mõlema kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja tegema omavahelist koostööd, et tagada abivajava lapse heaolu.
3. Laps saab täisealiseks. Antud juhul on lisaks lastekaitse juhtumimenetluse lõpetamisele vajalik anda hinnang sellele, kas vajalik on juhtum edasi anda täisealiste isikutega tegelevale sotsiaaltöötajale. Sotsiaaltöötajal on võimalik isikule pakkuda vajaminevat abi ja tuge lähtudes juhtumikorralduse põhimõtetest.

Soovituslik on menetluse lõpetamisel STARis lisada kommentaar, mis sisaldab lühidalt juhtumimenetluse lõpetamise põhjust. Juhtumimenetluse lõpetamisele eelnevatest toimingutest STARis peab olema näha, et lastekaitsetöötaja otsust lõpetamise kohta on võimalik faktiliselt põhjendada.

11. Juhtumikorralduses ja lapse heaolu hindamises kasutatavad mõisted

Abivajadus – normaalseks elutegevuseks ja arenguks vajalike tingimuste puudumine mittepiisavuse tajumine. Inimese füsioloogilised, materiaalsed, vaimsed või emotsionaalsed vajadused on rahuldamata.

Abivajav laps – laps, kelle heaolu on ohustatud, kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes.

Antisotsiaalne käitumine – teiste suhtes vaenulik või agressiivne käitumine ning seaduse ja ühiskonna normide vastane käitumine.

Asendushooldus – sünniperest eraldatud lapse lühi- või pikaajaline hoolitsemine väljaspool tema sünniperekonda. Asendushooldus võib olla perepõhine (lapsendamine, eestkosted, hoolduspere) ja asutusepõhine (perekodu, asenduskodu).

Aspekt – vaatekoht, seisukoht, millest lähtudes midagi hinnatakse

Auga seotud vägivald – perekonnas, suguvõsas või kogukondades toimuv vägivald, mis on ajendatud vajadusest taastada pere väärikus, kui see on pere hinnangul ohustatud vägivalda ohvri käitumise tõttu.

Eestkosted – lapse või piiratud teovõimega täisealise isiku õiguste ja huvide kaitse, mis seatakse kohtu poolt perekonnaseaduse alusel.

Eestkostja – kohtu poolt määratud lapse või piiratud teovõimega täisealise isiku õiguste ja huvide seaduslik esindaja.

Eestkostetasutus – lapse rahvastikuregistri järgne kohalik omavalitsus.

Hooldusõigus – vanemate võrdsed õigused ja kohustused oma alaealise lapse ees. Hooldusõigus hõlmab õigust hoolitseda lapse isiku (isikuhooldus) ja vara (varahooldus) eest ning otsustada lapsega seotud asju (PKS § 116).

Hoolduspere – asendushoolduse vorm, kus pere kasvatab enda kodus teistest vanematest sündinud last. Pere hoolitseb lapse eest pikaajaliselt, lapse täiskasvanuks saamiseni, või ajutiselt, kuni lapse sünnipere suudab taas lapse eest hoolt kanda.

Hädaohus olev laps – laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist (LasteKS § 30).

Juhtum – on kliendimenetlus, mille ülesanne on isiku probleemide kompleksne lahendamine võrgustiku liikmete kaasamise ning abinõude järjepideva ja süsteemse rakendamise tulemusena ühe juhtumikorraldaja poolt

Juhtumi eesmärk – on olukord, mida püütakse saavutada konkreetse juhtumi lahendamise või tähtaja lõpuks.

Juhtumi probleem – selgitatakse välja ning kaardistatakse isiku, sotsiaaltöötaja ja võrgustiku liikmete koostöös ning see tuleb juhtumi menetluse käigus lahendada.

Juhtumikorraldus – teenuste osutamise ja koordineerimise protsess, mille eesmärk on tagada kliendile individualiseeritud abi, mis lõppkokkuvõttes tooks kaasa ressursside efektiivsema kasutamise (Juhtumikorralduse käsiraamat, Sotsiaalministeerium 2006).

Juhtumiplaan – kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavast (SHS §9 lg 3).

Juhtumivõrgustiku liige – lapsega seotud isikud: pere, erinevate valdkondade spetsialistid.

Kaitsetegur – eelkõige lapse ja lapse vanemate tugevused ning neid ümbritseva keskkonna (sh sotsiaalne keskkond, kogukond) positiivsed ja toetavad tegurid.

Kasuvanem – last tegelikult hooldav ja kasvatav isik, kes ei ole lapse vanem.

Kohaliku omavalitsuse üksus – kohaliku omavalitsuse volikogu. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse kohaliku omavalitsuse valla- või linnavalitsusele, sest ülesannete täitmise olemus eeldab ametniku igapäevaseid tegevusi ja otsuseid. Valla- või linnavalitsuse lastekaitsetöötajale on ülesanded sätestatud ametijuhendis ja hädaohus oleva lapse perest eraldamise juhtumite puhul, mis vajavad erakorralist otsustamist, on see õigus delegeeritud valla- või linnavalitsuse poolt.

Konfidentsiaalsus – informatsiooni ja andmete käitlemine seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ning nende mitteavalikustamine kõrvalistele isikutele.

Kriisipere – pere, kes pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalise võimaluse viibida perekonnas, kuni selgub lapse edasine pikaajaline elukorraldus.

Laps – iga alla 18-aastane isik. Kui isiku vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et ta on alla 18-aastane, käsitatakse isikut lapsena, kuni ei ole tõendatud vastupidist (LasteKS § 3 lg 2).

Lapse arvamus – lapse arvamus või nägemus mingist olukorrast või otsusest, lapse arvamus on oluline komponent lapse parimast huvist ning see tuleb lapse abivajaduse hindamisel ja abi osutamisel välja selgitada (LasteKS § 29 lg 5).

Lapse heaolu – lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud (LasteKS § 4).

Lapse parim huvi – hõlmab kõiki ühiskonnatasandeid, tegevusi ja liikmeid ning sellel on konkreetsed, kirjeldatud etapid (huvide hindamine, sh tasakaalustamine; kindlaksmääramine; esikohale seadmine) ja kaks kandvat aluspõhimõtet: lapse parimate huvide kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta kõiki lapse õiguste konventsioonis sätestatud lapse õigusi ning lapse õigust väljendada vabalt oma arvamust (Juridica VI 2015)

Lapsevanem – lapse ema või isa. Lihtsuse mõttes kasutatakse hindamisjuhises termineid (lapse)vanem ja (lapse)vanemad, kuid termini all on mõistatud nii lapse bioloogilisi vanemaid kui ka teda reaalselt kasvatavat isikut (nt kasuvanem, eestkostja).

Lastekaitsetöötaja – kohaliku omavalitsuse üksuse või Sotsiaalkindlustusameti kes täidab talle lastekaitseseaduses või muus õigusaktis sätestatud ülesandeid lapse õiguste ja heaolu tagamisel (LasteKS § 18 lg 1).

Lihtmenetlus – on menetlus, mille käigus toimub kliendi abistamiseks ühekordse konkreetse abinõu rakendamine.

Meede – tegevused, toetused, teenused ja muu abi, mis lähtuvad lapse vajadustest, toetavad lapse ja teda kasvatavate isikute suhteid ja sotsiaalset toimetulekut ning on kättesaadavad, õigeaegsed, tulemuslikud ja pikaajalise positiivse mõjuga.

Neutraliseerima – iseloomuliku omaduse või tunnuse erapooletuks, kahjutuks tegemine.

Noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik (Noorsootöö seadus § 3 lg 1).

Pere – ühiselt majandavate ja enamasti ühist eluaset jagavate inimeste hulk, sh hoolduspere.

Posttraumaatiline stressihäire – ärevushäire, mis tekib seoses läbielatud traumaga (nt sõda, vägivald,

õnnetus), sagedamini kui trauma on juhtunud inimese endaga, kuid ka mõne lähedasega juhtunud või pealt nähtud traumeeriva sündmuse tagajärjel.

Prosotsiaalsed suhted – suhted, mille korral inimene kasutab oma ressursse selleks, et saavutada positiivne tagajärg teiste inimeste jaoks.

Pöördumine – on haldusasutusele elektroonilise, kirjaliku või suulise avalduse esitamine

Riskitegur – tegurid, mis mõjutavad negatiivselt või ohustavad lapse heaolu. Riskitegurid süvendavad lapse abivajadust hetkeolukorras või omavad olulist tähtsust lapse võimalikus abivajaduse suurenemisel pikemas perspektiivis.

Seaduslik esindaja – lapse hooldusõiguslik vanem (Perekonnaseadus § 120).

Seksuaalne eksploatatsioon – on tegevus, mille abil isik(ud) saavad teise inimese seksuaalsust kuritarvitades isiklikku majanduslikku kasu või seksuaalset rahuldust, rikkudes samas tema inimväärikust ja õigust võrdsusele, sõltumatusele ja kehalisele ning vaimsele heaolule. Seksuaalne eksploatatsioon hõlmab seksuaalset ahistamist, vägistamist, inesti, pornograafiat ja prostitutsiooni.

Seksuaalne kuritarvitamine – lapse seksuaalne väärkohtlemine on väärkohtlemise vorm, mille puhul täiskasvanu või nooruk kuritarvitab last seksuaalse stimulatsiooni eesmärgil. Lapse seksuaalse kuritarvitamise vormide seas on lapse kutsumine seksuaalsesse tegevusse või tema sundimine selleks (sõltumata tulemusest), suguelundite paljastamine lapse ees, pornograafia näitamine lapsele, seksuaalne kontakt lapsega, füüsiline kokkupuude lapse suguelunditega, lapse suguelundite vaatamine ilma füüsilise kokkupuuteta, ja lapse kasutamine lapspornograafia valmistamiseks.

Sotsiaalmajanduslik staatus – inimese haridustasemest, sissetulekust või ametist lähtuv positsioon ühiskonnas.

Sotsiaalmajanduslikud tingimused (tegurid) – sotsiaalsed ja majanduslikud asjaolud, mis mõjutavad inimese staatust ja toimetulekut ühiskonnas.

Sotsiaalne seisund – kirjeldab isiku sotsiaalset hõlmatust (näiteks töötab, õpib, on kodune, on pensionär).

Sotsiaalne võrgustik – lähi- ja professionaalsete suhete võrgustik, mis ühel inimesel on teiste inimestega ja nendest moodustunud gruppidega

Sotsiaalsed suhted – pere- ja perevälised suhted, mis ühel inimesel on teiste inimestega.

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) – riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö (sh lastekaitsetöö) korraldamiseks.

Stimuleerimine (virgutamine, innustamine) – tegevusse virgutama, tõuget andma muutusteks

Valdkond – ainevaldkond, tegevus- või käsituspiirkond, ala

Vanemlikud oskused – lapse füüsiliste, tervislike, psühholoogiliste, emotsionaalsete, sotsiaalsete, kognitiivsete, hariduslike ja majanduslike vajaduste rahuldamine läbi oma igapäevase tegevuse lapse kasvatamisel.